



OBITELJSKO PRAVO S OSNOVAMA GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

PITANJA S USMENIH ISPITA

Sadržaj

Dubravka Hrabar	2
Ivan Šimović	38
Irena Majstorović	82
Anica Čulo – Margaletić	105
Aleksandra Korać – Graovac	112
Prilozi	114

Dubravka Hrabar

1. Pozakonjenje

Obiteljsko pravni institut kojim se izvanbračnomu djetetu, pod određenim pretpostavkama, priznaje status bračnoga djeteta. Povijesno su postojali različiti oblici pozakonjenja (*međusobnim sklapanjem braka roditelja djeteta, odlukom suverena itd.*). U suvremenim pravnim sustavima u kojima brak roditelja ne utječe na pravni status djeteta institut pozakonjenja nestaje (*u Hrvatskoj od 1998*).

2. Poštivanje želje i mišljenja štićenika

Prema čl. 252. ObZ-a dužnost je skrbnika prije poduzimanja mjere zaštite osobe štićenika skrbnik je uvijek dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika.

3. Konvencija o pravima djeteta i dokumenti koji su postojali prije nje¹

Konvencija o pravima djeteta (1989.) potakla je nacionalna zakonodavstva na izmjene u zaštiti djece i time dovele do normativnog poboljšanja njihovog pravnog statusa. Ona prepoznaje nedozrelost djece i stoga njihovu ovisnost o roditeljima kao okosnicu za bolju pravnu zaštitu. Ustanovljuje bolji interes djeteta kao kriterij za donošenje svih odluka u vezi s djecom, a za roditelje namjenjuje zajedničku odgovornost.

Uvođenjem austrijskog *Općeg građanskog zakonika* u Hrvatsku 1852.godine bili su istraženi više izvori za imovinskopravne nego osobnopravne odnose. On je priznao očinsku vlast na djecom, pri čemu je otac, a ne majka upravljao djetetovom imovinom i zastupao ga, davao pristanak na sklapanje braka i sl. Za obiteljsko pravo osobito za pravni položaj djece, bile su posebice važna *prva novela (1914)* i *treća novela (1916)* jer su poboljšale pravni položaj izvanbračnog djeteta.

Nakon što je Hrvatska postala jednom od 6 federalnih republika u okviru FNRJ (1945) uspostavljen je privremeni pravni poredak do donošenja novih pravnih izvora. Norme OGZ su ostale na snazi samo kao pravna pravila koja su se primjenjivala zbog postojanja pravne praznine.

¹ **Pravno uređenje odnosa roditelja i djece u povijesti RH**

- OGZ (1851.)
- novelirani OGZ (1914./1916.)
- Osnovni zakon o odnosima roditelja i djece (1947.) + OGZ za pravne praznine
- Zakon o braku i porodičnim propisima (1978.)
- važan je Ustav!

Ustav je sadržavao temeljne postavke za obiteljskopravno uređenje odnosa roditelja i djece. Postavljena je obveza države da štiti maloljetne osobe i obveza zakonskog uređenja jednakosti bračne i izvanbračne djece, no samo prema roditeljima. Osnovni *Zakon o odnosima roditelja i djece* (1947) ostao je na snazi kao savezni propis do 1971. Prema njemu roditeljima je pripadalo roditeljsko pravo kao skup dužnosti roditelja s obvezom skrbi za osobna i imovinska prava i interese maloljetne djece izjednačujući bračnu i izvanbračnu djecu, ali samo u odnosu prema vlastitim roditeljima. On se u Hrvatskoj primjenjivao kao republički zakon do 1978.

Zakon o braku i porodičnim odnosima temeljio se na ustavnim normama koje su nakon ustavnih izmjena uvele potpunu jednakost bračne i izvanbračne djece za što se može primijetiti da je bitno ranije u odnosu na mnoga zapadnoeuropska zakonodavstva. Time je napokon ukinuta diskriminacija izvanbračne djece.

Donošenjem **Ustava RH** 1990. godine postavljeni su temelji za pravno uređenje društvenih odnosa na novom sustavu vrijednosti. Njegova je odlika uklapanje u suvremene demokratske tijekove, poštovanje ljudskih prava i pravne države. Republika se obvezuje štiti obitelj i djecu, a roditeljima propisuje dužnost odgoja, uzdržavanja i školovanja djece. Ustav jamči roditeljima slobodu samostalnog odlučivanja o odgoju djece što se smatra pomakom u odnosu na indoktrinirani politizirani odgoj ranijih vremena ali uz istodobnu odgovornost za ostvarenje prava djeteta na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.

4. Imenovanje posebnog skrbnika

Posebnog skrbnika imenuje centar za socijalnu skrb. On je zaposlenik posebnog tijela – Centra za posebno skrbništvo, a ako je privremeno spriječen ili nesposoban može se imenovati i osoba izvan Centra, primjerice odvjetnik.

Postoji slučaj kada će posebnog skrbnika imenovati sud, a radi se o situaciji kada se vodi spor među štićenikom i njegovim skrbnikom koji je zaposlenik CZSS. Tada bi postojao sukob interesa i opasnost da će skrbnik postupati suprotno interesima štićenika.

Zakonom su određene situacije kada se osobi imenuje poseban skrbnik

- a) kada je u odnosu na osobu podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti
- b) osobi koja nema punomoćnika, a najmanje je 3 mjeseca nepoznata boravišta ili je nedostupna, a riječ je o obiteljskopравnim predmetima
- c) iznimno, ako je osoba privremeno spriječena ili nesposobna za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe
- d) štićeniku kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskog srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
- e) kada više štićenika ima istog skrbnika, a postoji spor među njima ili namjeravaju sklopiti pravni posao

Posebni skrbnik mora podnijeti izvješće o svojem radu. Njegova obveza prestaje u različitim trenucima, a tijelo koje ga je imenovalo mora donijeti rješenje o prestanku posebnog skrbništva. Dakako njegova obveza može prestati i na njegov zahtjev, bez posebnog obrazloženja, ako nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo.

Ako je bio postavljen osobi koju se namjeravalo lišiti poslovne sposobnosti njegova dužnost prestaje kada se osoba stavi pod skrbništvo (kada rješenje postane izvršno) ili kad je odbijajuće rješenje suda postalo pravomoćno.

Ako je kao zaposlenik CZPS-a bio postavljen za ostale slučajeve, tada podnosi izvješće ravnatelju CZPS², a ako nije njegov zaposlenik tada ga podnosi CZSS³-u u roku koji odredi ravnatelj CZSS-a

5. Pravo djeteta na zdravlje po Konvenciji o pravima djeteta i ObZ-u

Pravo na život i zdravlje temeljna su i izvorna prava djeteta. Djeci je prijeko potrebna pomoć, skrb, potpora i zaštita odraslih. Dužnost je roditelja da skrbe o životu i zdravlju djeteta te je povezana s korištenjem svih medicinskih, zdravstvenih mjera, postupaka i zahvata preventivnog i kurativnog, medicinsko-zdravstvenog zbrinjavanja djece.

Obvezuje se roditelje na provedbu uobičajenih i prihvatljivih medicinskih i zdravstvenih postupaka koji služe očuvanju zdravlja djeteta, unaprjeđenju zdravlja ili vraćanju zdravlja. Ukoliko roditelji ne bi dopustili neki od potrebnih zahvata ili postupaka, protiv roditelja bi sud mogao izreći mjeru oduzimanja roditeljima prava da žive sa svojim djetetom ili lišenje roditeljske skrbi zbog zlorabe ili grubog kršenja roditeljske odgovornosti, dužnosti i prava.

6. Utvrđivanje majčinstva⁴

Priznanjem majčinstva pojednostavljuje se i olakšava utvrđivanje podrijetla od majke, budući da sudski postupak za utvrđivanje majčinstva, koji je složeniji, dugotrajniji i skuplji nije više jedini način za utvrđivanje podrijetla djeteta od majke.

Priznanjem majčinstva olakšava se pravo djeteta na saznanje vlastitog podrijetla. Priznanje majčinstva pravni je akt kojim izjavu volje daje žena koja sebe smatra majkom djeteta u zakonom propisanom postupku. Izjava volje je dobrovoljna i samoinicijativna te se izjava smatra istinitom.

² Centar za posebne slučajeve

³ Centar za socijalnu skrb

⁴ Tablice

Istinitost priznanja podložna je provjeri nadležnog tijela koje zaprima priznanje na zapisnik, kad postaje razvidno da osoba koja želi priznati majčinstvo ne može biti majkom djeteta (*razlika u godinama*) takvom zahtjevu neće se udovoljiti pa osobi ostaje pravo žalbe u upravnom postupku odnosno mogućnost da ustane tužbom.

Ženi koja priznaje majčinstvo zakon ne dopušta opozivanje takvog priznanja te je ono neopozivo zato što je ono formalan akt za čiju su valjanost i upis zakonom propisane pretpostavke te nadležnost tijela pred kojima se priznanje može izjaviti. Od zabrane opoziva majčinstva valja razlikovati opoziv oporuke u kojoj je priznato majčinstvo.

Opoziv oporuke moguć je prema *Zakonu o nasljeđivanju* pa ako je došlo do opoziva oporuke koja sadrži priznanje majčinstva onda dolazi i do posrednog opoziva priznanja majčinstva. *Posrednog* zato što se oporuka proglašava nakon smrti oporučitelja pa do upisa priznanja majčinstva nije bilo ni došlo. Dakle oporukom se može priznati majčinstvo te i nekom sljedećom oporukom opozvati priznanje iz ranije oporuke ali ObZ ne dopušta oporučno opozivanje ranije priznatog i u matice rođenih upisanog majčinstva.

Pravo zahtijeva određene pravne kvalitete u osobi priznavateljice dok dob priznavateljice kao i njezin bračni status nisu relevantni za valjanost priznanja. Da bi priznanje bilo pravno valjano, potrebno je da ga je izjavila žena koja je potpuno poslovno sposobna. To će biti svaka osoba koja je poslovnu sposobnost stekla navršanjem 18 godine tj. punoljetnošću, ali i ona koja je brak sklopila uz dopuštenje suda, prije punoljetnosti ali s navršenih 16 godina. Na valjanost ne utječe činjenica da je majka nakon priznanja majčinstva lišena poslovne sposobnosti.

Sposobnost shvaćanja priznanja kriterij je za pravnu relevantnost i kad se radi o osobi djelomice lišenoj poslovne sposobnosti. Majčinstvo može priznati žena lišena poslovne sposobnosti ako sudskim rješenjem nije ograničena u davanju izjava koje se tiču osobnih stanja.

Slična je i mogućnost da osoba nad kojom je produžena roditeljska skrb nakon punoljetnosti prizna majčinstvo. Budući da je prije provođenja postupka produženja roditeljske skrbi proveden postupak lišenja njezine poslovne sposobnosti, valjanost priznanja ovisit će o stupnju lišenja poslovne sposobnosti odnosno o sadržajima za koje je ograničena.

Majčinstvo može priznati i maloljetna osoba starija od 16 godina. Dakako da majkom djeteta može postati i žena mlađa od 16 godina pa čak i duševno zrela za roditeljstvo no njezina izjava neće biti relevantna, jer je zakonska norma u tom pogledu kogentne prirode.

Dob i duševna zrelost kumulativne su pretpostavke. Svoje će majčinstvo moću utvrditi jedino u sudskom postupku. Nakon priznanja majčinstva, žena koja je navršila 16 godina može steći i poslovnu sposobnost na temelju sudske odluke čime se pravno olakšava ostvarivanja njezine skrbi nad djetetom.

Izjavu o Priznanju majčinstva osoba može dati jedino osobno. ObZ ne dopušta da se prizna preko opunomoćenika jer je to minimum osobnog angažmana za uspostavu pravnog odnosa majka-dijete.

Majčinstvo se ne može priznati poslije djetetove smrti osim ako to dijete ima potomstvo, te za priznanje nije predviđen nikakav rok. Iznimno moguće je priznati majčinstvo umrlom djetetu koje je ostavilo vlastito potomstvo samo ako se time može uspostaviti pravni odnos s unucima.

Ovisno o bračnom statusu priznavateljice kakav je imala u trenutku rođenja djeteta kojem priznaje majčinstvo određivati će se i podrijetlo djeteta od oca - kao **izvanbračno** (*bez podataka o ocu*) ili kao **bračno** (*pa će se nakon priznavanja majčinstva ocem djeteta smatrati muškarac s kojim je priznavateljica bila u braku u trenutku rođenja djeteta ili u roku od 300 dana od prestanka braka.*)

Majčinstvo se može priznati na zapisnik te se takva izjava daje osobno i usmeno. Propisana je takozvana kvalificirana forma kojoj se udovoljava dajući izjavu pred nadležnim tijelom u propisanom postupku. Smisao je odredaba o priznanju na zapisnik (pred matičarem, CZSS ili sudom) odnosno u oporuci, da se izjava o priznanju evidentira na strogo formalan način koji udovoljava načelu pravne sigurnosti. Svaki drugi oblik neće imati pravni učinak.

Tijela pred kojima se može priznati majčinstvo su **matičar, centar za socijalnu skrb i sud**. Majčinstvo se može priznati pred matičarem na čijem je području izvršen upis činjenice rođenja djeteta, pred matičarem na čijem matičnom području majka ima prebivalište ili pred nekim drugim matičarem.

Do automatskog upisa majčinstva ne može doći već se za upis traže dodatne suglasnosti odnosno pristanak. Obveza je matičara da nakon što sastavi zapisnik o priznanju da ga odmah dostavi matičaru na čijem je području upisana činjenica rođenja djeteta. Pretpostavka je da majka zna gdje je dijete upisano a to će biti mjesto rođenja djeteta. Ta činjenica upućivat će jednim dijelom na istinitost njezina priznanja majčinstva.

ObZ propisuje priznanje majčinstva kao zapisničku izjavu, ne dolazi u obzir da se majčinstvo prizna u formi neke druge isprave. Zakonodavac nije ograničio priznavateljicu određujući mjesno nadležnog matičara baš kako bi olakšao postupak priznanja.

Priznanje pred centrom može se dati u zapisničkoj formi jednako kao i pred matičarem. Centar sastavlja zapisnik o izjavi priznavateljice po pravilima upravnog postupka. Nakon ovjere zapisnika njegova je dužnost da takav zapisnik dostavi matičaru nadležnom za upis činjenice rođenja djeteta.

Dužnost je Centra da procjeni da li je priznanje istinito, dade prethodnu suglasnost za upis priznatog majčinstva. Povrh toga centar za socijalnu skrb prebivališta ili boravišta djeteta nadležan je primiti na zapisnik djetetov pristanak na priznanje majčinstva. U oba slučaja dužan je u roku od trideset dana matičaru dostaviti suglasnost odnosno pristanak radi upisa priznatog majčinstva.

Žena koja sebe smatra majkom djeteta samoinicijativno pokreće postupak, radi olakšanja proširena je mogućnost da žena svoje priznanje izjavi i pred sudom. Sud je ovlašten njezinu izjavu primiti na zapisnik, a ovjereni zapisnik dužan je bez odlaganja dostaviti matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih.

Izjava o priznanju majčinstva jednostrani je akt volje, te se primjenjuju pravila o izvanparničnom postupku. ObZ nema posebne odredbe o ovlastima suca pojedinca za zaprimanje izjave o priznanju majčinstva.

Do priznanja pred sudom može doći i tijekom parnice, može se dogoditi da tužena na ročištu prizna navode koji upućuju na njezino majčinstvo, ne želeći provođenje daljnjeg postupka. No ObZ u statusnim stvarima zabranjuje strankama da priznaju zahtjev protivne stranke, a sudu da donese presudu na temelju priznanja sudski će se postupak nastaviti.

Konačni ishod ovisiti će o uvjerenosti suca u istinitost podrijetla djeteta od majke. Zakon omogućuje priznanje majčinstva u oporuci kad želi nasljednopravne učinke svojeg roditeljskog odnosa, a nakon svoje smrti. Oporuku može sačiniti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina.

Privatna oporuka je vlastoručna oporuka i oporuka pisana pred svjedocima. Javna oporuka je ona koju sastavlja ovlaštena osoba u slučaju kad oporučitelj ne može ili ne zna čitati ili se ne može potpisati. Valjanost će ovisiti o općim pretpostavkama za oporučivanje. To znači da premda istinito, majčinstvo koje je u oporuci priznala žena mlađa od 16 godina neće biti valjano. Osim toga, za valjanost upisa priznanja majčinstva potrebno je da djetetu u maticu rođenih nije upisano podrijetlo druge majke. Smisao je u usklađivanju činjeničnog i pravnog stanja nakon smrti oporučiteljice.

Testamenti *factio activa* (*sposobnost sastavljanja oporuke*) pripada svakoj osobi sposobnoj za rasuđivanje ako je navršila 16 godina. Svrha oporuke je raspolaganje vlastitom imovinom za slučaj smrti oporučitelja i određivanja nasljednika. Kad žena priznaje oporukom svoje majčinstvo nekom djetetu ona ga ujedno određuje za svog nasljednika.

Valjanost oporuke se procjenjuje nakon smrti oporučitelja i valjanost priznanja majčinstva procjenjivat će se nakon smrti oporučiteljice, upis će osim o potrebnim suglasnostima i pristanku ovisiti i o pravovaljanosti oporuke.

Kad se odobrenje traži od državnog tijela onda se ono naziva suglasnošću a kad ga daje fizička osoba onda se govori o pristanku. Dužnost je matičara nakon što primi izjavu o priznanju, pribaviti izjave o suglasnosti odnosno o pristanku. Ova obveza je ujedno i pretpostavka za upis.

Centar za socijalnu skrb daje svoju suglasnost uvijek bez obzira na životnu dob djeteta kojem se priznaje majčinstvo. Ako bi se radilo o djetetu mlađe dobi, zauzimanje centra biti će jače radi zaštite interesa malodobnog djeteta. Za davanje suglasnosti nadležan je centar za socijalnu skrb onog područja gdje se dijete rodilo.

Aktivnost centra odnositi će se na provjeru okolnosti koje su prethodile odnosno uzrokovale razdvajanje majke od djeteta te prikupljanje drugih dokaza. Ako je dijete punoljetno suglasnost bi trebala biti više formalne naravi. Suglasnost centra mora prethoditi djetetovom pristanku. ObZ je omogućio djetetu koje je navršilo 14 godina i shvaća značenje priznanja majčinstva da dade svoj pristanak.

ObZ zahtjeva kumulativno postojanje propisane dobi i sposobnosti. Nepostojanje neke od ovih pretpostavki onemogućiti će upis priznanja.

To znači da će samo suglasnost centra biti potrebna :

✓ kad je dijete mlađe od 14 godina premda možda shvaća bit priznanja,

✓ kad je dijete starije od 14 godina ali ne shvaća značenje priznanja.

U ostalim slučajevima tražiti će se i suglasnost centra i pristanak djeteta. Centar mora provjeriti dob djeteta te prosuditi njegovu duševnu zrelost za navedeni čin. Dijete svoj pristanak daje pred njemu najbližem centru, to ne mora biti i onaj koji daje svoju suglasnost.

Dijete koje još nema utvrđeno podrijetlo od majke mora biti pravno zbrinuto (*skrbništvo*) i smješteno u dom za djecu ili udomiteljsku obitelj, pa će mu to biti prebivalište odnosno boravište.

Djetetom valja smatrati potomka u krvnosrodničkom smislu, a ne samo osobe do 18 godine života. Zato se ne ograničava priznanje do neke određene dobi djeteta i omogućava se priznanje ako je dijete ostavilo potomke.

U takvoj se situaciji ne traži pristanak osobno jer je dijete pravno bez roditeljske skrbi. O potrebi davanja suglasnosti matičar će pozivom obavijestiti centar i dijete. Centar i dijete imaju rok od 30 dana za davanje svoje izjave u vezi s priznanjem majčinstva. Moguće je da ta izjava bude negativno intonirana ili da potpuno izostane. Ako se u zakonskom roku centar odnosno dijete ne izjasne o izjavi treba smatrati da su uskratili odobrenje za upis priznanja pa se priznanje majke ne smije upisati u maticu rođenih.

ObZ omogućuje da od suda traži da se utvrdi njezino majčinstvo no za pokretanje sudskog postupka propisan je zakonski rok. Tužba se može podići do punoljetnosti djeteta pri čemu je početak roka za tužbu de facto vezan uz istek roka 30 dana od dana priznanja. No, ženi se priznaje pravo na tužbu radi zaštite njezina interesa da dijete doista potječe od nje iako u prethodnom postupku nitko nije želio prihvatiti tu činjenicu.

Dopuštajući ženi da tuži, posredno se djetetu omogućava ostvarenje prava na saznanje vlastita podrijetla.

U slučaju da dijete želi dati pristanak a centar to odbije, podrijetlo djeteta od majke nije moguće upisati na temelju priznanja nego tek nakon pravomoćnosti sudske odluke kojom je ona utvrđena majkom

I. Utvrđivanje majčinstva sudskom presudom

Pravo na tužbu radi utvrđivanja majčinstva ObZ priznaje

- a) djetetu,
- b) ženi koja sebe smatra majkom i
- c) centru za socijalnu skrb.

Dijete može podići tužbu do navršene 25 godine života. Pravni poredak smatra da je to dob kad završava osposobljavanje za samostalni život te da nakon toga nema potrebe štiti ničiji interes da mu bude utvrđeno podrijetlo od majke. Smatra se da su najvažniji sadržaji prestali s 25 godina te ih Zakon više ne štiti.

Pravo ne može prisilno štititi određene vrijednosti unedogled. Za vrijeme maloljetnosti djeteta, tužbu u njegovo ime podnijet će osoba koja ga zastupa na temelju zakona, to će biti skrbnik djeteta budući da roditelj kao zakonski zastupnik nije poznat ni utvrđen.

Posvojitelj djeteta mogao bi zastupati dijete u navedenom sporu samo ako u maticu rođenih prilikom zasnivanja posvojenja nije bio upisan kao roditelj. Ako su se posvojitelji upisali kao roditelji Zakon zabranjuje osporavanje i utvrđivanje majčinstva i očinstva. Ako je rješenjem o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti dijete ograničeno davati izjave koje se tiču osobnih stanja tad ono neće moći samostalno ustati tužbom za utvrđivanje majčinstva te će tužbu u njegovo ime podići zakonski zastupnik.

Ako je tužena žena u vrijeme rođenja djeteta bila u braku tad se kao stranka pojavljuje i muškarac koji bi se u slučaju utvrđivanja očinstva smatrao djetetovim ocem. Presumpcija očinstva dovodi majčinog muža u položaj oca djeteta.

Suparničarstvo postoji kad se u istoj stranačkoj ulozi u parnici pojavljuje više procesnih subjekata. Za jedinstvene suparničare karakteristično je da se ili po zakonu ili zbog prirode spornog odnosa spor u kojem sudjeluju može riješiti samo na jednak način prema svima. Položaj stranke može imati i centar za socijalnu skrb ako je maloljetno dijete tužitelj tad njega i tako zastupa skrbnik kojem je potrebno prethodno odobrenje centra.

Suparničarstvo zanimljivo je muškarcu kad je tužena navodna majka. Njegov je interes da se zajedno s tuženom protivi tužbenom zahtjevu jer usvajanje tužbenog zahtjeva znači da će se i njega smatrati ocem. Manje je vjerojatno ali ipak moguće da se kao suparničar pridruži djetetu jer sam nema pravo na tužbu radi utvrđivanja majčinstva a želi biti posredstvom presumpcije bračnog očinstva utvrđen ocem djeteta.

Na tužbu za utvrđivanje majčinstva ovlašten je i centar i to do 18 godine djeteta.

U slučaju da dijete stekne poslovnu sposobnost prije punoljetnosti pravo na tužbu centra postoji dalje. Tužbu će podnijeti ako ima potrebne podatke o majci djeteta te ju on podnosi u svoje ime. U slučaju da nije živa žena za koju se tvrdi da je majka djeteta tužba se podnosi protiv njezinih nasljednika. Tada se skraćuje rok za tužbu koji počinje teći od trenutka smrti žene i traje godinu dana.

Tužba radi utvrđivanja majčinstva može se podnijeti u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti ostavinskog rješenja. Osim djeteta i centra, tužbu za utvrđivanje majčinstva ovlaštena je i žena koja sebe smatra majkom i to do navršene 18 godine djeteta te se taj rok podudara s maloljetnošću djeteta kojemu je skrb roditelja najpotrebnija.

Protekom roka smatra se da država ne treba više pružiti zaštitu njezinom interesu da bude majka djetetu. U ovom slučaju tuženo će biti dijete koje zbog maloljetnosti mora imati zakonskog zastupnika. Sudski postupak za utvrđivanje majčinstva obilježavaju medicinska vještačenja koja se provode jednako kao i kod paternitetskih sporova.

Ako tužba u sporu o utvrđivanju majčinstva bude usvojena time je utvrđeno majčinstvo ženi i to od rođenja djeteta. Presuda ima deklarativno značenje jer je odnos neminovno nastao rođenjem djeteta, a presuda je samo označila prirodni odnos tj. dala mu pravno značenje.

Ako se utvrdi da je majka u vrijeme rođenja bila u braku ili da je to dijete rodila u roku 300 dana od prestanka braka djetetu pripada bračni status a majčin muž smatra se njegovim ocem. Ako mu nije pripao bračni status onda će se retroaktivno stvoriti sva prava i dužnosti samo s majkom i njezinim srodnici. Nakon toga otvara mu se i mogućnost utvrđivanja očinstva.

7. Privremeno uzdržavanje

Zakonom o privremenom uzdržavanju određeno je da se maloljetnom djetetu upravnom postupku osigura privremeno uzdržavanje na teret državnih sredstava. Pravo na privremeno uzdržavanje dijete steče podnošenjem zahtjeva, nastaje kad obveznik uzdržavanja dulje od 3 mjeseca neprekidno ne uzdržava dijete, računajući početak roka danom pokretanja ovršnog postupka. Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje najdulje 3 godine. Visina uzdržavanja iznosi polovicu zakonskog minimuma uzdržavanja. Postupak se pokreće na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, što će nastupiti kad roditelj ili osoba s kojom dijete stanuje odbije pokrenuti taj postupak. Postupak je žuran i treba završiti u roku 30 dana, a stranke su dijete i obveznik uzdržavanja. CZSS donosi rješenje koje sadrži i utvrđenje u prijelazu prava potraživanja s djeteta na RH. Privremeno uzdržavanje isplaćuje se u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec na bankovni račun.

8. *Versio in rem* (verzijski zahtjev)

Verzijski zahtjev u obiteljskopравnom institutu uzdržavanja predstavlja poseban skup odredbi koje uređuju pravo na naknadu isplaćenog uzdržavanja iz članka 287. Obiteljskog zakona te drugih odredbi o vraćanju iznosa isplaćenih temeljem privremenog uzdržavanja maloljetne djece iz članaka 25. do 30. Zakona o privremenom uzdržavanju

S jedne strane, omogućava osobama koje su snosile trošak uzdržavanja umjesto osobe koja je na to prvotno ili barem prije njih bila dužna činiti, da ga od te osobe i nadoknade. Tako se na ekonomski prihvatljiv način, ne samo opravdava činjenica obvezivanja drugih osoba na uzdržavanje, već se i potiču treće osobe koje nisu uopće dužne uzdržavati, da sudjeluju i na poseban način (a da se ne radi npr. o darovanju) pripomognu vjerovniku prava uzdržavanja u slučajevima u kojima nije opravdano očekivati da će dužnik uzdržavanja na vrijeme, samostalno, redovito i cjelovito ispuniti svoju obvezu.

S druge strane, verzijski zahtjev značajan je i kao zaštitno sredstvo za vjerovnika kojem često tražbina uzdržavanja predstavlja jedini redoviti izvor prihoda. Propustom dužnika da isplati uzdržavanje na prethodno opisan način, vjerovniku bi nastala značajna šteta za njegove osnovne potrebe, a koja se uspješno otklanja trenutkom nastanka ovlaštenja na verzijski zahtjev od strane isplatitelja.

9. Vlastita imovina

Vlastita imovina u braku regulirana je Obiteljskim zakonom kao imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka i koja ostaje njegova vlastita imovina, kao i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice nasljeđivanjem ili darovanjem, te autorsko djelo koje ostaje vlastita imovina onog bračnog druga koji ga je stvorio.

Vlastita imovina u braku može biti i imovina koju je bračni drug stekao tijekom trajanja bračne zajednice, ali ne na temelju rada ili dobitaka na sreću i autorskih prava te autorskom pravu srodnih prava. Dakle, vlastita imovina u braku može biti imovina koja je najčešće stečena nasljeđivanjem, darovanjem, kao i sve koristi postignute od imovine koja predstavlja vlastitu imovinu. Darovi dobiveni prilikom vjenčanja, ako su darovani samo jednom bračnom drugu pripadaju vlastitoj imovini u braku.

10. Poslovna sposobnost

Poslovna sposobnost je sposobnost davati pravno relevantne izjave volje, s kojima osoba sudjeluje u pravnom prometu, stječe se kasnije. Poslovna sposobnost se stječe s 18 godina, dakle maloljetnici nisu u stanju brinuti o svojim pravima i interesima. To će u njihovo ime činiti roditelji, a ako roditelji ne skrbе o djetetu potrebno ga je staviti pod skrbništvo te mu imenovati neku drugu osobu kao zakonskog zastupnika.

Također, neke punoljetne osobe zbog zdravstvenih razloga, odnosno duševnih smetnji nisu u stanju brinuti o svojim pravima i interesima. Zdravstveno stanje punoljetne osobe mora zbog pravne sigurnosti prvo utvrditi sud koji će potom odlučiti o lišenju poslovne sposobnosti, a potom se rješenjem nadležnog tijela (centra za socijalnu skrb) stavlja pod skrbništvo ili se određuje da o njima skrbе roditelji nakon punoljetnosti. Te osobe postaju štíćenici a o njihovim pravima se brine ili skrbnik ili roditelj.

11. Pravne pretpostavke prestanka braka

Brak prestaje:

- a) smrću bračnog druga
- b) proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim
- c) poništajem
- d) razvodom

Smrt bračnog druga i proglašenje nestalog bračnog druga umrlim

- u trenutku smrti bračnog druga prestaje bračni odnos
- činjenica smrti se upisuje u maticu umrlih
- dokazuje se izvatkom iz državnih matica
- za prestanak braka proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim potrebno je **pravomoćno rješenje suda**

- uređeno *Zakonom o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti*

Sud će proglasiti umrlom:

- 1) osobu o čijem životu u posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a od čijeg je rođenja proteklo 60 godina;
 - 2) osobu o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti posljednjih pet godina, postoji vjerojatnost da više nije živa; .
 - 3) osobu koja je nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti šest mjeseci od dana prestanka opasnosti;
 - 4) osobu koja je nestala u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a o čijem životu nije bilo nikakvih vijesti za godinu dana od dana prestanka neprijateljstava
- rokovi iz točke 1. i 2. st. 1. računaju se od dana kad je po posljednjim vijestima nestala osoba nesumnjivo bilo živa, a ako se taj rok ne može točno utvrditi, rok počinje teći početkom mjeseca, odnosno godine u kojoj je nestala osoba po posljednjim vijestima bila živa → brak prestaje danom koji je pravomoćnim rješenjem suda utvrđen kao dan smrti nestalog bračnog druga
 - brak prestaje i više se ne može oživjeti
 - ako je rođeno dijete ubrzo nakon prestanka braka temeljem presumpcije smatrat će se ocem djeteta

Pravo na zadržavanje prezimena

U slučaju poništaja ili razvoda braka svaki od prijašnjih bračnih drugova može zadržati prezime koje je imao u trenutku prestanka braka. Ako se jedan od supružnika odluči vratiti na prezime koje je imao prije zaključenja braka može u roku od 6 mjeseci od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta.

Poništaj braka

- u slučaju da brak nije valjan poništaj braka jedan je od bračnih sporova i pokreće se tužbom
- uzroci:
 - a) maloljetnost
 - b) krvno ili civilno srodstvo
 - c) lišenje poslovne sposobnosti/nesposobnost za rasuđivanje
 - d) postojanje drugog braka/životnog partnerstva

12. Žurna mjera izdvajanja djeteta iz obitelji

Tablica 1 - Žurna mjera izdvajanja djeteta iz obitelji

ŽURNA MJERA IZDVAJANJA DJETETA IZ OBITELJI	
NADLEŽNOST:	Centar za socijalnu skrb
PRETPOSTAVKE	Postoji opasnost za život/zdravlje/dobrobit ako se ne izdvoji
INICIJATIVA	CZSS po službenoj dužnosti donosi rješenje Na prijedlog Djeteta/roditelja
ODLUČIVANJE O MJERI	-Donosi rješenje u upravnom postupku+ pomoć policije -Usmeno rješenje u roku 72 h otpraviti u pisanom obliku Roditelju/drugoj osobi
DUŽNOST CZSS	U roku 72 h podnijeti sudu prijedlog (elektroničkim putem) da donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi
DUŽNOST SUDA	Odlučiti o rješenju u roku 10 dana
DUŽNOST VODITELJA	
TRAJANJE MJERE	Max. 15 dana od dana oduzimanja djeteta Prestaje važiti: ako CZSS ili sud ne podnesu prijedlog i donesu odluku u roku 72 h i 10 dana + dodatnih 8 dana
ŽALBA	Postoji, odlučuje ministarstvo soc skrbi, ne odgađa izvršenje rješenja

13. Sklapanje i razvod braka

Zakonski okvir sklapanja braka

I. Pretpostavke za postojanje braka - bez čijeg ispunjenja brak pravno uopće ne nastaje, za povredu odredaba o tim pretpostavkama sankcija je radikalna jer ne nastaju pravne posljedice braka. (*ako ove pretpostavke nisu ispunjene – **brak ne postoji***)

- različitost spolova osoba koje sklapaju brak
- izjave o pristanku osoba koje sklapaju brak
- sudjelovanje ovlaštenog predstavnika države odnosno vjerske zajednice s kojim RH ima uređene pravne odnose za sklapanje braka u građanskom ili vjerskom obliku

a) Različitost spolova

- zakonski termini za ženu i muškarca koji žele sklopiti brak su ženik i nevjestica (oboje su nupturijenti)
- heteroseksualnost se prosuđuje prema stanju u trenutku sklapanja braka

moguće su dvije dvojbe:

hemafroditi

- osoba koja posjeduje obilježja odnosno žljezdano i morfološki spolne oznake i ženskog i muškog spola
- medicinskim vještačenjem u slučaju utvrđivanja postoji li brak ili ne trebalo bi utvrditi koji spol prevladava
- ako prevladava isti spol radi se o životnom partnerstvu i brak ne postoji
- u slučaju da prevladava različit spol brak postoji

transeksualnost

- osobe koje pripadaju jednom spolu, no žele i vjeruju u svoju pripadnost drugom spolu; smatraju da je njihov rodni identitet sputan spolnim i traže izlaz u promjeni spola
- **obvezan je upis promjene spola u državnu matricu** - *Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu*
- ako bi osoba promijenila spol, ali ne bi izmijenila podatke transeksualac ostaje prema osobnim dokumentima u spolu u kojem je rođen (*i dalje je Ivan nije Ivana*) i sklapanje braka neće biti dopušteno
- ako bi osoba ***naknadno promijenila spol*** brak bi pravno opstao prema osnovi ***da je to stečeno pravo jer se gleda stanje u trenutku sklapanja braka (tad je bio Ivan)***

b) Izjava o pristanku na sklapanje braka

- izjavu daju žena i muškarac **osobno i usmeno**
- ukoliko brak sklapa osoba koja ima teškoća u komuniciranju s okolinom (*gluha, gluhoonijema osoba, stranac*) izjavu o pristanku na sklapanje braka daje u nazočnosti i uz stručnu pomoć kvalificirane osobe tj. tumača
- relevantno je ono što je **rečeno** – ne zahtijeva se da rečeno odgovara pravoj volji osoba koje daju izjavu (*npr. ako je pod prisilom može naknadno tražiti razvod i kaznenopravno progonit onog tko ga je prisilo/ ili ići u parnični postupak o tome postoji li uopće brak*)

c) *Sudjelovanje ovlaštenog predstavnika države odnosno vjerske zajednice s kojim RH ima uređene pravne odnose za sklapanje braka u građanskom ili vjerskom obliku*

- brak se mora sklopiti **pred predstavnikom države (*matičar*) ili vjerske zajednice s kojom RH ima uređene pravne odnose**
- ugovorom između Svete Stoline i RH o pravnim pitanjima 1996. nastala je obveza države u vezi s priznavanjem građanskih učinaka braka koji se sklopi u Katoličkoj crkvi
- sa drugim većim vjerskim zajednicama u RH sklopljeni su ugovori nakon donošenja Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (*Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Evangelistička crkva, Evanđeoska crkva, Bugarska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva...*)
- sa manjim vjerskim zajednicama nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio da je povrijeđeno pravo sklapanja braka

Razvod braka

Pravo na tužbu/prijedlog za sporazumni razvod ima bračni drug, odnosno oba bračna druga. Muž nema pravo na tužbu za razvod za vrijeme trudnoće žene sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života (*ne odnosi se na ženu*).

Osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja pod uvjetom da je u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji

- prije donošenja rješenja sud je dužan zatražiti mišljenje CZSS
- protiv rješenja kojim se priznaje sposobnost nije dopuštena posebna žalba

Sud će razvesti brak:

1. ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma
2. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni
3. ako je od prestanka bračne zajednice protekla 1 godina

14. *Nemo pro praeterito allitur*

Obiteljski zakon jasno ističe kako potraživanje uzdržavanja djeteta prema roditelju, koji ga nije uzdržavao, zastaruje za vrijeme od 5 godina od dana nastanka obveze. Navedena odredba predstavlja iznimku od načela obiteljskog prava, još tamo iz rimskog prava – načela *nemo pro praeterito allitur*, odnosno „*nitko se ne hrani za prošlo vrijeme*“.

- Uzdržavanje se u pravilu dosuđuje samo za buduće vrijeme.
- kao **početni** dan za davanje uzdržavanja uzima se dan kad je parnica počela teći, odnosno od kad je podnesen zahtjev za uzdržavanje u slučaju kad je postavljen nakon podnošenja tužbe (*npr. u bračnom sporu*)

Maloljetna djeca

- početni dan je dan pokretanja bračnog spora, jer će sud u bračnom sporu i sporu o porijeklu djeteta po službenoj dužnosti odlučiti i o uzdržavanju
- ali zbog tog što obiteljska zajednica može prestati i prije pokretanja bračnog spora, pravo djeteta na uzdržavanje počinje teći već od prestanka obiteljske zajednice
- zbog zaštite majčinstva otac izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti joj naknadu za uskraćeno uzdržavanje i za vrijeme prije nego što je ona podnijela tužbu za uzdržavanje
- nema zapreke da netko dobrovoljno isplati uzdržavanje i za prošlo vrijeme

15. Aktivna i pasivna adoptivna sposobnost

Razlikujemo dvije skupine pretpostavki :

- I. pretpostavke na strani posvojitelja (*aktivna adoptivna sposobnost*) i
- II. pretpostavke na strani posvojenika (*pasivna adoptivna sposobnost*).

I. Aktivna adoptivna sposobnost

AFIRMATIVNE PRETPOSTAVKE	NEGATIVNE PRETPOSTAVKE (<i>adoptivne smetnje</i>)	
pozitivne osobine	Apsolutne smetnje	Relativne smetnje
dob	lišenje poslovne sposobnosti	srodnici u ravnoj lozi
državljanstvo	lišenje roditeljske skrbi	braća i sestre
bračni status	neprihvatljivo ponašanje i osobine	u odnosu skrbnik-štićenik

Pozitivne osobine

- U postupcima posvojenja vodit će se računa o tome da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako bi to bilo u skladu s dobrobiti djeteta.
- osoba od koje se može očekivati da će biti dobar roditelj

Dob

- Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina (*adoptio natura imitatur*).
- Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina.

Državljanstvo posvojitelja

- Posvojiti dijete može hrvatski državljanin.
- Iznimno, posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta.
- Ako su posvojitelj ili dijete strani državljani, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Status posvojitelja

Dijete mogu posvojiti:

- a) bračni i izvanbračni drugovi zajednički,
- b) jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta,
- c) jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga
- d) osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Adoptivne smetnje

a) Apsolutne adoptivne smetnje

Posvojiti ne može osoba:

1. koja je **lišena prava na roditeljsku skrb**
2. koja je **lišena poslovne sposobnosti** ili
3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da **nije poželjno povjeriti** joj roditeljsku skrb o djetetu

b) Relativne adoptivne smetnje

Ne može se posvojiti:

1. krvni srodnik u ravnoj lozi,
2. brat, odnosno sestra
3. skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi CZZS (*ni baka ne može posvojiti unuka, ni brat sestru, niti se može izvanbračno dijete – jer su izjednačena*)

II. Pasivna adoptivna sposobnost

- a) dobrobit djeteta
- b) dob djeteta
- c) pristanak djeteta
- d) pristanak roditelja
- e) *posebna okolnost – maloljetnost roditelja*
- f) pristanak djetetova skrbnika
- g) pristanak bračnog/izvanbračnog druga



Dobrobit djeteta

- Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
- U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.
- *što bi dijete odlučilo da može*



Dob djeteta

- Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.
- Dijete nepoznatog podrijetla može se posvojiti nakon isteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.
- ** prenatalno posvojenje nije dopušteno! – dijete mora biti mora biti rođeno i mora proći 6 tjedana od rođenja*



Pristanak djeteta i izražavanje mišljenja

- Ako je dijete navršilo dvanaest godina života, za zasnivanje posvojenja potreban je njegov pristanak.
- Dijete može opozvati svoj pristanak za posvojenje sve do pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
- Izjavu o povlačenju pristanka dijete daje osobno na zapisnik.
- Ako je dijete mlađe od dvanaest godina, dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju, a djetetovo mišljenje i želje uzimaju se u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelošću.
- Dijete daje pristanak, odnosno izražava mišljenje bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.



Pristanak roditelja

- U većini slučajeva za posvojenje je potreban pristanak djetetovih roditelja (*osim kada nije*). 😊
- Pristanak roditelja nije obvezan ako je roditelj:
 1. umro, nestao ili nepoznat ili
 2. lišen prava na roditeljsku skrb.

- Ako pristanak daju *maloljetni roditelji* ili *roditelj lišen poslovne sposobnosti* (neovisno u kojem dijelu je lišen poslovne sposobnosti)
- CZSS dužan ih je na prikladan način informirati o pravnim i činjeničnim posljedicama posvojenja djeteta
- Ako *roditelj lišen poslovne sposobnosti* **nije u stanju razumjeti** značenje pristanka za posvojenje njegov pristanak može nadomjestiti odluka suda

Maloljetnost roditelja

- Ne može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja.
- *Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda, odnosno drugih bližih srodnika.*
- Za posvojenje potreban je pristanak maloljetnih roditelja.

Pristanak djetetova skrbnika

- Za posvojenje djeteta potreban je pristanak skrbnika djeteta ako:
 - a. je roditelj umro, nestao ili nepoznat ili
 - b. lišen prava na roditeljsku skrb.
- Ako je dijete pod skrbništvom, a za posvojenje nije potreban pristanak skrbnika djeteta, skrbnik ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju djeteta.
- Ako je za posvojenje potreban pristanak skrbnika djeteta koji je zaposlenik centra za socijalnu skrb, sud donosi rješenje koje nadomješta pristanak za posvojenje.
- Ako skrbnik čiji je pristanak potreban odbije dati pristanak za posvojenje djeteta bez opravdanog razloga, sud može donijeti rješenje koje nadomješta pristanak skrbnika.
- Skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta

Pristanak bračnog, odnosno izvanbračnog druga

- Kad dijete posvaja jedan bračni, odnosno izvanbračni drug, potreban je pristanak drugoga bračnog, odnosno izvanbračnog druga.
- Pristanak se ne može opozvati.

16. Imenovanje skrbnika

Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i imenovanje skrbnika djetetu

1. CZSS donosi rješenje o stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu skrbnika
 - dužan je pribaviti mišljenje djeteta koje je sposobno shvatiti značenje skrbništva o osobi skrbnika, te uzeti u obzir želje djeteta o izboru osobe skrbnika, osim ako su u suprotnosti s njegovom dobrobiti
 - dužan je poštovati prije izraženu želju roditelja o izboru osobe skrbnika koju je roditelj sastavio u obliku javnobilježničke isprave (*anticipiranu naredbu*), ako su ispunjene

pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu, te ako to nije u suprotnosti s dobrobiti djeteta.

- Dijete se rješenjem povjerava na svakodnevnu skrb skrbniku, drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, domu za djecu ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Imenovanje skrbnika punoljetnim osobama

- a) Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti
- b) Dijete koje je poslovnu sposobnost steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno poslovne sposobnosti

1. Sud je dužan o pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti bez odgode obavijestiti CZSS.

2. CZSS dužan je u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja suda kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti, donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika.

- Dok rješenje o imenovanju skrbnika ne postane izvršno, posebni skrbnik imat će položaj skrbnika.

Imenovanje posebnog skrbnika

- rješenje o imenovanju posebnog skrbnika **donosi CZSS**, osim ako je zakonom propisano da rješenje o imenovanju posebnog skrbnika donosi sud
- Rješenjem o imenovanju posebnog skrbnika određuju se njegove dužnosti i ovlasti.

17. Lišenje roditeljske skrbi

Za lišavanje roditeljske skrbi nadležan je sud. Razlikujemo opće i posebne pretpostavke za lišavanje roditeljske skrbi.

a) Opće pretpostavke

- Kad sud utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava

b) Posebne pretpostavke

1. ako je napustio dijete
2. ako je dijete izloženo nasilju među odraslim članovima obitelji

3. ako na temelju izvješća centra za socijalnu skrb proizlazi da roditelj ne poštuje mjere, odluke i upute koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno donio centar za socijalnu skrb ili sud

4. ako na temelju izvješća i procjene centra za socijalnu skrb proizlazi da bi povratak djeteta u obitelj nakon provedene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta predstavljao ozbiljnu opasnost za djetetov život, zdravlje i razvoj

5. na temelju pravomoćne presude kojom je roditelj osuđen za neko od sljedećih kaznenih djela počinjenih na štetu svog djeteta:

- kaznenih djela protiv:
 - spolne slobode i spolnog ćudoređa
 - braka, obitelji i mladeži
 - života i tijela
 - spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

6. ako su mentalne sposobnosti roditelja u tolikoj mjeri ograničene da nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan sadržaj roditeljske skrbi, pri čemu je ugrožena dobrobit djeteta

c) Inicijativa

- dijete,
- roditelj,
- centar za socijalnu skrb + *dužan je sudu dostaviti izvješća i procjene na kojima temelji svoj zahtjev*
- državni odvjetnik za mladež + *dužan je dostaviti pravomoćnu presudu na temelju koje je roditelj osuđen za kaznena djela*
- Kad postupak pred sudom pokreću ostale osobe, izvješće i procjenu centar za socijalnu skrb podnosi u roku od osam dana od dana od kad to sud od njega zahtijeva.

18. Izjava pristanka kod sklapanja braka

- izjavu daju žena i muškarac **osobno i usmeno**
- ukoliko brak sklapa osoba koja ima teškoća u komuniciranju s okolinom (*gluha, gluhoonijema osoba, stranac*) izjavu o pristanku na sklapanje braka daje u nazočnosti i uz stručnu pomoć kvalificirane osobe tj. tumača
- relevantno je ono što je **rečeno** – ne zahtijeva se da rečeno odgovara pravoju volji osoba koje daju izjavu (*npr. ako je pod prisilom može naknadno tražiti razvod i kaznenopravno progonit onog tko ga je prisilo/ ili ići u parnični postupak o tome postoji li uopće brak*)

19. Pravo djeteta na vjeroispovijest

Dijete koje je sposobno oblikovati vlastito mišljenje ima pravo na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u stvarima koje se njega tiču a to je među ostalim i pravo na slobodu vjeroispovijesti.

20. Oспорavanje očinstva utvrđenog priznanjem (dva roka)

Tužbu radi oспорavanja očinstva utvrđenog priznanjem može podnijeti:

- a) dijete
- b) muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta
- c) muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo

a) Tužba djeteta

- rok: do navršene 25 godine života
- ako je dijete *maloljetno* tužbu u njegovo ime podnosi **posebni skrbnik** kojega imenuje CZSS
- ako je dijete *punoljetno i lišeno poslovne sposobnosti u osobnim stvarima* tužbu može podnijeti njegov zakonski zastupnik uz prethodno odobrenje CZSS



stranke u postupku

TUŽITELJ

dijete

TUŽENIK

Upisani otac i majka - *jer je otac mogao biti upisan samo uz njen pristanak pred matičarom/CZSS*

b) Tužba muškarca koji je priznao očinstvo



Subjektivni rok

- muškarac koji je u maticu rođenih upisan kao otac djeteta na temelju priznanja očinstva, a poslije je saznao za činjenicu koja isključuje njegovo očinstvo, može tužbom oспорavati svoje očinstvo u roku od šest mjeseci od dana saznanja za tu činjenicu - rok vezan uz saznanje



Objektivni rok

- Najkasnije do navršene sedme godine života djeteta

Priznanje pod prisilom

- **Rokovi:** šest mjeseci od priznanja ili najkasnije do sedme godine života djeteta
- oba roka su **objektivna** – ne postoji neki subjektivni doživljaj priznavatelja i nije teško utvrditi kad počinje teći

Muškarac lišen poslovne sposobnosti u osobnim stvarima

Tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti njegov **zakonski zastupnik**



stranke u postupku

TUŽITELJ

Muškarac koji je priznao očinstvo

TUŽENIK

Majka i dijete

c) Tužba muškarca koji sebe smatra ocem

- **Objektivni rok:** godinu dana od upisa priznanja očinstva u maticu rođenih
- Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta može tužbom osporavati očinstvo osobi koja je to dijete priznala za svoje ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo.
- U postupku sud će, prije nego što započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja očinstva, odrediti na trošak tužitelja, izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti radi utvrđivanja očinstva tužitelja.

AKO MUŠKARAC NIJE OTAC DJETETA

sud će presudom odbiti tužbeni zahtjev u cijelosti

AKO MUŠKARAC IPAK JE OTAC DJETETA

sud će nastaviti raspravljati i odlučivati o zahtjevima radi utvrđivanja i osporavanja očinstva

Muškarac lišen poslovne sposobnosti u osobnim stvarima

Tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti njegov **zakonski zastupnik**



stranke u postupku

TUŽITELJ

Muškarac koji sebe smatra ocem

TUŽENIK

- dijete⁵
- majka
- upisani otac⁶

⁵ Dijete zastupaju zakonski zastupnici

⁶ Majka i upisani otac zastupaju dijete *pod uvjetom da imaju roditeljsku skrb*

21. Parnični postupak

Sudski postupak po pravilima kojega se rješavaju sporovi u tzv. građanskopravnim stvarima, odnosno u kojem se pruža zaštita ugroženim ili povrijeđenim subjektivnim građanskim pravima. U parničnim postupcima stranke su ravnopravne.

Sudovi, po pravilima parničnoga postupka, raspravljaju i odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina, o osobnim i obiteljskim odnosima građana te u radnim, trgovačkim, imovinskim i drugim građanskopravnim sporovima, osim ako zakonom nije za neke od tih sporova iznimno određeno da ih sud rješava po pravilima kojega drugoga postupka. Parnični postupak redoviti je put pravne zaštite u građanskopravnim stvarima.

22. Vrste građanskih sudskih postupaka



23. Solidarne obveze bračnih drugova⁷

- za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, kao i za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom.
- ako je radi namirenja zajedničkih obveza iz suvlasničkoga dijela bračne stečevine ili iz vlastite imovine jednoga bračnog druga naplaćeno više nego što iznosi njegov dio duga, taj bračni drug ima prema drugom bračnom drugu pravo na naknadu toga iznosa iz njegova dijela bračne stečevine, odnosno iz njegove vlastite imovine

⁷ čl.44- ObZ-a

24. Može li doći do prestanka posvojenja?⁸

Do prestanka posvojenja kao takvog ne može doći, no može doći do prestanka roditeljske skrbi koju posvojitelj stječe posvojenjem djeteta, a to se događa kada dijete **stekne potpunu poslovnu sposobnost** (punoljetnošću ili sklapanjem braka prije punoljetnosti) ili **smrću roditelja/posvojitelja**

25. Uloga obitelji prema Konvenciji o pravima djeteta⁹

Osobito je važna uloga obitelji na razini početnih identifikacija i emocionalnih iskustava.

Obitelj je početna matrica čovjekove ličnosti, pa je od nepobitne važnosti za svako dijete. Dominantno je svojstvo obitelji rađanje, podizanje i odgoj djece te aktivno zajedništvo njenih članova.

Zbog nužde, prirodne ovisnosti djeteta o obitelji, odnosno o njenim članovima, dijete ima najviše prava vezanih uz svoju obitelj, odnosno njene ostale članove (prije svega roditelje). Prava koje dijete može ostvarivati u obitelji determiniraju ga kao pravni subjekt i od presudne su važnosti za psihičko djeteta i njegovu emotivnu sigurnost.

Polazna je konstatacija, kad je o obiteljima riječ, da djeca imaju u obitelji, spram obitelji i njenih članova (*prije svega roditelja*) prava koja ih determiniraju kao subjekte tih, obiteljskih odnosa i koja im pripadaju po naravi stvari. Time prava djece u obitelji imaju atribut izvornih, autohtonih prava, dakle prava koja se izvode iz biti djeteta, koja su *conditio sine qua non*, koja su svojstvena upravo tom subjektu i ne mogu biti negirana pravima drugih subjekata (u obitelji).

Pod pravima djece u obitelji razumijevamo prava koja su neposredno vezana uz obitelj kao društvenu skupinu i prirodno okruženje djeteta i koja su vezana uz ostale članove njegove obitelji, a u prirodnoj interakciji djeteta s ostalim članovima obitelji. Šire poimanje prava djece u obitelji podnijelo bi i identificiranje nekih drugih prava koje dijete posredno ostvaruje kroz obitelj ili u njoj, kao npr. *pravo na ime, pravo na državljanstvo, pravo na socijalni standard življenja, na uživanje vlastite kulture itd.*

No, smisao je prava djece u obitelji pravno oživotvorenje svih potreba koje djetetu omogućuju svestran, pravilan, pun razvoj njegove osobnosti kojoj je temelj emotivna povezanost s vlastitom obitelji, roditeljima, braćom i sestrama, pa i s članovima njegove porodice (*s bakama i djedovima i drugim krvnim srođnicima*).

Prava djece u obitelji su:

- a) pravo djeteta da živi sa svojim roditeljima;
- b) pravo djeteta na odgoj;

⁸ Dubravka Hrabar. (2008). *Posvojenje na razmeđu interesa posvojitelja i posvojenika*. Hrčak portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. <https://hrcak.srce.hr/file/45818>

⁹ Dubravka Hrabar. (1994,). *Prava djece u obitelji*. Hrčak portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. <https://hrcak.srce.hr/file/46738>

- c) pravo djeteta na saznanje vlastitog podrijetla;
- d) pravo djeteta na razvoj

26. Postupak posvojenja¹⁰

Pokretanje postupka

- postupak pokreće CZZS na prijedlog osobe koja želi posvojiti kada na svom području mjesne nadležnosti uoči da postoji dijete za posvojenje
- javnost je isključena
- Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

Faze postupka

- I. pripremne radnje
- II. središnja faza
- III. zasnivanje posvojenja i pravni učinci

I. Pripremne radnje

- prijava namjere posvojenja i zahtjev za mišljenjem o podobnosti i prikladnosti za posvojenje (*psihosocijalni profil, radna sposobnost...*)
- stručna priprema za posvojenje
- Centar za socijalnu skrb mora dati mišljenje u roku od 6 mjeseci od zaprimanja prijave i zahtjeva

Stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

- Ako osobe koje su podnijele zahtjev za procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje zadovoljavaju zakonske pretpostavke za posvojenje, CZZS ih upućuje na obvezu sudjelovanja u **programu stručne pripreme za posvojenje**.
- Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati elemente koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaj stručnoga mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metode utvrđivanja podobnosti i prikladnosti,

¹⁰ PROTOKOL O POSTUPANJU U POSTUPCIMA POSVOJENJA

1. upis u evidenciju djece s utvrđenim pretpostavkama
2. odabir najprikladnijeg posvojitelja
3. postupanje u slučajevima ako nema najprikladnijeg
4. postupak zasnivanja posvojenja
5. upoznavanje s djetetom
6. zasnivanje posvojenja – pravomoćnim rješenjem gotovo!

sadržaj izvješća o djetetu, vođenje registra o potencijalnim posvojiteljima te način vođenja registra o posvojenjima.

- to stručno mišljenje sadrži i njihove podatke o identitetu potencijalnog posvojitelja (*OIB, osobno ime (i rođeno prezime), datum i mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stanovanja*)

Stručna priprema potencijalnih posvojitelja

- Poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju **stručni radnici** centra za socijalnu skrb ili druge ustanove socijalne skrbi nadležne prema prebivalištu, odnosno boravištu potencijalnih posvojitelja i organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.
- Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati uvjete koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obvezan sadržaj i način provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjete stručne osposobljenosti radnika, kao i način vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja.

Status potencijalnog posvojitelja

- Centar za socijalnu skrb na temelju pozitivnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalne posvojitelje upisuje u registar potencijalnih posvojitelja.

Izbor najprikladnijeg posvojitelja

- *Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta među potencijalnim posvojiteljima koji su upisani u registar potencijalnih posvojitelja izabire onoga koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir:*
 - 1. osobine i potrebe djeteta opisane u izvješću o djetetu i*
 - 2. stručno mišljenje centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja.*
- *Ako je od izrade mišljenja o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja do pokretanja postupka proteklo više*
- *od godinu dana, centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta potencijalnih posvojitelja preispitat će bez odgode jesu li se okolnosti promijenile*

II. Središnja faza

Postupak davanja pristanka

- Roditelj djeteta, bračni, odnosno izvanbračni drug osobe koja namjerava posvojiti dijete, dijete, odnosno njegov skrbnik daju pristanak za posvojenje pred centrom za socijalnu skrb nadležnim prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu osobno na zapisnik, nakon čega im se uručuje prijepis ovjerenoga zapisnika.
- Ako su osobe dale pristanak za posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji ne vodi postupak zasnivanja posvojenja, taj centar za socijalnu skrb će odmah dostaviti ovjereni zapisnik o tome centru za socijalnu skrb koji vodi postupak zasnivanja posvojenja.
- Pristanak za posvojenje roditelj može dati centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu, odnosno boravištu i prije pokretanja postupka zasnivanja posvojenja, ali tek kad dijete navrší šest tjedana života.
- Prije nego što osobe daju pristanak, centar za socijalnu skrb će ih upoznati sa svim pravnim i psihosocijalnim posljedicama pristanka i posvojenja.

Pravo na izražavanje mišljenja srodnika, odnosno roditelja djeteta

- Centar za socijalnu skrb saslušat će po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje.
- Centar za socijalnu skrb će u postupku posvojenja dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno.
 - o *njegovo mišljenje nije obvezujuće, već će stručni radnici centra sadržaj tog mišljenja uzeti u obzir prilikom donošenja stručne procjene o tome je li posvojenje u konkretnom slučaju najbolji oblik trajnog zbrinjavanja djeteta*
- Pri postupanju iz stavka 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb je osobito dužan voditi računa o tajnosti postupka posvojenja.

Priprema djeteta i ostvarivanje osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja

- Centar za socijalnu skrb će u suradnji s udomiteljem, odnosno ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.

- Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom može se omogućiti samo u odnosu na najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja i to nakon što su roditelji, odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje.
- Iznimno, centar za socijalnu skrb može omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja i bez pristanka roditelja, odnosno skrbnika za posvojenje, ako je pokrenut postupak pred sudom radi donošenja rješenja koje nadomješta pristanak roditelja, odnosno skrbnika za posvojenje. (*smrt, nestali, lišen skrbi*)
- Za ostvarivanje osobnih odnosa potrebna je suglasnost centra za socijalnu skrb.
- Za vrijeme trajanja ostvarivanja osobnih odnosa centar za socijalnu skrb će osigurati obitelji posvojitelja stručnu pomoć i potporu te će procjenjivati budući odnos djeteta i posvojitelja.
- Najprikladniji potencijalni posvojitelj kod kojeg dijete boravi radi ostvarivanja osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja ima pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu.

Pravo djeteta na informacije o posvojenju

- Centar za socijalnu skrb upoznat će potencijalne posvojitelje s pravom djeteta da od posvojitelja dozna da je posvojeno te će im se savjetovati da djetetu najkasnije do sedme godine kažu da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.

III. Zasnivanje posvojenja

Stranke u postupku zasnivanja posvojenja

- Stranke u postupku zasnivanja posvojenja su **dijete i najprikladniji potencijalni posvojitelj**.
- Roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku, **nije stranka** u postupku zasnivanja posvojenja.
- Kad dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta, njegov bračni ili izvanbračni drug je stranka u postupku, a drugi roditelj djeteta nakon isteka roka od trideset dana od dana potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje nije stranka u postupku zasnivanja posvojenja.
- Roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten rješenjem suda, **nije stranka** u postupku zasnivanja posvojenja.
- Roditelj čiji pristanak za posvojenje djeteta nije potreban, **nije stranka** u postupku zasnivanja posvojenja

Sadržaj Rješenja o posvojenju

Izreka rješenja centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje sadrži:

ZA POSVOJENIKA	ZA POSVOJITELJE	ZA RODITELJE
osobno ime i prezime	osobno ime i rođeno prezime	osobno ime i rođeno prezime
spol	OIB	OIB
dan, mjesec, godinu i sat rođenja	datum i mjesto rođenja	datum i mjesto rođenja
mjesto rođenja	nacionalnost i državljanstvo	nacionalnost i državljanstvo
nacionalnost i državljanstvo	prebivalište i adresa stanovanja	prebivalište i adresa stanovanja
godina i redni broj upisa u matici rođenih	zanimanje	zanimanje

- određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji
- određenje da se djetetu ima odrediti novi osobni identifikacijski broj koji će se upisati u maticu rođenih, ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta
- Ako je zasnivanjem posvojenja došlo do promjene osobnih podataka posvojenika, izreka rješenja sadrži i nove osobne podatke.
- U rješenju odredit će se da će se **posvojitelji upisati u maticu rođenih kao roditelji** djeteta, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da to nije u interesu djeteta.
- Za određenje da se posvojitelji upisuju kao roditelji potreban je pristanak posvojenika koji je navršio dvanaest godina život

Upis osobnih podataka u maticu rođenih na temelju posvojenja

- U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji ako je to određeno rješenjem.
- U maticu rođenih djeteta matičar će upisati bilješku o izvršenom posvojenju uz napomenu da se na temelju toga upisa više ne izdaju isprave.
- Nakon toga matičar će izvršiti novi temeljni upis činjenice rođenja prema podacima iz rješenja o posvojenju.
- Matičar će djetetu upisati u maticu rođenih novi osobni identifikacijski broj ako je to određeno rješenjem.

Žalba protiv rješenja o posvojenju

- Protiv rješenja o zasnivanju posvojenja stranka može podnijeti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.
- Posvojenje je zasnovano kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno.
- Centar za socijalnu skrb dužan je pravomoćno rješenje o posvojenju odmah dostaviti nadležnomu matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta, kao i centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta posvojitelja.

27. Tko sve mora dati pristanak za upis priznanja očinstva?

a) Majka

- punoljetna majka neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti
- maloljetna majke *koja je navršila* 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja
- maloljetna majka *mlađa* od 16 godina uz suglasnost zakonskog zastupnika

Majka nije živa ili joj je boravište nepoznato najmanje 2 mjeseca

- Pristanak djetetova skrbnika uz prethodno odobrenje CZSS
- Pristanak djeteta starijeg od 14 godina kojem se priznaje očinstvo
- majka daje pristanak u obliku *zapisničke izjave* pred matičarom, sudom ili Centrom za socijalnu skrb
- **rok:** 15 dana – ako ne da smatra se da je uskratila pristanak na priznanje očinstva i matičar ne smije upisati priznato očinstvo

b) Dijete¹¹

kojemu se priznaje očinstvo, a napunilo je 14 godina i razumije značenje pristanka

Tražimo pristanak djeteta za upis priznanja očinstva

- ako je to dijete starije od 14 godina i razumije značenje priznanja, ako **ne želi dati pristanak** do upisa priznatog očinstva **neće doći**
- to je njegova **osobna izjava** (*ne zastupa ga majka*) koja upućuje na djelomičnu poslovnu sposobnost maloljetnog djeteta

¹¹ Pretpostavke su *kumulativne* (nepostojanje bilo koje neće dovesti do upisa priznanja očinstva)

 *Ne tražimo pristanak djeteta za upis priznanja očinstva – do upisa će doći bez djetetova pristanka*

- kada je dijete mlađe od 14 godina (*čak i ako bi shvatilo značenje pristanka*)
- kada je dijete starije od 14 godina ali ne shvaća značenje pristanka
- u obje situacije matičar će upisati priznanje očinstva ako dobije samo pristanak majke, a Centar za socijalnu skrb daje suglasnost pod posebnim okolnostima
- dijete daje pristanak pod navedenim pretpostavkama na zapisnik pred Centrom za socijalnu skrb
 - o zakonom se navodi mjesna nadležnost CZZS – vezana uz prebivalište/boravište djeteta

c) Majka i njezin muž

- Ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta

 *Opće pravilo*

- do 14. godine – samo majka daje pristanak
- nakon 14. godine – majka i dijete daju pristanak

 *Iznimke*

a) samo dijete (*bez majke*)

- kad je starije od 14 i shvaća značenje riječi, a **kod majke postoje prepreke** da se i ona usuglasi:
 1. umrla je/proglašena umrlom
 2. nepoznatog boravišta najmanje 2 mjeseca

b) samo majka (*bez djeteta*)

- dijete starije od 14 ali ne razumije značenje pristanka
- Majka poslovno sposobna ili djelomično lišena poslovne sposobnosti ali NE u dijelu koji se odnosi na osobna stanja

28. Načela obiteljskog prava

Načelo ravnopravnosti žene i muškarca

- Žena i muškarac imaju međusobno jednaka prava i dužnosti u svim obiteljsko-pravnim odnosima, a posebno u odnosu na roditeljsku skrb.
- U partnerskim odnosima zabranjena je diskriminacija prema spolu i nasilje prema partneru.

Načelo solidarnosti, uzajamnoga poštovanja i pomaganja svih članova obitelji

- Solidarnost je temeljno načelo obiteljskog života. Svi članovi obitelji moraju se uzajamno poštovati i jedan drugom pomagati.
- Nasilje u obitelji predstavlja posebno tešku povredu načela iz stavka 1. ovoga članka. Prevencija, suzbijanje i sankcioniranje svih vrsta nasilja u obitelji uređuje se posebnim zakonom.

Načelo prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta

- Sudovi i javnopravna tijela koja vode postupke u kojima se izravno ili neizravno odlučuje o pravima djeteta moraju ponajprije štititi prava djeteta i njegovu dobrobit.
- Dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s oba roditelja, osim ako je to u suprotnosti s djetetovom dobrobiti.

Načelo prvenstvenoga prava roditelja da skrbe o djetetu te dužnosti tijela da im pruža pomoć

- Roditelji prije svih imaju pravo, dužnost i odgovornost živjeti sa svojim djetetom i skrbiti se o djetetu, a pomoć im se pruža i intervenira samo u slučaju potrebe.

Načelo razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život

- Mjere kojima se zadire u obiteljski život prihvatljive su ako su nužne te se njihova svrha ne može uspješno ostvariti poduzimanjem blažih mjera uključujući i preventivnu pomoć, odnosno potporu obitelji.

Načelo skrbničke zaštite

- Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod skrbništvom..

Načelo sporazumnog rješavanja obiteljskih odnosa

- Poticanje sporazumnog rješavanja obiteljskih odnosa zadaća je svih koji obitelji pružaju stručnu pomoć ili odlučuju o obiteljskim odnosima.

Načelo žurnosti u rješavanju obiteljsko-pravnih stvari u vezi s djetetom

- U svim postupcima u obiteljsko-pravnim stvarima u vezi s djetetom nadležna tijela moraju postupati žurno uz istodobnu zaštitu djetetove dobrobiti.

29. Objasni ravnopravnost + gdje bračni drugovi nisu ravnopravni

Članak 31. ObZ u st. 1. propisuje kako su bračni drugovi ravnopravni. čl. 31. dalje navodi bračni drugovi dužni su jedan drugomu biti vjerni, uzajamno se pomagati i uzdržavati, međusobno se poštovati te održavati skladne bračne i obiteljske odnose. Bračni drugovi sporazumno odlučuju o rađanju i podizanju djece te o obavljanju poslova u obiteljskoj zajednici.

30. Verzijski zahtjev kod uzdržavanja (kad?)

Fizička ili pravna osoba koja nije bila dužna uzdržavati, a snosila je troškove uzdržavanja neke osobe, može tužbom tražiti naknadu tih troškova od onog koji je po ovome Zakonu bio dužan davati uzdržavanje, ako su učinjeni troškovi bili opravdani. Također, članak jasno kaže da se ovakvo pravo na naknadu odnosi i na roditelje djeteta. **Naknada tih troškova odnosi se na zadnjih 5 godina uzdržavanja**

31. *Perturbatio sanguinis*

Brak ne mogu sklopiti:

- krvni srodnici u **ravnoj liniji**
- krvni srodnici u **pobočnoj liniji do IV. stupnja**

jednako je za odnose nastale **posvojenjem**

31. Pravo djeteta na obrazovanje

Prema Konvenciji o pravima djeteta, *pravo na obrazovanje* smatra se jednim od izvornih prava djeteta. Također ono ulazi i u sadržaj roditeljske skrbi kao jedno od osobnih prava djeteta koje su roditelji dužni štititi. Obrazovna prava su dvojake naravi. Postoje prava na pristup obavijestima iz sredstava javnog priopćavanja pri čemu Konvencija želi poticati širenje informacija i materijala važnih za kulturne i socijalne probitke.

Drugi – užu sadržaj priznaje se djetetu *pravo na progresivno stjecanje znanja, pravo na obvezno i besplatno osnovno školovanje, pravo na dostupnost višeg obrazovanja djeci prema njihovim sposobnostima*. Obrazovanje djeteta treba se temeljiti na razvoju djetetove osobnosti, njegovih vještina i psihofizičkih sposobnosti, na poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Prema članku 94. ObZ-a

(1) Roditelji ne smiju prisiljavati dijete na obrazovanje koje nije u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

(2) U slučaju spora između djeteta i roditelja vezanog za obrazovanje djeteta, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja donijeti rješenje radi zaštite dobrobiti djeteta.

Pravo na izbor obrazovanja ne podrazumijeva samo pravo na upis u osnovnu školu, već i pravo na upis u srednju školu. To obuhvaća i izbor vrste škole koju će dijete pohađati a roditelji u tom slučaju mogu imati savjetodavnu ulogu. Nažalost, nepostojanje određene škole na području djetetovog prebivališta onemogućit će dijete u ostvarivanju tog prava.

Postoje i subjektivne okolnosti na strani djeteta, tj. njegove intelektualne, zdravstvene i slične (ne)sposobnosti. Izbor škole biti će i u uskoj vezi s mogućnostima roditelja da financijski podrže djetetovu odluku na izbor određene vrste škole odnosno pohađanja škole izvan mjesta stanovanja.

Ovo pravo omogućuje i slobodan odabir predmeta a najčešće se pritom spominje izbor predmeta vjerouk i spolnog odgoja u školama. Za rješavanje mogućeg sukoba između roditelja ili roditelja i djeteta nadležan je izvanparnični sud, a postupak mogu pokrenuti roditelji, centar ili dijete.

33. Obiteljska medijacija

Postupak u koje stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora.

Obiteljski medijator – nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora

Svrha

- postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i dr. sporazuma u vezi s djetetom
- bračni drugovi mogu se sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi

Provedba

- prije pokretanja sudskog postupka
- za vrijeme pokretanja sudskog postupka
- nakon dovršetka sudskog postupka
- ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i osiguranja
- *iznimno tijekom postupka ovrhe radi ostvarivanja odnosa s djetetom se može predložiti strankama da pristupe*

Načelo povjerljivosti

- Medijatori su dužni čuvati povjerljive informacije i podatke osim:
 - o ako je priopćenje informacija nužno za provedbu ili ovrhu sporazuma
 - o ako je priopćenje informacija nužno radi zaštite djeteta čija je dobrobit ugrožena ili radi uklanjanja opasnosti od teške psihičke ili fizičke povrede integriteta osobe
- medijator je dužan stranke uputiti u opseg načela povjerljivosti

Postizanje sporazuma u obiteljskoj medijaciji

- stranke moraju razumjeti činjenično stanje i sadržaj sporazuma – medijator ih je dužan uputiti na mogućnost provjere sporazuma od strane drugog stručnjaka
- plan o zajedničkoj skrbi ili dr. sporazumi moraju biti **u pisanom obliku i potpisani od svih stranaka**
- taj plan/sporazum stječe svojstvo ovršne isprave ako ga sud na prijedlog stranaka u izvanparničnom postupku odobri

Nepostizanje sporazuma u obiteljskoj medijaciji

- ako se ne sporazume o planu/sporazumu medijator će u izvješću o obustavi postupka medijacije navesti jesu li obje stranke aktivno sudjelovale
- to će izvješće uručiti sudionicima i dostaviti sudu

Troškovi obiteljske medijacije

- Ukoliko se medijacija provodi unutar sustava socijalne skrbi naknada se ne naplaćuje
- Ako se provodi van sustava tada se naknada naplaćuje

34. Apsolutne i relativne smetnje kod skrbništva

Skrbnik ne može biti

APSOLUTNE SMETNJE	RELATIVNE SMETNJE
osoba lišena poslovne sposobnosti	- osoba s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
osoba lišena roditeljske skrbi	- osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ¹² ili dosmrtnom ¹³ uzdržavanju
	- osoba čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika

¹² **Ugovor o doživotnom uzdržavanju** – sporazum stranaka o uzdržavanju, prema kojem će davatelj uzdržavati primatelja, a primatelj uzdržavanje daje izjavu da će njegova imovina prijeći na davatelja uzdržavanja u trenutku smrti primatelja (stjecanje imovine odgođeno do trenutka smrti)

¹³ **Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju** – primatelj uzdržavanja za života prenosi na davatelja svoju imovinu ili dio imovine, a davatelj se obvezuje uzdržavati ga od tada pa sve do smrti primatelja

	osoba od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štíćenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika
--	--

Ivan Šimović

1. Skrbništvo

Obiteljskoppravna ustanova namijenjena zaštiti pojedinih zakonom određenih fizičkih osoba koje zbog svoje dobi, zdravstvenog stanja ili spriječenosti nisu u stanju same brinuti o svojim pravima i interesima

Prema čl. 218. ObZ-a skrbništvo je oblik zaštite:

- a) Djeteta bez roditeljske skrbi
- b) Osobe koja nije u mogućnosti štítiti svoja prava i interese¹⁴
- c) Osobe lišene poslovne sposobnosti

Svrha skrbništva

- a) Djetetu štíćeniku nadomješta se roditeljska skrb
- b) Punoljetnom štíćeniku **lišenom poslovne sposobnosti**¹⁵ osigurava se zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničena
 - štíti se onaj dio naše osobnosti gdje se osoba ne može štíti sama ili ne može štíti druge osobe
 - postavlja se ili nadomješta **zakonski zastupnik** koji u ime i za račun osobe pod skrbništvom daje pravno relevantne izjave volje

Skrbnik - osoba koja je rješenjem Centra za socijalnu skrb (*iznimno drugog tijela*), postavljena za skrbnika nakon što je utvrđeno da ima osobine i sposobnosti za obavljanje odgovorne skrbničke dužnosti te je pristala biti skrbnikom

Štíćenik - osoba pod skrbništvom

maloljetna ili punoljetna osoba koja je pod skrbništvom, odnosno osoba o čijim se pravima i interesima brine skrbnik

¹⁴ **Pravna sposobnost** – sposobnost biti subjektom u pravnom prometu; nositelj prava i obveza koje joj priznaje pravni poredak - stječe se rođenjem; gubi smrću

¹⁵ **Poslovna sposobnost** – sposobnost davati pravno relevantne izjave volje, stječe se s 18. (+ iznimke)

Dostojanstvo štićenika je **nepovredivo**. - ima pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja i ponižavajućeg postupanja

Propisi koji uređuju skrbništvo u RH

- I. *Konvencija o pravima djeteta*
 - dijete kojem je privremeno ili trajno uskraćeno obiteljsko okružje ili koje zbog vlastite dobrobiti ne smije ostati u obiteljskom okružju, ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć od države
 - države strane će u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom osigurati zamjensku skrb za takvo dijete.
- II. *Ustav*
 - Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb.
 - Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.
 - Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.
- III. *Obiteljski zakon*
 - osnovni izvor koji uređuje skrbništvo i postupke u vezi sa skrbništvom (*određivanje skrbništva, skrbništvo za maloljetne, punoljetne, posebne slučajeve, prava i dužnosti skrbnika, nadležnost i postupak*)
 - dopunski izvori: *Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama*
- IV. *Provedbeni propisi*
 - *Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika*
 - *Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika*

Osnovna načela

- I. primjerena skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi i odrasle osobe s duševnim smetnjama
- II. društvena skrb za osobe koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima

I. Načelo skrbničke zaštite

- Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod skrbništvom.

- mora biti: *primjerena*¹⁶, *individualizirana*¹⁷ i u skladu s dobrobiti štíćenika

Svatko je dužan obavijestiti Centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o **svim oblicima zanemarivanja** ili nehalnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.

Svatko je dužan obavijestiti Centar za socijalnu skrb o **potrebi pružanja zaštite punoljetnim osobama** koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima, a **zdravstvene ustanove** dužne su na zahtjev CZSS ili po službenoj dužnosti dostaviti podatke CZSS o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih se osoba nije u stanju brinuti o svojim pravima i interesima.

Obavljanje poslova skrbništva

- a) Centar za socijalnu skrb
- b) Posebni skrbnik
- c) Skrbnik

Dužnosti

- I. **Centar za socijalnu skrb pokreće postupak** za stavljanje pod **skrbništvo** i **imenovanje** skrbnika *ex officio*
- II. **CZSS dostavlja obavijest** o tome da neku osobu treba staviti pod skrbništvo matičaru, pravosudnim i dr. državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave, djetetu, bračnom drugu, srodnicima i dr. članovima kućanstva, dr. ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama i izabrani doktor obiteljske medicine
- III. **Sud pokreće postupak za lišenje poslovne sposobnosti** *ex officio*

Stvarna i mjesna nadležnost za provođenje skrbništva

a) Stvarna nadležnost

- I. stupanj – Centar za socijalnu skrb¹⁸
- II. stupanj – Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
- III. stupanj - nekada upravni spor (tada se primjenjuje *Zakon o upravnim sporovima*)

- Centar za socijalnu skrb postupa po *Zakonu o socijalnoj skrbi, ZUP-u i ObZ-u*
- Reformom iz 2005. smanjena je nadležnost CZSS jer mnoge od njih zadiru i utječu na ljudska prava

b) Mjesna nadležnost

- prebivalište¹⁹/boravište²⁰ osobe pod skrbništvom, osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili osobe kojoj treba imenovati posebnog skrbnika
- ako štíćenik promijeni prebivalište mijenja se i mjesna nadležnost CZSS

¹⁶ **primjerena** – mora se štiti osobnost pojedinca kojom se pruža (*osobna prava*)

¹⁷ **individualizirana** – zaštita se mora prilagoditi potrebama pojedinog štíćenika)

¹⁸ javna ustanova koju osniva RH rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

¹⁹ Mjesto na kojem osoba trajno boravi

²⁰ Mjesto na kojem osoba privremeno boravi (*zadržava do 30 dana*)

- za stavljanje pod skrbništvo, odnosno za imenovanje posebnog skrbnika djetetu smještenom u ustanovu socijalne skrbi, odgojno-obrazovnu, zdravstvenu ili drugu ustanovu, odnosno udomiteljsku obitelj, mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta djeteta

II. *Maloljetno dijete*

- mjesna nadležnost se veže uz mjesto prebivališta/boravišta roditelja
 - uvažava se okolnost da je pri pružanju skrbničke zaštite često potrebno raditi i s roditeljima djeteta kako bi ih se osposobilo da ponovno preuzmu skrb
- Ako roditelji žive odvojeno nadležan je CZSS prema prebivalištu ili boravištu onoga roditelja s kojim dijete živi
- ako dijete ne živi s roditeljima i povjereno je nekom drugom ili domu
 - P/B roditelja koji sam ili u većoj mjeri izvršava ostale sadržaje roditeljske skrbi
- mjesna nadležnost CZSS za dijete ne mijenja se ako je roditeljima oduzeta roditeljska skrb, osim u slučaju posvojenja

Ovlasti Centra za socijalnu skrb pri pružanju skrbničke zaštite

- provodi skrbništvo - donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo maloljetne osobe
- pokreće postupak za lišenje i vraćanje PS i sudjeluje u njemu - donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo osobe lišene PS ili rješenje o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti
- imenuje posebnog skrbnika kad je to predviđeno zakonom - imenuje skrbnika ili sam obavlja dužnost skrbnika
- nadzire rad skrbnika i pomaže mu pri obavljanju dužnosti skrbnika
- daje odobrenje skrbniku za pravne poslove koji prelaze granice redovnog poslovanja i za poduzimanje važnijih mjera koje se odnose na osobu štíćenika
- određuje naknadu štíćeniku - ispituje pritužbe na rad skrbnika - utvrđuje iznos štete koju je skrbnik nanio štíćeniku, ima pravo zatražiti naknadu i pokrenuti sudski postupak za naknadu štete
- vodi očevidnike o osobama pod skrbništvom i njihovoj imovini

Centar za socijalnu skrb i skrbnik zajednički pružaju skrbničku zaštitu

I. Punoljetna osoba

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

- pokreće postupak za lišenje poslovne sposobnosti
- sudjeluje u postupku
- donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo ili o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti

SUD

odlučuje o tome hoće li osobu lišiti poslovne sposobnosti
(zbog pravne sigurnosti)

II. Maloljetna osoba

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

- pokreće postupak za stavljanje pod skrbništvo
- odlučuje o tome postoje li pretpostavke za stavljanje pod skrbništvo i o sadržaju skrbničke zaštite
- donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo

SUD

sud nema posebnu ulogu jer dijete ionako nema poslovnu sposobnost i zaštita mu je potrebna što je prije moguće

- CZSS mora **pronaći** osobu koja će bit skrbnik ili ako ne može – neposredno skrbništvo
- ako ju nađe mora joj **pomagati** i **nadzirati** rad
- mora voditi **očevidnike** i **spise** predmeta o osobama koje su pod skrbništvom

Metode rada Centra za socijalnu skrb

bez obzira na vrstu skrbništva CZSS mora primjenjivati **metode stručnog rada:**

a) **interdisciplinarni pristup** (*različiti sastav zaposlenika – psiholog, pravnik, defektolog...*)

b) **suradnja svih tijela** koji su na posredan ili neposredan način uključeni u skrbničku zaštitu (*sud, CZSS, matičar*)

c) poštivanje **načela zakonitosti**

d) pružanje pravne zaštite korisnicima u **razumnom roku** (*inače se krši Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama*)

e) poštivanje **osobnosti korisnika**, njegovog dostojanstva

f) poštivanje osobnog i **obiteljskog života**

g) dužnost čuvanja **profesionalne tajne**

h) korištenje **usluga savjetovanja**

Vrste skrbništva

2 kriterija

- ✓ *tko* obavlja poslove skrbništva
- ✓ *kome* se i zašto pruža skrbnička zaštita

I. tko obavlja poslove skrbništva

- a) posredno – putem imenovanog skrbnika koji obavlja dužnost na temelju rješenja o postavljanju za skrbnika
- b) neposredno – zaposlenik centra
 - 1. kada se procijeni da su okolnosti slučaja takve da je za dobrobit štíćenika da poslove obavlja netko od zaposlenika
 - 2. ako su potrebna osobita znanja pri provođenju skrbničke zaštite
- skrbnik ne može biti:
 - ✓ službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva – prima pritužbe na rad zaposlenika (*ne može sam sebe nadzirati*)
 - ✓ ravnatelj – odgovorna osoba u Centru za socijalnu skrb

II. kome se i zašto pruža skrbnička zaštita

- a) maloljetnicima
- b) punoljetnim osobama lišenim poslovne sposobnosti
- c) posebni slučajevi za maloljetne i punoljetne osobe

Skrbnik

- osoba koja neposredno provodi skrbništvo (*trebao bi biti u neprestanom kontaktu sa štíćenikom*)
- mora na *primjeren način* skrbiti o mogućim pravima (*ne mora biti psiholog, doktor i sl.*), ali su zakonom propisana **svojstva** koja skrbnik mora imati, njegove **dužnosti**, **nadzorni mehanizam** nad radom skrbnika i **odgovornost** za neodgovarajuće ispunjavanje dužnosti

Vrste skrbnika

Kriteriji:

- ✓ opseg dužnosti
- ✓ vremensko trajanje
- ✓ tijelo koje postavlja



Individualni skrbnik

- imenovan jednoj osobi za cjelokupnu brigu o njezinim pravima i interesima



Posebni skrbnik

- imenovan za poduzimanje pojedinih pravnih radnji ili poslova
- a) sukob interesa osobe A i njezinog zakonskog zastupnika (*roditelji, posvojitelji ili skrbnici*)
- b) sukob interesa osobe A i njoj bliskih osoba
- c) sukob interesa između osoba koje zastupa isti zakonski zastupnik
- d) čim se pokrene postupak za lišenje poslovne sposobnosti CZSS imenuje osobi posebnog skrbnika
- e) sud/upravno tijelo može postaviti skrbnika stranci kojoj više od 3 mjeseca nije poznato boravište/nije dostupna/nema punomoćnika
- *Kolizijski skrbnik*
- Postavlja Centar za socijalnu skrb
 - a. djetetu kad su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti
 - b. kad su odnosi štićenika i skrbnika u suprotnosti
 - c. interesi između više štićenika (*djece/posvojenika*) u suprotnosti



Privremeni zastupnik (curator ad litem/curator ad actum)

- postavlja ga sud ili upravno tijelo
- razlozi propisani ZPP-om, Zakonom o ovršnom postupku, Zakonom o nasljeđivanju

Izbor skrbnika

a) Individualni skrbnik

- I. CZSS ga prvo traži između osoba bliskih štićeniku – srodnika, prijatelja...
 - II. CZSS uvijek mora utvrditi da u konkretnom slučaju nema sukoba interesa
 - ako ga ne nađe može odrediti neposredno skrbništvo
 - III. o mogućem skrbniku zatražit će mišljenje od:
 - štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi
 - njegovih bližih srodnika
- mišljenje nije obvezujuće (*ali opet koliko je logično staviti nekoga koga štićenik ne želi*)
 - ukoliko bi postavili osobu usprkos protivljenju maloljetnog štićenika starijeg od 15 godina ili štićenika djelomično lišenog poslovne sposobnosti - imaju pravo na žalbu protiv rješenja o imenovanju skrbnika
 - žalba odgađa primjenu rješenja

b) Posebni skrbnik

- mora imati stručno znanje i sposobnost komuniciranja (*on se imenuje za posebni slučaj npr. sklapanje posla ili zastupanje*)
- može biti i osoba određena *anticipiranom naredbom*
- *Anticipirana naredba*
 - ako je osoba lišena poslovne sposobnosti, prije lišenja poslovne sposobnosti u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu(e) koju bi htjela da se imenuje skrbnikom, kao i osobe za koje bi htjela da se imenuje njihovim zamjenicima, CZSS će ih imenovati, ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ovim Zakonom
- *Teorija podjela anticipiranih naredbi*
 - *Living will* – „do not“ naredbe (*npr. u slučaju nesreće zabrana oživljavanja (DNR)*)
 - *Proxy directives* – određivanje osobe od povjerenja
 - Mješoviti tip
- *Pravilnik o načinu vođenja o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi*
- Prema čl.29. st.3. – CZSS je dužan voditi evidenciju anticipiranih naredbi
- čl. 28. – oblik javnobilježničke isprave + sadržaj

Zapreke za imenovanje osobe skrbnika

Skrbnik ne može biti osoba

I. Pravne zapreke

- lišena prava na roditeljsku skrb
- lišena poslovne sposobnosti
- s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i
- s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

II. Činjenične zapreke

- čiji su **interesi** u **suprotnosti** s interesima štićenika
- od koje se, s obzirom na njezino **ponašanje** i **osobine** te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika

III. Apsolutne zapreke

- koja je lišena prava na **roditeljsku skrb**
- koja je **lišena poslovne sposobnosti**

IV. *Relativne zapreke*

- s kojom je štićenik sklopio ugovor o **doživotnom** ili **dosmrtnom** uzdržavanju i
- s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
- čiji su **interesi** u **suprotnosti** s interesima štićenika
- od koje se, s obzirom na njezino **ponašanje** i **osobine** te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika

Dostava izvršnog rješenja o skrbništvu

Centar u roku od 8 dana dostavlja

- rješenje o stavljanju pod skrbništvo
 - rješenje o prestanku skrbništva
 - rješenje o imenovanju osobe skrbnika
 - rješenje o razrješenju osobe skrbnika
- ✓ matičaru – radi upisa u maticu rođenih
- ✓ zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na području kojega štićenik ima nekretnine radi zabilježbe činjenice da se osoba nalazi pod skrbništvom i opsega lišenja poslovne sposobnosti, odnosno brisanja takve zabilježbe iz zemljišne knjige

Dužnosti skrbnika

Osnovne dužnosti

- poduzimati mjere da se štićenik osposobi za **samostalan život i rad**, - savjesno se **brinuti** o osobnim i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika (značenje **načela!**)
- **razmotriti** mišljenje, želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako je to u suprotnosti s dobrobiti štićenika
- nastojati punoljetnog štićenika, ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima uključiti u svakodnevni život i **slobodne aktivnosti**

Pojedine dužnosti

- zastupati štićenika
- poduzimati mjere za zaštitu štićenika
- osigurati sredstva za životne potrebe štićenika
- kao roditelj savjesno brinuti o pravima maloljetnog štićenika
- podnositi izvješće o radu i stanju štićenikove imovine

Zastupanje štíćenika

u osobnim i imovinskim stvarima

- redovito zastupanje – skrbnik provodi samostalno
- izvanredno zastupanje – skrbnik uz suglasnost Centra za socijalnu skrb

Osobne stvari

- zaštita osobnih prava štíćenika i obuhvaća izjavljivanje volje koja se odnosi na medicinske zahvate, prisilnu hospitalizaciju i sl.
- I. **nije dužan živjeti** sa štíćenikom. - može ako je to u dobrobiti, ako ne živi trebao bi ga obilaziti iako nije izričito navedeno - djelatnik CZSS treba min 4x godišnje obići štíćenika + kad to zatraže štíćenik ili skrbnik
- II. ovlašten brinuti se da štíćenik ostvari **prava iz socijalne skrbi** - savjetovanje, pomoć za uzdržavanje, doplatu za pomoć i njegu, osobnu invalidninu itd.
- III. zastupanja u vezi sa školovanjem, obrazovanjem, osposobljavanjem za život i rad ili zaposlenjem
 - *Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štíćenik*
- Samo štíćenik, neovisno o dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti, može donijeti sljedeće odluke o osobnim stanjima:
 1. priznanje očinstva
 2. pristanak za priznanje očinstva
 3. pristanak za sklapanje braka
 4. pristanak za razvod braka
 5. pristanak za stupanje u životnu zajednicu s osobama različitog ili istog spola te prestanak tih zajednica
 6. pristanak za posvojenje, osim u slučajevima u kojima sud donosi odluku koja zamjenjuje pristanak roditelja +
 7. odluku o prekidu trudnoće i
 8. odluku o sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima

Prethodno odobrenje Centra za socijalnu skrb

- skrbniku je potrebno prethodno odobrenje CZSS za poduzimanje **važnijih mjera** o osobi, osobnim stanjima, zdravlju ili imovini štíćenika
 - *Osoba ili osobno stanje*
 - rješenje o smještaju u dom, udomiteljsku obitelj,
 - o promjeni prebivališta ili boravišta,
 - o promjeni osobnog imena i
 - o drugim mjerama koje mogu znatno utjecati na prava i obveze štíćenika

- *Zdravlje*²¹
 - odluka o invazivnim medicinskim postupcima te
 - odluka koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije
- *Imovina*
 - otuđiti ili opteretiti štićenikove nekretnine
 - otuđiti iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti
 - raspolagati štićenikovim imovinskim pravima
 - u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju
- Skrbniku nije potrebno prethodno odobrenje za obavljanje redovitih poslova koji se odnose na osobna stanja te poslova redovitog upravljanja imovinom.
-  *Odluke suda o zdravlju štićenika*
 - sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika ili skrbnika može donijeti rješenje o:
 - a. sterilizaciji štićenika
 - b. doniranju tkiva i organa štićenika i
 - c. mjerama za održavanje na životu štićenika.
 - Nije potrebno rješenje suda ako je štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave odlučio o navedenim postupcima i mjerama (*anticipirana naredba*).
 - štiti se autonomija volje

Imovinske stvari

-  *Izdaci za životne potrebe štićenika*
 - Izdaci za životne potrebe štićenika koji je lišen PS u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom namiruju se redom iz:
 1. **štićenikovih prihoda**
 2. sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu **dužne uzdržavati** štićenika
 3. sredstava **socijalne skrbi**, sukladno odredbama posebnog zakona
 4. **štićenikove imovine** i
 5. drugih izvora (*darovi, doživotno/dosmrtno*)

²¹ osim odluka o zdravlju koje donosi isključivo štićenik te odluka koje donosi sud

- Iznimno, ako je to za dobrobit štićenika, izdaci za njegove životne potrebe mogu se prije sredstava socijalne skrbi namiriti iz štićenikove imovine koja ne služi za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba štićenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. *(ako štićenik ima veliku imovinu)*
- Skrbnik **nije dužan uzdržavati** štićenika, no uz pomoć CZSS dužan je poduzeti mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika. Skrbnik je dužan pokrenuti spor za uzdržavanje ako osoba koja je po zakonu dužna uzdržavati svoju obvezu dragovoljno ne ispuni.

Upravljanje imovinom i zastupanje u imovinskim stvarima

- od skrbnika se očekuje da **imovinom upravlja kao dobar domaćin** – da imovinu očuva, a po mogućnosti i uveća, osim ako umanjeње imovine nije nužno za dobrobit štićenika
- zastupanje štićenika prilikom sklapanja nekih pravnih poslova *(prihvata dara npr)* ili u sudskim postupcima koji su imovinske naravi *(prihvata nasljedstva)*
 - a) redovito
 - skrbnik samostalno, ako rješenjem CZSS nije drukčije određeno
 - b) izvanredno
 - skrbnik + prethodno odobrenje CZSS
 1. otuđiti ili opteretiti štićenikove nekretnine
 2. otuđiti iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti i
 3. raspolagati štićenikovim imovinskim pravima
 4. u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju
- u *rješenju* o odobrenju poslova, CZSS određuje **namjenu** pribavljenih sredstava *(kako bi osigurao da će dobivena sredstva biti korištena za dobrobit štićenika)* i po obavljenom poslu **nadzire** njihovu upotrebu *(npr. da će se prodati neka umjetnina jer mu trebaju lijekovi za tog štićenika)*
- skrbnik u pravilu ne može opteretiti ili otuđiti više od dvije trećine ukupne vrijednosti štićenikove imovine
- Radnik CZSS i njegov bračni, odnosno izvanbračni drug **ne mogu** sa štićenikom sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju štićenikove imovine. *(oni imaju pristup svim informacijama pa da ne bi došlo do zlouporabe položaja)*
- uvjetuje se pravovaljanost ugovora osobe koja je lišena poslovne sposobnosti ili maloljetnika sastavljanjem tog ugovora u obliku **javnobilježničkog akta** - javni bilježnik mora prethodno provjeriti je li pribavljen pristanak CZSS kad je to propisano zakonom

Nadzor nad radom skrbnika

- osnovni instrument nadzora je **izvješće** i *Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi*

Izvješće o radu skrbnika

sadržaj:

- kako se brinuo o osobi štićenika, njegovu zdravlju,
- kako je štitio njegova prava i dobrobiti,
- podatke o mjerama za samostalno osposobljavanje za život,
- podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima štićenika i druge podatke bitne za osobu štićenika u proteklom razdoblju

○ *dio izvješća o upravljanju i raspolaganju imovinom*

- sadržaj:

- izvori, iznosi, popis i opis štićenikovih prihoda i rashoda, svrha, broj i datum rješenja kojim je dano odobrenje za otuđenje/opterećenje imovine...

- CZSS uvijek može kontrolirati jer radi prvotni opis i popis imovine

povjerenstvo :

a) predstavnik CZSS,

b) županijskog ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,

c) skrbnik,

d) osoba kod koje se imovina nalazi i štićenik ako je sposoban razumjet/shvatit

- izvješće se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik
- rok: svakih šest mjeseci i kada to zatraži centar za socijalnu skrb
- Primjerak izvješća o radu i stanju štićenikove imovine skrbnik je dužan dostaviti štićeniku koji je navršio četrnaest godina.
- Skrbnik koji je po Zakonu dužan uzdržavati štićenika dužan je svake godine i kad to zatraži centar za socijalnu skrb podnijeti izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine.
- *djed, baka, bračni i izvanbračni drug, roditelji u odnosu na djecu* uživaju veće povjerenje
- *U slučaju da je skrbnikom imenovan stručni radnik CZSS, izvješće podnosi stručnom vijeću centra za socijalnu skrb.*

Mjere za nadzor rada skrbnika

- a) upozorenje skrbniku da ne obavlja svoju dužnost na odgovarajući način
- b) pomoć skrbniku pri obavljanju dužnosti
- c) zaštita imovinskih interesa štićenika
- d) pozivanje skrbnika na odgovornost
- e) razrješenje skrbnika
- f) imenovanje novog skrbnika štićeniku

Pritužba na rad skrbnika

Podnositelji:

- a) štićenik,
- b) njegov bračni drug,
- c) srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi u drugom stupnju,
- d) pravosudna tijela, tijela državne uprave,
- e) tijela jedinica lokalne samouprave,
- f) zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove,
- g) ustanove socijalne skrbi, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom,
- h) pružatelji usluga u sustavu socijalne skrbi i pravobranitelji

Centar za socijalnu skrb dužan je:

- odmah ispitati osnovanost pritužbe,
- u slučaju potrebe poduzeti zakonom određene mjere,
- o poduzetim mjerama i osnovanosti pritužbe izvijestiti osobe i ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

Pritužba na rad centra za socijalnu skrb

- podnose isti podnositelji
- ministarstvo je dužno odmah ispitati navode i osnovanost pritužbe
- ako je pritužba osnovana, ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dati će upute centru za socijalnu skrb kako treba postupiti i odredit će rok u kojem je centar za socijalnu skrb dužan dostaviti obavijest o poduzetim radnjama.

Odgovornost skrbnika

može nastati činjenjem i nečinjenjem, skrivljeno i ne skrivljeno



Izvori odgovornosti skrbnika

- izvješće skrbnika
- pritužbe osoba ovlaštenih na podnošenje pritužbe
- obavijesti koje su dostavile druge osobe

a) Materijalna odgovornost skrbnika

1. skrbnik nanese štetu štíćeniku
 2. osoba pod skrbništvom nanese štetu trećoj osobi
- Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti.
 - tražit će se skrivljeno ponašanje
 - *nexus* i postojanje krivnje



Šteta nanesena štíćeniku

1. CZSS procijenit će iznos štete i pozvati skrbnika da je u određenom roku naknadi te istodobno podnijeti zahtjev sudu da se štíćenikova tražbina osigura na imovini skrbnika.
 2. ako skrbnik u određenom roku ne naknadi štetu, štíćenik, centar za socijalnu skrb ili posebni skrbnik u ime štíćenika podnijet će tužbu radi naknadu štete
- CZSS će razriješiti skrbnika dužnosti i bez odgode imenovati novog + ako utvrdi da ima elementa i za kaznenu odgovornost pokrenut će kazneni postupak



Šteta nanesena trećoj osobi od strane štíćenika

- za štetu koju uzrokuje **njegov štíćenik** odgovara sam skrbnik (*ako je štíćenik maloljetan/nesposoban za rasuđivanje*) i to ako je u vrijeme počinjenja štete štíćenik bio ili trebao biti pod skrbnikovim nadzorom
- može se osloboditi ako dokaže da je nadzor obavljao na način koji je obvezan ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora

b) Kaznena odgovornost skrbnika

1. zlouporaba položaja i ovlasti
2. utaja
3. povreda djetetovih prava
4. zlouporaba povjerenja

- zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe, izvanbračni život s maloljetnom osobom i spolni odnošaj zlouporabom položaja

c) Poduzimanje drugih mjera

- pomoć skrbniku
- imenovanje skrbnika za poseban slučaj za obavljanje pojedinih slučajeva

d) Razrješenje skrbnika i imenovanje novog

- Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje sprječavaju skrbnika da obavlja svoju dužnost, centar za socijalnu skrb će bez odgode štíćeniku imenovati novog skrbnika.

Razrješenje dužnosti skrbnika

Centar za socijalnu skrb će rješenjem razriješiti skrbnika dužnosti ako

- utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran,
- ugrožava štíćenikove interese,
- zloupotrebljava svoje ovlasti ili
- ako procijeni da bi za štíćenika bilo korisnije da mu se imenuje drugi skrbnik
- **kad skrbnik to zatraži**, najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva

Centar za socijalnu skrb će

1. zatražiti štíćenikovo mišljenje o razrješenju njegova skrbnika
2. tome sastaviti zapisnik
3. imenovati novog skrbnika, bez odgode

Promjena skrbnika i primopredaja skrbničke dužnosti

- CZSS će zatražiti izvješće dosadašnjeg skrbnika i odrediti rok u kojem ima obaviti primopredaju dužnosti
 - *Primopredaja dužnosti*
- sastavlja se zapisnik u nazočnosti: službenika CZSS, obaju skrbnika i štíćenika, osim ako se sa štíćenikom ne može komunicirati ni uz pomoć druge osobe.
- ako dosadašnji skrbnik nije u mogućnosti podnijeti izvješće ili biti nazočan na primopredaji dužnosti, CZSS upoznat će novog skrbnika s osobnim i imovinskim stanjem štíćenika

Dužnosti skrbnika za slučaj prestanka skrbništva

CZZS će pozvati skrbnika da u određenom roku:

- a. podnese izvješće o svojem radu i stanju štíćenikove imovine
- b. preda imovinu na upravljanje štíćeniku ili njegovu roditelju ili posvojitelju

Predaja se obavlja u nazočnosti skrbnika, štíćenika, roditelja ili posvojitelja i službenika centra za socijalnu skrb, o čemu se sastavlja zapisnik.

Pravo skrbnika

Naknada za rad skrbnika

- Posebni skrbnik koji nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo ima pravo na naknadu za svoj rad.
- on ju dobiva jednokratno po obavljenom poslu i to su u pravilu odvjetnici pa je prema njihovoj tarifi
- skrbnik ima *pravo na mjesečnu naknadu* za svoj rad
- visinu naknade određuje CZSS ovisno o njihovu radu i zalaganju u zaštiti štíćenikovih prava i dobrobiti
- ministar propisuje visinu i način isplate posebnim pravilnikom
(*visina mora bit sukladna gospodarskoj situaciji i stanju u fondovima socijalne skrbi*)
- skrbnik, odnosno poseban skrbnik koji je dužan uzdržavati štíćenika nema pravo na naknadu
(*jer su to u pravilu bliske osobe pa kao očekuje se da će uzdržavati – načelo obiteljske solidarnosti, isto je za djelatnika CZSS ako obavlja dužnost skrbnika u redovno radno vrijeme*)

Pravo na naknadu troškova

- troškovi moraju biti opravdani – potrebni za zaštitu prava i interesa štíćenika
- naknada se isplaćuje iz štíćenikovih prihoda, sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štíćenika, štíćenikove imovine ili drugih izvora
- pod uvjetom da se time ne ugrožava namirenje osnovnih životnih potreba štíćenika - ako se sredstva ne mogu namiriti iz predviđenih sredstava, namirit će se na teret sredstava socijalne skrbi

Prestanak dužnosti skrbnika

- skrbnik preuzima skrbničke dužnosti u trenutku kad rješenje CZSS o imenovanju skrbnika postane **pravomoćno**

a) smrt skrbnika

- ne može se naslijediti
- CZSS odmah imenuje svog djelatnika dok ne nađe novu pogodnu osobu

b) razrješenje skrbnika dužnosti

- ako utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da ugrožava štićenikove interese, zlorabi ovlasti
- ocijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se postavi drugi skrbnik
- opravdano posumnja da je počinio neko od KD prema štićeniku
- skrivilo nanio štetu štićeniku

➤ CZSS bez odgode imenuje novog skrbnika

Prestanak skrbništva

1. smrt štićenika
2. prestanak okolnosti zbog kojih je osobi pod skrbništvom

2. Bračna stečevina

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja braka ili potječe iz te imovine. Dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom bračne zajednice, bračna je stečevina. Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drukčije ugovorili.

Rad

- samostalan – rad svakog bračnog druga pojedinačno
- zajednički – *na zajedničkom imanju, zajedničko trgovačko društvo, ured, trgovina...*
- posredan – pomaganje bračnom drugu da ostvari povećanu vrijednost oslobođanjem brige za svakodnevne potrebe (*briga za djecu, kućanstvo, kuhanje, moralna podrška...*)
- neposredan – stvaranje nove, konkretne vrijednosti

 Imovina koja potječe iz imovine stečene radom

- npr. od plaće kupljen automobil
- imovinska korist od autorskih i srodnih prava (*umjetničkih, izvođačkih, producerskih..*)
- igre na sreću
- autorsko djelo je vlastita imovina autora (*skulptura*), ali novčana korist *kad ju proda* je bračna stečevina

Predmet bračne stečevine

- bračna stečevina je skup stvari i prava, a njezin predmet može biti:
 - a) plaća (*zarada, honorar*)
 - b) vlasništvo nad pokretninama/nekretninama koje su nabavljene sredstvima stečenim radom ili novcem ili na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 - c) vlasništvo trgovačkog društva ili obrta ako je osnovano ulaganjem novčanih i dr. vrijednosti koje predstavljaju bračnu stečevinu te predmeti koji služe obavljanju zanata
 - d) ušteđevina u novcu
 - e) prihodi od bračne stečevine (*kamate od ušteđevine, najamnina stana ili poslovnog prostora*)
 - f) prihodi od vlastite imovine do kojih se došlo radom – neposrednim radom na poljoprivrednom zemljištu koje je vlastita imovina jednog od bračnih drugova,
 - g) predmeti za osobnu uporabu
 - h) *upitna su prava iz životnog ili dodatnog mirovinskog osiguranja; prava na temelju dionica i dividende trgovačkih društava...*

Upravljanje i raspolaganje bračnom stečevinom

- bračnu stečevinu čini određena imovinska masa koja se sastoji od više pojedinih stvarnih i obveznih prava stoga treba razlikovati izvršavanje prava vlasništva u vezi s idealnim dijelom pojedine stvari te izvršavanje prava
 - a) *redovita uprava* - smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno - *presumptio iuris*
 - b) *izvanredna uprava* - za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike poput promjena namjene stvari, većih popravaka, dogradnje, nadogradnje, preuređenja, otuđenja cijele stvari, davanja cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanja hipoteke na cijeloj stvari, davanja pokretne stvari u zalog, osnivanja stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika

- Kada ne postoji sporazum bračnih drugova o redovitoj upravi bračnom stečevinom, sud će odlučiti u izvanparničnom postupku
- Ako ne postoji suglasnost u vanrednoj upravi stečevinom bračna stečevina će se razvrgnuti
- nepostojanje suglasnosti ne utječe na prava i obveze poštene treće osobe. Bračni drug bez čije suglasnosti je izvanredni posao poduzet ima pravo na naknadu štete koja mu je od strane drugog bračnog druga time uzrokovana.

Razvrgnuće bračne stečevine

- a) razvrgnuće u sudskom postupku
- b) sporazumno

Razvrgnuće u sudskom postupku

- u parničnom postupku raspravlja se o tome *što ulazi* u bračnu stečevinu
- u izvanparničnom postupku raspravlja se o *raspodjeli* bračne stečevine

Načini razvrgnuća

- uređuje *Zakon o vlasničkim i drugim pravnim stvarima*
- dioba po ekvivalentu – potrebe bračnih drugova
- nekretnine – geometrijska dioba
- pokretnine – fizička dioba
- *civilno razvrgnuće* – prodaja nekretnina i dioba time dobivenog novca

3. Uzdržavanje

Pojam i propisi kojima je uređeno uzdržavanje

- uzdržavanje (*alimentacija*) – obiteljskoppravna ustanova koja se temelji na načelu uzajamnog pomaganja svih članova obitelji (*načelo obiteljske solidarnosti*)
- u pravilu je dobrovoljno zbog osjećaja povezanosti članova obitelji, ali ukoliko potencijalni davatelj uzdržavanja nije spreman plaćati može se ostvariti i u sudskom postupku; član obitelji koji ne može sam ostvarivati prihode dostatne za uzdržavanje može tražiti uzdržavanje od članova obitelji koji mu to mogu pružiti
- uspješnom primjenom uzdržavanja rasterećuju se državni fondovi potrebe materijalnog potpomaganja osoba koje su eventualni korisnici socijalne skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi

- Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj osnovi dužan uzdržavati.
- Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koje se ne mogu sami o sebi brinuti.
- Pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac niti član obitelji koji ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako CZSS utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.
- uzdržavanje je **pravni učinak** pojedinih **obiteljskopравnih** odnosa, a zakonom se može propisati da traje i nakon prestanka odnosa (*braka, izvanbračne zajednice*)
- obveza osobne i imovinske naravi

Pravni izvori za ustanovu uzdržavanju u RH

I. Ustav RH

- *Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.*
- *Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.*

II. Međunarodni multilateralni ugovori

-  Konvencija o pravima djeteta
 - *roditelji i ostale osobe odgovorne su za dijete i moraju osigurati unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti životne uvjete nužne za djetetov razvoj*

-  Konvencija UN-a o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu

-  *Međunarodni dvostrani ugovori s pojedinim državama o pojedinim pitanjima vezanim za uzdržavanje* - razlog je postojanje sve većeg broja hrv. državljana koji privremeno borave u drugoj državi i obratno

III. Zakoni

-  Obiteljski zakon
 - *Uzdržavanje – ustanova obiteljskog prava koja je osobne i imovinske naravi, a ujedno i pravo koje pojedinim subjektima obiteljskog prava pripada po zakonu, u odnosu na zakonom određene članove obitelji.*
 - *dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova te krvnih i tazbinskih srodnika u ravnoj lozi*
 - *Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćeha i očuha.*

- ✚ Zakon o istospolnim zajednicama
 - također predviđa uzdržavanje između partnera primjenjujući pravila ObZ-a

- ✚ *Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Kazneni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o nasljeđivanju*

IV. Provedbeni propisi

- ✚ *Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u Centru za socijalnu skrb*
 - donosi ga ministar nadležan za poslove socijalne skrbi

Vrste uzdržavanja

- a) zakonsko uzdržavanje – uređuje ObZ
- b) ugovorno uzdržavanje - uređuje ZOO²²
 - doživotno uzdržavanje - ugovor u koje se jedna strana obvezuje da će drugu stranu uzdržavati do njene smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svoju imovinu, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja
 - dosmrtno uzdržavanje – imovina uzdržavane osobe odmah prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja
- c) temeljem legata – uređuje ZN²³
 - *npr. kad bi ostavitelj oporučno ostavio nasljedniku svoju imovinu, pod uvjetom da uzdržava njegovu nećakinju do kraja školovanja*

Osnovna načela uzdržavanja

- ✚ *Načelo međusobnog pomaganja članova obitelji (načelo obiteljske solidarnosti)*
 - od članova obitelji se zahtjeva da se međusobno pomažu prije nego što od države zatraže sredstva iz socijalne pomoći
 - pomaganje može biti
 - u obliku rada, moralne podrške
 - u obliku materijalnih dobara (*novčano*) → uzdržavanje
- ✚ *Načelo osobite zaštite prava djeteta da ostvari uzdržavanje*
 - maloljetne osobe nemaju poslovnu sposobnost ni životnu zrelost da zaštite svoja prava i interese pa državna tijela moraju njih osobito štiti
- *Načelo razmjernosti*
 - osobe međusobnom uzdržavanju pridonose prema svojim mogućnostima i potrebama uzdržavane osobe, uz uvjete i na način određen zakonom.
- ✚ *Načelo pravednosti*

²² Zakon o obveznim odnosima

²³ Zakon o nasljeđivanju

Pravna priroda uzdržavanja

I. Uzdržavanje je zakonska obveza

- sve osobe koje su dužne međusobno uzdržavati zakonom su izrijekom navedene:
 - ✓ roditelji i djeca
 - ✓ maćeha/očuh i pastorčad
 - ✓ bračni i izvanbračni drugovi te istospolni partneri
 - ✓ baka i djed umjesto roditelja – unuka
 - ✓ otac izvanbračnog djeteta – majku svojeg djeteta

II. Uzdržavanje je strogo osobna obveza

- Kad davatelj uzdržavanja umre, njegovi nasljednici nisu dužni nastaviti uzdržavati primatelja. Ali često su i oni bliski krvi srodnici pa na temelju svoje osobne veze će morati. (*npr. otac uzdržava majku, kada otac umre djeca moraju nastaviti uzdržavati majku*)
- Kad primatelj uzdržavanja umre njegovi nasljednici neće moći tražiti uzdržavanje jer je prestalo trenutkom smrti. Moći će samo tražiti isplatu dospjelih, a ne isplaćenih iznosa. (*npr. majka umre u veljači, a nije sjela alimentacija od siječnja*)

III. Nitko se ne može unaprijed odreći uzdržavanja

- odricanje od prava na uzdržavanje nema pravnog učinka.
- ovlaštenici prava na uzdržavanje mogu se odreći već stečenih prava po osnovi uzdržavanja, odnosno mogu s njima raspolagati na drugi način. - *npr. odricanje od pojedinih ne isplaćenih iznosa za uzdržavanje*; ali to nije isto od odricanja prava na uzdržavanje - ovo se ne primjenjuje na uzdržavanje maloljetne djece
- također osoba bi se mogla činjenično odreći svog prava ako npr. *ne bi pokrenula postupak za uzdržavanje tj. ako ne bi utužila* – također kod maloljetne djece ne bi smjelo doći do toga, pa sud pazi po službenoj dužnosti i mora odrediti uzdržavanje

IV. Uzdržavanje kao pravo ne zastarijeva

- osoba koja ima pravo na zakonsko uzdržavanje može u sudskom postupku tražiti svoje pravo dok traju pretpostavke koje su pravno relevantne za ostvarenje njenog prava
 - bivši bračni drugovi – ne mogu tražiti uzdržavanje nakon isteka 6 mjeseci od prestanka braka
 - izvanbračni/istospolni – 6 mjeseci od prestanka izvanbračne/istospolne zajednice
- zastarom mogu biti obuhvaćene tek pojedine neisplaćene rate uzdržavanja, ali ne u svim slučajevima.
- zastara za naplatu pojedinih neisplaćenih rata nastupa za 3 godine.

- *iznimno od toga* zastara za pojedine neisplaćene rate ne teče između bračnih drugova i izvanbračnih drugova dok oni žive u izvanbračnoj zajednici, kao i roditelja i djece dok traje roditeljska skrb - mogu tražiti naplatu dospjelog iznosa bez obzira na proteklo vrijeme
- zastara prema maloljetniku počinje teći tek kad roditelju prestane roditeljska skrb o djetetu.
- *izuzetak* je pravo djeteta da traži naknadu za uzdržavanje i za vrijeme prije podnošenja tužbe za uzdržavanje; dijete može tražiti naknadu za uzdržavanje od roditelja s kojim ne živi u obiteljskoj zajednici u roku od 5 godina od dana nastanka obveze
- **pravo na naknadu za uzdržavanje može zastarjeti, kao i pravo na isplatu pojedinih neisplaćenih rata, ali samo pravo ne može**
- iako uzdržavanje kao pravo ne zastaruje, ono može prestati prestankom pretpostavaka koje su propisane za njegovo uspostavljanje (*npr. osoba stekne prihode i ne treba joj*). Iznimka od općeg pravila da ne zastaruje je kod bivše bračne/izvanbračne/istospolne/zajednice s obzirom na prekluzivan rok od 6 mjeseci nakon prestanka braka/zajednice.

V. *Uzdržavanje je privilegirano kod ovrhe u odnosu na ostale tražbine.*

- u slučaju da dužnik ne želi platiti uzdržavanje, ono se može namiriti prisilnim putem na prihodima ili imovini dužnika
- ovrha se može provesti radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja za sve ovlaštenike uzdržavanja osim za djecu, do iznosa od $\frac{1}{2}$ plaće ili drugog primanja, a radi naplate tražbine po nekoj drugoj osnovi do iznosa od $\frac{1}{3}$ plaće, naknade umjesto plaće ili mirovine. (*ovrha za uzdržavanje do $\frac{1}{2}$, ovrha za kredit do $\frac{1}{3}$*)
- ako ovršenik prima zajamčenu plaću, ovrha radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja može se provesti do iznosa od $\frac{1}{3}$ plaće, a druge tražbine do iznosa od $\frac{1}{4}$ plaće.
- naknade za rad osuđenika su izuzete inače od ovrhe, kod zakonskog uzdržavanja nisu
- prema ObZ-u: *Ovrha prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta može se provesti na cijeloj plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja, osim na iznosu koji odgovara iznosu od $\frac{1}{3}$ prosječne mjesečne isplaćene neto plaće.*
- uzdržavanje za djecu je privilegirano jer se ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja može provesti prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka. - *svi drugi moraju čekati da se dijete namiri*

VI. *Primanja na temelju uzdržavanju izuzeta su od ovrhe neke druge tražbine*

- iznosi koji se dosuđuju u pravilu su mali i najčešće dostatni samo za osnovne životne potrebe vjerovnika, pa su izuzeti jer bi inače vjerovnik bio ugrožen
- sredstva i prava, poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade poljodjelca kojima vjerovnik osigurava namirenje zakonskog uzdržavanja, izuzeta su od ovrhe nekih drugih potraživanja.

VII. *Isplaćeno uzdržavanje se ne vraća*

- osoba koja je plaćala uzdržavanje nema pravo tražiti povrat tih sredstava kad osoba koja je primala bude u mogućnosti vratiti (*načelo obiteljske solidarnosti*)
- *iznimka* su bivši drugovi/partneri kad sud utvrdi da je uzdržavanje prestalo prije (*a valjda se i dalje plaćalo*), pa imaju pravo na povrat

VIII. *Nemo pro praeterito allitur (nitko se ne hrani za prošlo vrijeme)*

- Uzdržavanje se u pravilu dosuđuje samo za buduće vrijeme.
- kao **početni dan** za davanje uzdržavanja uzima se dan kad je parnica počela teći, odnosno od kad je podnesen zahtjev za uzdržavanje u slučaju kad je postavljen nakon podnošenja tužbe (*npr. u bračnom sporu*)

 Maloljetna djeca

- početni dan je dan pokretanja bračnog spora, jer će sud u bračnom sporu i sporu o porijeklu djeteta po službenoj dužnosti odlučiti i o uzdržavanju
- ali zbog tog što obiteljska zajednica može prestati i prije pokretanja bračnog spora, pravo djeteta na uzdržavanje počinje teći već od prestanka obiteljske zajednice
- zbog zaštite majčinstva otac izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti joj naknadu za uskraćeno uzdržavanje i za vrijeme prije nego što je ona podnijela tužbu za uzdržavanje
- nema zapreke da netko dobrovoljno isplati uzdržavanje i za prošlo vrijeme

4. Imovinski odnosi

Izvori

- *Ustav*
- *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda*
- *Zakon o osobnim odnosima*
- *Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima*
- *Zakon o zemljišnim knjigama*
- *Zakon o autorskom pravu i drugim srodnim pravima*
- *Zakon o parničnom postupku*
- *Ovršni zakon*
- *Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji*
- *Zakon o javnom bilježništvu*

Načela

- I. *Ravnopravnost bračnih drugova*
 - ako ne ugovore drugačije, suvlasnici su u jednakim dijelovima u bračnoj stečevini
- II. *Obiteljska solidarnost*
 - samo kod primjene zakonskog imovinskog režima; bez obzira što netko ima manje prihode, a netko veće solidarno sudjeluju u ostvarenju zajedničkog standarda
- III. *Autonomija volja*
 - pruža im se mogućnost ugovornog uređenja imovinskih odnosa
- IV. *Zaštita prava poštenih trećih osoba*
 - posebna pravila koja ih više ili manje štite u pravnom prometu s imovinom koja je bračna stečevina, odnosno suvlasništvo bračnih drugova
 - treći ne moraju uvijek znati da netko raspolaže imovinom koja je u statusu suvlasništva, pa ih u pojedinim situacijama pravni propisi posebno štite

3 dijela imovine

- a) vlastita imovina žene
- b) vlastita imovina muža
- c) bračna stečevina

Dva načina uređenja imovinskih odnosa

- a) *zakonsko* - uređuje imovinske odnose između bračnih drugova na način za koji se pretpostavlja da odgovara prosječnom bračnom paru
- b) *ugovorno* - pruža mogućnost prilagođavanja pravnog režima potrebama i interesima bračnih drugova

5. Koje presumpcije imamo?

- a) presumpcija majčinstva²⁴
 - Djetetovom majkom smatra se žena koja ga je rodila
- b) presumpcija bračnog očinstva²⁵
 - Djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka.

²⁴ čl.58. ObZ-a

²⁵ čl. 61. ObZ-a

6. Što se misli pod time da imovina mora biti stečena radom?

To zapravo znači da je *bračna stečevina* imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.

7. Što je to rad i kakve vrste postoje?

Rad može biti:

- samostalan – rad svakog bračnog druga pojedinačno
- zajednički – *na zajedničkom imanju, zajedničko trgovačko društvo, ured, trgovina...*
- posredan – pomaganje bračnom drugu da ostvari povećanu vrijednost oslobađanjem brige za svakodnevne potrebe (*briga za djecu, kućanstvo, kuhanje, moralna podrška...*)
- neposredan – stvaranje nove, konkretne vrijednosti

8. Na koji način se posrednim putem pridonosi bračnoj stečevini?

Bračnoj stečevini se na posredni način pridonosi pomaganjem bračnom drugu da ostvari povećanu vrijednost oslobađanjem brige za svakodnevne potrebe (*briga za djecu, kućanstvo, kuhanje, moralna podrška...*)

9. Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta usvojena je u Ujedinjenim narodima 20. studenog 1989. godine. Ovaj međunarodni ugovor ima značenje najvažnijeg i najsveobuhvatnijeg globalnog dokumenta za društveni i pravni položaj djece. Konvencija svjedoči o visokom stupnju stopljenosti njezinih zahtjeva s normativnom razinom obiteljskopравnih i drugih propisa.

Različite potrebe djece u svakodnevnom životu i u izuzetnim situacijama dobile su pravnu kvalifikaciju prava djece. S obzirom na mnogobrojne i raznovrsne potrebe djece riječ je o izuzetno velikom broju prava koja djeci pripadaju na temelju Konvencije. Nezaobilazna je vrijednost Konvencije što države članke obvezuje na poštovanje tih prava i poduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu djeteta.

Također, ona predviđa sustav sankcija i zasebno tijelo odbor za prava djeteta. Države koje odluče biti vezane ovom Konvencijom pristaju na kontrolu međunarodnih tijela u vezi s poštovanjem djetetovih prava na svojem teritoriju. Odbor za prava djeteta predstavlja operativno tijelo koje se, djelujući prema vlastitim postupovnim pravilima sastaje jednom godišnje.

Glavna je uloga da razmatra inicijalna i periodična izvješća o stanju prava djece u zemljama. Osnovno je polazište Konvencije potpuna jednakost sve djece, primarna uloga roditelja u podizanju djece i istodobno obvezivanje država članaka na poštovanje proklamiranih prava. Konvencija u Preambuli i pojedinim odredbama pomno vodi računa o povezanosti i bliskosti djeteta s njegovim roditeljima odnosno sa zakonskim zastupnicima.

Pravilan razvoj djeteta ovisi o obitelji, odnosno o statusu, sposobnostima i mogućnostima njezinih članova. To je bio razlog zašto je Konvencija kao osobe koje su dužne upoznati dijete s njegovim pravima i skrbiti o ostvarivanju njegovih prava navela roditelje – osobe pravno odgovorne za dijete. Njihova je važnost u:

- ✓ usmjeravanju i vođenju djeteta u ostvarivanju prava priznatih u Konvenciji,
- ✓ odgovornosti prije svih ostalih za podizanje i razvoj djeteta,
- ✓ odgovornosti prije svih ostalih da unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti osiguraju životne uvjete nužne za djetetov razvoj,

Obveza je država da osiguraju zaštitu i skrb djece i ostvarivanje dobrobiti djeteta. Konvencija je dala definiciju djeteta: „*pojam djeteta podrazumijeva svako ljudsko biće mlađe od 18 godina, osim ako se po pravu koje se primjenjuje na dijete punoljetnost ne stječe ranije.*“ Iz navedene odredbe proizlazi da pojam djeteta označava ljudsko biće određene životne dobi, ne isključivo u krvnosrodničkom odnosu, punoljetnošću prestaje potreba posebne skrbi za dijete, nije isključena primjena Konvencije na osobu koja je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti, dok se njezine odredbe ne primjenjuju ako osoba stječe punoljetnost nakon 18. godine.

Postoji podjela djetetovih prava iz Konvencije sukladno kriteriju 4P – ovisno o ciljevima namijenjenim ostvarenju djetetovih prava

- 1) *prevention* – zdravlje, odvođenje djeteta, diskriminacija,
- 2) *protection* – zaštitna, sprečavanje mučenja, kažnjavanja, iskorištavanja,
- 3) *provision* – stjecanje određenih pogodnosti, obrazovanje, socijalno osiguranje, odmor,
- 4) *participation* – sudjelovanje, sloboda izražavanja i izražavanje vlastitog mišljenja).

Psihologijski pristup navodi tri skupine prava 3S :

- 1) sigurnost,
- 2) skrb i
- 3) sudjelovanje.

Prema dosegu neka prava se mogu nazvati pozitivnim pravima. Postoji i skupina prava čija su djeca ovlaštenici, no ona su u svojoj srži negativno određena jer im je bit u jamstvu zabrane određenog činjenja ili nečinjenja.

Hrvatska obiteljskoppravna teorija naglašava važnost isticanja pojedinih prava djeteta kao njegovih izvornih (temeljnih) prava. Čovjek je biće koje je u odnosu pa i dijete kao ljudsko biće posjeduje „*inherentno ljudsko dostojanstvo koje nalaže imperativ apsolutnog poštovanja i zaštite*“.

Izvornim pravima djeteta smatraju se :

- a) pravo na život i zdravlje,
- b) da živi sa svojim roditeljima,
- c) na odgoj i obrazovanje,

- d) na saznanje vlastitog podrijetla
- e) pravo na tjelesni, duševni i emocionalni razvoj.

U osobna prava djeteta mogu se i uvrstiti :

- *pravo na život, opstanak i razvoj,*
- *pravo na saznanje vlastitog podrijetla,*
- *pravo na prijavu rođenja, osobno ime i stjecanje državljanstva,*
- *pravo na očuvanje osobnosti, na život uz roditelje,*
- *pravo na privatnost,*
- *pravo na zaštitu od nasilja,*
- *pravo na zaštitu od protupravnog odvođenja i nevraćanja djeteta.*

Prava djece kao članova društvene zajednice istovjetna su tipičnim građanskim prava.

Dijete koje je sposobno oblikovati vlastito mišljenje ima pravo na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u stvarima koje se njega tiču a to uključuje:

- a) slobodu traženja, primanja i davanja obavijesti i ideja svake vrste i u svim oblicima,
- b) pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti i
- c) pravo na slobodno udruživanje i mirno okupljanje.

Konvencija predviđa da prava budu ograničena ali moraju biti opravdana i zakonom propisana. Razlozi za ograničenja mogu biti *dob i zrelost djeteta, te nacionalna sigurnost, javni poredak, zdravlje, ćudoređe i osnovna prava i slobode drugih ljudi.*

Obrazovna prava su dvojake naravi. Postoje prava na pristup obavijestima iz sredstava javnog priopćavanja pri čemu Konvencija želi poticati širenje informacija i materijala važnih za kulturne i socijalne probitke. Drugi – užu sadržaj priznaje djetetu *pravo na progresivno stjecanje znanja, pravo na obvezno i besplatno osnovno školovanje, pravo na dostupnost višeg obrazovanja djeci prema njihovim sposobnostima.* Obrazovanje djeteta treba se temeljiti na razvoju djetetove osobnosti, njegovih vještina i psihofizičkih sposobnosti, na poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U okviru zdravstvenih prava razlikuje se ponajprije prava zdravog djeteta i onog s teškoćama u razvoju. Zdravoj djeci jamči se pravo na zdravlje u najširem smislu. Posebnu brigu pokazuje zaštitu djece od uporabe narkotika, pa države obvezuje na poduzimanje zakonskih, upravnih socijalnih i odgojnih mjera koje će spriječiti da djeca uživaju drogu i psihotropne tvari, te da budu korištena u proizvodnji i trgovini takvim tvarima.

Postoji veliki postotak djece s duševnim ili tjelesnim nedostacima, predviđaju se posebna zdravstvena prava koja će im omogućiti *„potpun i dostojan život u uvjetima koji omogućuju djetetovo dostojanstvo, promiču samopouzdanje i olakšavaju djelatno sudjelovanje u društvu.*

Takva djeca imaju pravo na posebnu zaštitu, socijalnu integraciju i individualan razvoj, preventivnu zdravstvenu skrb.

Socijalna prava odnose se na povlastice socijalne sigurnosti a posebice socijalnog osiguranja.

Ekonomska prava obuhvaćaju zaštitu ekonomskog izrabljivanja i obavljanja poslova koji mogu ometati školovanje, biti opasni ili štetni za zdravlje te tjelesni, duševnih, ćudoredni ili društveni razvoj djeteta.

Kulturna prava štite u državama koje imaju etničke, vjerske ili jezične manjine, obuhvaćaju pravo djeteta na pripadnost takvoj manjini, na njegovanje vlastite kulture, ispovijedanje vlastite vjere i uporabu vlastita jezika. Nadalje se priznaje pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i rekreaciju te slobodno kulturno i umjetničko izražavanje.

Konvencijom se štite prava djece da ne budu spolno iskorištavana i zlorabljena. Ona obvezuje države na poduzimanje svih mjera radi sprečavanja odvođenja, prodaje ili trgovine djecom u bilo koje svrhe, naglašava se domaća ali i bilateralna i multilateralna suradnja kao presudni čimbenik iskorjenjivanja i suzbijanja navedenih pojava.

Konvencija zabranjuje odvajanje djeteta od roditelja. Odvajanje je dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima, po odluci nadležnih tijela, zasnovanoj na mjerodavnom pravu i postupku, ali uz uvažavanje najboljeg interesa djeteta. Dakle ako roditelji zlorabiju svoju roditeljsku skrb i zanemaruju dijete.

Ako dođe do prisilnog razdvajanja djeteta od roditelja (*smrt, zatvor, deportacija*) konvencija obvezuje državu stranku da dade osnovne obavijesti o odvojenom roditelju uz poštovanje dobrobiti djeteta. I nakon odvajanja djece od roditelja, priznaje se pravo na održavanje osobnih odnosa i neposrednih veza.

Pravo na posebnu zaštitu i pomoć države u slučaju privremene ili trajne odvojenosti djeteta od obiteljske sredine problem postaje aktualnim ako roditelji i djeca žive u različitim državama te Konvencija predviđa pravo djeteta da napusti vlastitu zemlju i da se ponovno u nju vrati. Ističe se i pravo na povremeni nadzor smještaja koji je izrečen radi zaštite djeteta. Tim pravom suprotstavlja se paušalnom i nekontroliranom izricanju mjera koje bi trebale štiti dijete ali i dugotrajnom boravku djeteta smještenog u ustanovi.

Roditeljskom odnosu Konvencija daje drugu dimenziju, radi se o zajedničkoj odgovornosti oba roditelja za podizanje i razvoj djeteta, a koja im pripada prije nego bilo kome drugome. Glede posvojenje djeteta Konvencija daje samo osnovne odrednice:

Posvojenje trebaju provoditi nadležna tijela, prema postojeći materijalnim i postupovnim odredbama, uz pristanak za to potrebnih osoba, uzimajući u obzir položaj djeteta prema roditeljima, srodnicima i zakonskim zastupnicima.

Međudržavno posvojenje tj. posvojenje djeteta od strane posvojitelja drukčijeg državljanstva, Konvencija predviđa kao zamjenski način zbrinjavanja djeteta, ako se ono ne može udomiti, posvojiti ili zbrinuti na primjeren način u zemlji svog podrijetla.

Također, Konvencija sadrži i odredbe o zaštiti djece u ratu.

Članak 3. Konvencije smatra se njezinom središnjom i dominantnom odredbom :

U svim djelovanjima koja se odnose na djecu, bez obzira poduzimaju li ih javne ili privatne institucije socijalne skrbi, sudovi, upravna ili pravosudna tijela, najbolji interesi djeteta trebaju imati prednost.

Države stranke obvezuju se da će kroz odgovarajuće zakonodavne i upravne mjere djetetu osigurati takvu zaštitu i skrb kakva je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih zastupnika ili drugih pojedinaca koji su pravno odgovorni za dijete.

Prema toj odredbi različiti subjekti moraju pridonijeti zaštiti djetetovog najboljeg interesa. Najbolji interes djeteta je načelo prema kojem zakonodavac mora uskladiti sve svoje propise. Odbor za prava djeteta nije dao definiciju pojma najbolji interes djeteta niti je predložio kriterije za opću procjenu ili za primjenu u pojedinim situacijama.

Potrebe djeteta osnova su njegova opstanka i razvoja ali ih djeca često ne raspoznaju a nerijetko ih ne mogu niti oblikovati i izraziti kako bi trećima postale prepoznatljive. Potrebe djeteta podrazumijevaju primjenu objektivnog kriterija u određivanju koje su i u kakvom međusobnom odnosu stoje. Osnovne će imati prednost pred sekundarnim.

Volja roditelja temelji se da roditelji najbolje poznaju svoje dijete i da ono ima najviše povjerenja u njih. Taj kriterij podrazumijeva zatvorenost obitelji prema prosudbama objektivnih promatrača i prema intervencijama nadležnih tijela za zaštitu djetetovih interesa. Ako volja roditelja odlučuje što je u konkretnom slučaju najbolje za dijete moguće je da prava djece kao njima pripadajuća skupina ljudskih prava budu potpuno zanemarena

Standardno ponašanje - interes djeteta određuje se prema mjerilima određenog društva, zajednice ili obitelji kako je to tradicijski i kulturološki prihvatljivo. Zamjerka je što zanemaruje razvojne potrebe djeteta i što ne uzima u obzir zahtjev za individualnom prosudbom interesa svakog pojedinog djeteta.

Odrediti što je u nekom konkretno slučaju interes djeteta znači proniknuti u srž svakog djeteta i okolnosti koje ga okružuju. Dobrobit djeteta bolji je, sveobuhvatniji i primjereniji pravni izraz od interesa djeteta. Njime se odražava sveukupni, optimalni status djeteta u odnosu na njega samoga i druge subjekte, pa svojom širinom obuhvaća i interes djeteta. To znači odrediti sve okolnosti u pravilu uvijek među uvjetovane koje djetetu omogućuju ili uskraćuju neko ili neka njegova prava.

10. Žurna mjera izdvajanja i smještanja djeteta izvan obitelji

ŽURNA MJERA IZDVAJANJA DJETETA IZ OBITELJI	
NADLEŽNOST:	Centar za socijalnu skrb
PRETPOSTAVKE	Postoji opasnost za život/zdravlje/dobrobit ako se ne izdvoji
INICIJATIVA	CZSS po službenoj dužnosti donosi rješenje Na prijedlog Djeteta/roditelja
ODLUČIVANJE O MJERI	-Donosi rješenje u upravnom postupku+ pomoć policije -Usmeno rješenje u roku 72 h otpraviti u pisanom obliku Roditelju/drugoj osobi
DUŽNOST CZSS	U roku 72 h podnijeti sudu prijedlog (elektroničkim putem) da donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi
DUŽNOST SUDA	Odlučiti o rješenju u roku 10 dana
DUŽNOST VODITELJA	
TRAJANJE MJERE	Max. 15 dana od dana oduzimanja djeteta Prestaje važiti: ako CZSS ili sud ne podnesu prijedlog i donesu odluku u roku 72 h i 10 dana + dodatnih 8 dana
ŽALBA	Postoji, odlučuje ministarstvo socijalne skrbi, ne odgađa izvršenje rješenja

11. Naknadna konvalidacija²⁶ braka

a) *ex lege*

- Kada maloljetni bračni drug, odnosno drugovi napune 18 godina

b) *sudskom odlukom*

- Ako maloljetnik bez dozvole suda sklopi brak i sud to naknadno odobri ukoliko ima opravdanih razloga ili je u interesu osobe
- Kada osoba lišena poslovne sposobnosti bez dozvole suda sklopi brak i sud to naknadno odobri ukoliko ima opravdanih razloga ili je u interesu osobe

c) *Kada postoje 2 braka ili životna partnerstva, pa jedan prestane*

- konvalidacija je automatska
- odbija se zahtjev za poništaj

²⁶ osnaživanje

12. Mjera za zaštitu imovine djeteta

Za poduzimanje važnijih postupaka u pogledu imovine djeteta skrbniku je potrebno prethodno odobrenje Centra za socijalnu skrb. Skrbnik je samostalan u obavljanju redovnih poslova, no kada se radi primjerice o opterećenju imovine ili vrijednijih pokretnina ipak mu je potrebno prethodno odobrenje CZSS.

13. Oduzimanje prava na stanovanje s djetetom

ODUZIMANJE PRAVA NA STANOVANJE S DJETETOM I POVERAVANJE SVAKODNEVNE SKRBI DRUGOJ OSOBI	
NADLEŽNOST	Sud
PRETPOSTAVKE	- obiteljska procjena da djetetu ostankom u obitelji prijeti opasnost za zdravlje/život/razvoj - ako nema promjena u obitelji - oduzimanjem prava na stanovanje s djetetom, roditelj se lišava prava na svakodnevnu skrb
INICIJATIVA	-Centar za socijalnu skrb koji je obvezan priložiti • prijedlog o smještaju • individualne planove • obiteljsku procjenu • završna izvješća iz prethodnih mjera Dijete/roditelj
ODLUČIVANJE O MJERI	Sud rješenjem odlučuje o: • smještaju • ostvarivanju osobnih odnosa , • nadzoru • zabrani osobnih odnosa - uputa roditeljima za liječenje, programe - uzdržavanje djeteta od strane roditelja - sud je može ukinuti ako se promjene okolnosti

TRAJANJE MJERE	do 1 godine +1 godina
DUŽNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB	- podnosi završno izvješće 30 dana prije isteka mjere kojim predlaže <i>produljenje mjere/lišenje roditeljske skrbi/povratak djeteta</i> - iznimno donosi rješenje o žurnoj promjeni djetetovog smještaja kod druge osobe - uputiti ih, pomagati im, dati potporu i pomoć, poticanje ostvarivanja osobne odnose,
PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA	- sve osim stanovanja i svakodnevne skrbi o djetetu - obavijest o promjeni adrese stanovanja - plaćati uzdržavanje i ostvarivati OO prema sudskoj odluci

13. Stjecanje i lišavanje roditeljske skrbi

Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima.

Roditelj se ne može odreći prava na roditeljsku skrb

LIŠENJE PRAVA NA RODITELJSKU SKRB		
NADLEŽNOST	Sud	
PRETPOSTAVKE	OPĆE	POSEBNE
	roditelj zloupotrebljava/grubo krši roditeljske odgovornosti, dužnosti, i prava	- napustio dijete, - počinio nasilje, - ne poštuje mjere/odluke/upute CZSS/suda, - ako bi povratak djeteta predstavljao opasnost za njegov život - ako je roditelj osuđen za neka kaznena djela ili ograničene mentalne sposobnosti

INICIJATIVA	• Centar za socijalnu skrb koji prilaže stručna procjena i izvješća • Državni odvjetnik za mladež koji prilaže presudu u kojoj je roditelj osuđen za kazneno djelo • Roditelj/dijete
ODLUČIVANJE O MJERI	Sud odlučuje rješenjem: o uzdržavanju, ostvarivanju osobnih odnosa

14. Uzdržavanje maloljetnog djeteta

- a) **Roditelji** su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete
 - radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.
- b) Ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati **baka i djed po tom roditelju**

 *Maćeha/očuh*

- a) dužni su uzdržavati maloljetnoga pastorka, ako dijete **ne može** ostvariti uzdržavanje **od drugog** roditelja
- b) dužni su **nakon smrti** djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom

15. Pravo djeteta na izražavanje mišljenja²⁷

Roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu dužni su poštovati mišljenje djeteta u skladu s njegovom dobi i zrelošću. U svim postupcima u kojima se odlučuje o nekom djetetovu pravu ili interesu djeteta ima pravo na prikladan način saznati važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješteno o mogućim posljedicama poštivanja njegova mišljenja. Mišljenje djeteta se uzima u obzir u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

16. Što bi u ulozi suca trebalo uzeti u obzir *potrebe djeteta* ili *mogućnosti obveznika uzdržavanja*?

Trebalo bi uzeti u obzir i jednu i drugu sastavnicu i prema tome izračunati visinu iznosa uzdržavanja

²⁷ Obz čl. 86

17. Tko su ovlaštenici na tužbu za utvrđivanje izvanbračnog očinstva?

- I. dijete
- II. muškarac koji je priznao očinstvo
- III. muškarac koji sebe smatra ocem

18. Ovlasti Centra za socijalnu skrb kod uzdržavanja

Centar za socijalnu skrb dodatno pomaže djetetu da ostvari pravo na uzdržavanje i stoga je dužan

- I. U ime djeteta pokrenuti postupak za uzdržavanje te tražiti ovrhu
 - dužan je u ime djeteta pokrenuti i voditi postupak radi uzdržavanja, odnosno radi povećanja uzdržavanja ako **roditelj** s kojim dijete **stanuje** to pravo ne ostvaruje iz *neopravdanih razloga* dulje od tri mjeseca od dana kad je dijete steklo to pravo
 - CZSS postupa kao skrbnik za poseban slučaj, pa prije pokretanja parnice treba donijeti rješenje o skrbništvu za poseban slučaj
 - dužan je u roku od 15 dana od primitka ovršne isprave **tražiti ovrhu** na temelju odluke o uzdržavanju djeteta, ako je to **propustio** učiniti **sud 45**
 - dužan zatražiti donošenje odluke o određivanju **privremene mjere osiguranja** na imovini roditelja obveznika uzdržavanja
 - *zabrana raspolaganja imovinom prije nego što dužnik ne namiri svoje obveze iz uzdržavanja*
- II. **Sudjelovati u postupku** kao umješac²⁸ *sui generis*
 - kad god se pred sudom odlučuje o pravima i dužnostima u odnosima roditelja i djece, pa i o uzdržavanju, **sud je dužan pozvati CZSS da sudjeluje u postupku, a CZSS je dužan odazvati se pozivu**
 - Centar za socijalnu skrb **ovlašten je poduzimati sve procesne radnje**
 - ✓ podnositi svoje prijedloge
 - ✓ predlagati izvođenje dokaza
 - ✓ iznositi činjenice koje stranke nisu navele
 - ✓ ulagati pravne lijekove

²⁸ *umješac* – treća osoba koja se u parnici što se vodi među strankama pridružuje jednoj od njih, jer ima pravni interes da stranka kojoj se pridružio uspije u parnici

III. Može biti u ulozi **posebnog pomagača suda**

- na zahtjev suda brižljivo ispitati imovinske prilike stranaka u postupku, a posebice odgovaraju li iskazani prihodi tuženika stvarnom stanju
- **sud nije vezan prijedlozima ni zahtjevima centra**
- sud je nadležan i ovlašten donijeti konačnu odluku o uzdržavanju djeteta

IV. Voditi očevidnike sudskih odluka o uzdržavanju djece i nagodba sklopljenih pred sudom i u Centru za socijalnu skrb

Očevidnik obveznika uzdržavanja maloljetne djece

- CZSS dužan je voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta.
- ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati način vođenja očevidnika sudskih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta

V. Podnijeti **kaznenu prijavu** protiv osobe koja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave

VI. Poduzimati **mjere za zaštitu interesa djeteta da ostvari uzdržavanje**

- čim primi pravomoćnu sudsku odluku ili sudsku nagodbu
- **obavijestiti** u pisanom obliku roditelja s kojim **dijete živi** te **roditelja** koji je **dužan davati uzdržavanje** o pravima i dužnostima iz uzdržavanja

19. Obveze bračnih drugova prema trećima

 *Pojedinačne obveze bračnih drugova*²⁹

- za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka, kao i za obveze koje je samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a koje se ne odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice, ne odgovara drugi bračni drug.

²⁹ Obz čl. 43

*Solidarne obveze bračnih drugova*³⁰

- za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, kao i za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom.
- Ako je radi namirenja zajedničkih obveza iz suvlasničkoga dijela bračne stečevine ili iz vlastite imovine jednoga bračnog druga naplaćeno više nego što iznosi njegov dio duga, taj bračni drug ima prema drugom bračnom drugu pravo na naknadu toga iznosa iz njegova dijela bračne stečevine, odnosno iz njegove vlastite imovine.

20. Vjerski brak s učincima građanskog braka

- brak će imati učinke ako je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s RH ima o tome uređene pravne odnose

*Dužnosti matičara pri sastavljanju potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka*³¹

- I. nevjesta i ženik od nadležnog matičara moraju tražiti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka
- II. Matičar upoznaje nevjestu i ženika s osobnim pravima i dužnostima, mogućnošću uređenja imovinskih odnosa i navodi njihovu sporazumnu izjavu o izboru prezimena
 - *Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka* vrijedi 3 mjeseca
 - Matičar upozorava nevjestu i ženika kako je izvadak iz matice vjenčanih dokaz da je njihov vjerski brak sklopljen s učincima građanskog braka
 - propusti matičara nisu dopustivi, ali ne utječu na postojanje ili na valjanost braka
(*jedino ako bi svjesno ili iz nemara izdao potvrdu za sklapanje braka, a da nije ispunjena koja od pretpostavki za sklapanja braka to može dovest do spora postoji li brak ili ne*)

Dužnosti službenika vjerske zajednice i matičara nakon sklapanja braka

- I. Službenik vjerske zajednice mora matičaru dostaviti ispravu koju su potpisali on, žena, muž i svjedoci koja potvrđuje da je brak sklopljen i to u roku od 5 dana od dana sklapanja braka

³⁰ ObZ čl. 44

³¹ ObZ čl.20

- II. Matičar brak mora upisati u maticu vjenčanih u roku od 3 dana od primitka isprave
- III. Nakon upisa sklopljenog braka u maticu vjenčanih matičar bračnim drugovima dostavlja izvadak iz matice vjenčanih
- propusti službenika vjerske zajednice također neće utjecati na postojanje
(jedino ako bi vjerski obred sklapanja braka bio obavljen bez izjave nevjeste i ženika – ne bi bile ispunjene pretpostavke za postojanje braka)

21. Povjeravanje djeteta sa problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju

POVJERAVANJE DJETETA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU RADI POMOĆI U ODGOJ	
NADLEŽNOST	Sud
PRETPOSTAVKE	- roditelji zanemaruju odgoj - promjenu ponašanja djeteta ili roditelja nije moguće postići blažom mjerom
INICIJATIVA	-Centar za socijalnu skrb • prilaže stručna procjena i prijedlog o smještaju Državni odvjetnik za mladež Roditelj/dijete
ODLUČIVANJE O MJERI	- sud odlučuje rješenjem o ostvarivanju osobnih odnosa, nadzoru, zabrani osobnih odnosa - upućivanje djeteta ustanovi socijalne skrbi - uputa za liječenje, programe - uzdržavanje djeteta - sud može ukinuti mjeru prije isteka vremena
TRAJANJE MJERE	do 1 godine + produljenje 1 god
DUŽNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB	- podnosi završno izvješće 30 dana prije isteka mjere (<i>produljenje ili povratak djeteta</i>)
PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA	- -plaćati uzdržavanje - ostvarivanje osobnih odnosa

22. Što je medicinski potpomognuta oplodnja³²?

Medicinski pomognuta oplodnja jest postupak koji se provodi tek kada je dotadašnje liječenje neplodnosti bezuspješno ili bezizgledno, te radi izbjegavanja prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete kod prirodnog začeća.

23. Mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi

ODUZIMANJE PRAVA NA STANOVANJE S DJETETOM I POVERAVANJE SVAKODNEVNE SKRBI DRUGOJ OSOBI	
NADLEŽNOST	Sud
PRETPOSTAVKE	- obiteljska procjena da djetetu ostankom u obitelji prijeti opasnost za zdravlje/život/razvoj - ako nema promjena u obitelji - oduzimanjem prava na stanovanje s djetetom, roditelj se lišava prava na svakodnevnu skrb
INICIJATIVA	CZSS koji je obvezan priložiti • prijedlog o smještaju • individualne planove • obiteljsku procjenu • završna izvješća iz prethodnih mjera -Dijete/roditelj
ODLUČIVANJE O MJERI	- Sud rješenjem odlučuje o: <i>smještaju</i> , <i>ostvarivanju osobnih odnosa</i>, <i>nadzoru</i>, <i>zabrani osobnih odnosa</i> - uputa roditeljima za liječenje, programe - uzdržavanje djeteta od strane roditelja - sud je može ukinuti ako se promjene okolnosti
TRAJANJE MJERE	- do 1 godine +1 god

³² Zakon o MPO čl. 4

DUŽNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB	- podnosi završno izvješće 30 dana prije isteka mjere kojim predlaže (<i>produljenje mjere/lišenje roditeljske skrbi/povratak djeteta</i>) - iznimno donosi rješenje o žurnoj promjeni djetetovog smještaja kod druge osobe - uputiti roditelje, pomagati im, dati potporu i pomoć, poticanje ostvarivanja osobnih odnosa,
PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA	- Sve osim stanovanja i svakodnevne skrbi o djetetu - obavezni obavijestiti o promjeni adrese stanovanja - plaćati uzdržavanje i ostvarivati osobne odnose prema sudskoj odluci

24. Mjera zabrane približavanja djetetu

ZABRANA PRIBLIŽAVANJA DJETETU	
NADLEŽNOST	Sud
PRETPOSTAVKE	- Roditelji/baka/djed/sestra/brat/druge osobe - mjesto, kontakt, udaljenost
INICIJATIVA	• Centar za socijalnu skrb • dijete • roditelj
ODLUČIVANJE O MJERI	- sud dostavlja rješenje Centru za socijalnu skrb i policiji - rješenje donosi u 15 dana od pokretanja postupka
DUŽNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB	- Obavijestiti odgojno obrazovnu ustanovu

25. Pretpostavke za valjanost braka

- pretpostavkama za valjanost braka reguliraju se oni slučajevi u kojima se smatra da sklapanje (*određenog*) braka nije društveno poželjno
- pretpostavke za valjanost braka su okolnosti određene zakonom, a propisuju se da spriječe sklapanje braka; još ih nazivamo bračnim smetnjama
- obiteljsko pravna sankcija → **PONIŠTAJ BRAKA** (*nastaju pravne posljedice ali se poništava*) – brak nije valjan

Bračne smetnje

UKLONJIVE BRAČNE SMETNJE

- slučajevi u kojima je sklapanje braka moguće samo uz dopuštenje suda
- Maloljetnost s navršених 16 godina
- Lišenje poslovne sposobnosti
-
-

NEUKLONJIVE BRAČNE SMETNJE

- slučajevi u kojima sud ne može dati dopuštenje za valjano sklapanje braka
- maloljetnost do 16 godina
- nesposobnost za rasuđivanje
- krvno i civilno srodstvo
- (*u ravnoj i pobočnoj lozi do IV. stupnja*)
- trajanje prethodnog braka ili životnog partnerstva

a) Maloljetnost

- Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina.
- s 18 godina stječe se **bračna zrelost i punoljetnost**
- općenito brakovi nepunoljetnih osoba smatraju se društveno nepoželjnim (*psihofizički razvoj nije gotov, interes maloljetnika bi trebalo biti obrazovanje a ne da djeca imaju djecu i sl.*)
- maloljetnost je **privremena i djelomično uklonjiva bračna smetnja**
 - maloljetnost iznad 16 do 18 godina uklonjiva je bračna smetnja
 - maloljetnost **ispod 16** godina **neuklonjiva** je bračna smetnja i sud **nikad** neće dopustiti sklapanje braka

Kriteriji za odobrenje sklapanja maloljetničkog braka

- ✓ uzima se u obzir uzrast u kojem u pravilu nastupa spolna zrelost
- ✓ psihička sposobnost za promišljeno odlučivanje i izražavanje pravno relevantne volje za brak
- ✓ socijalna zrelost za preuzimanje i izvršavanje dužnosti i prava koja proizlaze iz braka

 Pretpostavke za sklapanje maloljetničkog braka

- ✓ maloljetna osoba mora imati navršenih 16 godina
- ✓ mora biti mentalno i tjelesno zrela za brak
- ✓ sklapanje braka mora biti u skladu s dobrobiti te osobe
- ✓ za to prijevremeno sklapanje braka sud mora dati odobrenje

b) Nesposobnost za rasuđivanje/ lišenje poslovne sposobnosti

- Brak ne može sklopiti osoba nesposobna za rasuđivanje.
- dvojako određeno:
 - činjenično stanje – **nesposobnost za rasuđivanje** → **neuklonjiva**
 - pravno stanje – **lišenje poslovne sposobnosti** → **uklonjiva**

Nesposobnost za rasuđivanje

- narušeni uobičajeni tijek rasuđivanja, odnosno zaključivanja (*oštećenja središnjeg živčanog sustava, afektivna stanja...*)
- relevantna je ona nesposobnost za rasuđivanje zbog koje osoba nije u stanju shvatiti značenje svojih riječi
- **na valjanost braka** utječe nesposobnost za rasuđivanje u vrijeme sklapanja braka i dok traje stanje nesposobnosti pogođena osoba ne može štititi svoja prava i interese, a njezine izjave i postupci ne mogu imati potrebno pravno značenje (*neko jednokratno ili privremeno ne utječe*) Trajno stanje moralo bi dovesti i do lišenja poslovne sposobnosti.
- na takvo činjenično stanje matičar bi trebao prepoznati u vrijeme prijave namjere za sklapanje braka ili tijekom postupka sklapanja braka i postupiti prema odredbi koja vrijedi za neuklonjive bračna smetnje (*poništaj*)

Lišenje poslovne sposobnosti

- *Poslovna sposobnost* – sposobnost osobe da vlastitom voljom i izjavama proizvodi pravne učinke (*izaziva nastanak, promjenu ili prestanak pravnog odnosa*).
- Zakonske pretpostavke za lišenje poslovne sposobnosti su duševne smetnje ili drugi uzroci zbog kojih punoljetna osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima, odnosno ugrožava prava i interese drugih osoba. Obiteljskoppravna zaštita ostvaruje se primjenom instituta **skrbništva**.
- na takve okolnosti trebao bi paziti **matičar po službenoj dužnosti**
- pošto je to uklonjiva bračna smetnja sud je ovlašten dopustiti sklapanje braka nekom tko je lišen poslovne sposobnosti ako:
 - utvrdi da je osoba sposobna shvatiti značenje braka i obveza koje iz njega proizlaze
 - utvrdi da je brak u interesu te osobe

c) Nepostojanje srodstva

- Brak ne mogu sklopiti:
 - krvni srodnici u **ravnoj liniji**
 - krvni srodnici u **pobočnoj liniji do IV. stupnja**
 - jednako je za odnose nastale **posvojenjem**

- *Krvno srodstvo* – odnos između osoba koje potječu jedna od druge ili koje ne potječu jedna od druge, ali imaju zajedničkog pretka

- razlozi:
 - *eugenički* – želi se izbjeći degeneracija potomstva
 - moralne i vjerske prirode

- **ravna loza** – osobe koje potječu jedna od druge izravno ili neizravno (predci i potomci)
 - *ushodna* – ako se imaju na umu predci (*ascendenti*) određene osobe
 - *nisohodna* – ako se promatraju potomci (*descendenti*)

- **pobočna loza** – osobe koje ne potječu jedne od drugih, ali potječu od zajedničkog pretka
- bliskost srodničkog odnosa između dvije osobe izražava se stupnjevima srodstva,
- stupnjevi se računaju po broju poroda tj. po načelu: *koliko poroda toliko stupnjeva srodstva (tot gradus quot generationes)*

c) Trajanje prethodnog braka ili životnog partnerstva

- Brak ne može sklopiti osoba koja je u braku ili u životnom partnerstvu osoba istog spola koje je registrirano sukladno posebnom propisu.
- štiti se **načelo monogamije**
- prestankom braka otpada bračna smetnja, a time i pravna zapreka za valjano sklapanje novog braka

1. Pretpostavke zbog kojih posvojenje ne može biti zasnovano

Pretpostavke zbog kojih posvojenje ne može biti zasnovano nazivaju se još i *adoptivne smetnje* razlikujemo **apsolutne i relativne** adoptivne smetnje

NEGATIVNE PRETPOSTAVKE (<i>adoptivne smetnje</i>)	
Apsolutne smetnje	Relativne smetnje
lišenje poslovne sposobnosti	srodnici u ravnoj lozi
lišenje roditeljske skrbi	braća i sestre
neprihvatljivo ponašanje i osobine	u odnosu skrbnik-štićenik

Apsolutne adoptivne smetnje

Posvojiti ne može osoba:

1. koja je **lišena prava na roditeljsku skrb**
2. koja je **lišena poslovne sposobnosti** ili
3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da **nije poželjno povjeriti** joj roditeljsku skrb o djetetu

Relativne adoptivne smetnje

Ne može se posvojiti:

1. krvni srodnik u ravnoj lozi,
2. brat, odnosno sestra
3. skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi CZSS
(*ni baka ne može posvojiti unuka, ni brat sestru, niti se može izvanbračno dijete – jer su izjednačena*)

2. Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta usvojena je u Ujedinjenim narodima 20.studenog 1989 godine. Ovaj međunarodni ugovor ima značenje najvažnijeg i najsveobuhvatnijeg globalnog dokumenta za društveni i pravni položaj djece. Konvencija svjedoči o visokom stupnju stopljenosti njezinih zahtjeva s normativnom razinom obiteljskopравnih i drugih propisa.

Različite potrebe djece u svakodnevnom životu i u izuzetnim situacijama dobile su pravnu kvalifikaciju prava djece. S obzirom na mnogobrojne i raznovrsne potrebe djece riječ je o izuzetno velikom broju prava koja djeci pripadaju na temelju Konvencije. Nezaobilazna je vrijednost Konvencije što države članke obvezuje na poštovanje tih prava i poduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu djeteta.

Također, ona predviđa sustav sankcija i zasebno tijelo odbor za prava djeteta. Države koje odluče biti vezane ovom Konvencijom pristaju na kontrolu međunarodnih tijela u vezi s poštovanjem djetetovih prava na svojem teritoriju. Odbor za prava djeteta predstavlja operativno tijelo koje se, djelujući prema vlastitim postupovnim pravilima sastaje jednom godišnje.

Glavna je uloga da razmatra inicijalna i periodična izvješća o stanju prava djece u zemljama. Osnovno je polazište Konvencije potpuna jednakost sve djece, primarna uloga roditelja u podizanju djece i istodobno obvezivanje država članaka na poštovanje proklamiranih prava. Konvencija u Preambuli i pojedinim odredbama pomno vodi računa o povezanosti i bliskosti djeteta s njegovim roditeljima odnosno sa zakonskim zastupnicima.

Pravilan razvoj djeteta ovisi o obitelji, odnosno o statusu, sposobnostima i mogućnostima njezinih članova. To je bio razlog zašto je Konvencija kao osobe koje su dužne upoznati dijete s njegovim pravima i skrbiti o ostvarivanju njegovih prava navela roditelje – osobe pravno odgovorne za dijete. Njihova je važnost u:

- ✓ usmjeravanju i vođenju djeteta u ostvarivanju prava priznatih u Konvenciji,
- ✓ odgovornosti prije svih ostalih za podizanje i razvoj djeteta,
- ✓ odgovornosti prije svih ostalih da unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti osiguraju životne uvjete nužne za djetetov razvoj,

Obveza je država da osiguraju zaštitu i skrb djece i ostvarivanje dobrobiti djeteta. Konvencija je dala definiciju djeteta: „*pojam dijete podrazumijeva svako ljudsko biće mlađe od 18 godina, osim ako se po pravu koje se primjenjuje na dijete punoljetnost ne stječe ranije.*“ Iz navedene odredbe proizlazi da pojam dijete označava ljudsko biće određene životne dobi, ne isključivo u krvnosrodničkom odnosu, punoljetnošću prestaje potreba posebne skrbi za dijete, nije isključena primjena Konvencije na osobu koja je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti, dok se njezine odredbe ne primjenjuju ako osoba stječe punoljetnost nakon 18. godine.

Postoji podjela djetetovih prava iz Konvencije sukladno kriteriju 4P – ovisno o ciljevima namijenjenim ostvarenju djetetovih prava

- 1) *prevention* – zdravlje, odvođenje djeteta, diskriminacija,
- 2) *protection* – zaštitna, sprečavanje mučenja, kažnjavanja, iskorištavanja,
- 3) *provision* – stjecanje određenih pogodnosti, obrazovanje, socijalno osiguranje, odmor,
- 4) *participation* – sudjelovanje, sloboda izražavanja i izražavanje vlastitog mišljenja).

Psihologijski pristup navodi tri skupine prava 3S :

- 1) sigurnost,
- 2) skrb
- 3) sudjelovanje.

Prema dosegu neka prava se mogu nazvati pozitivnim pravima. Postoji i skupina prava čija su djeca ovlaštenici, no ona su u svojoj srži negativno određena jer im je bit u jamstvu zabrane određenog činenja ili nečinjenja.

Hrvatska obiteljskoppravna teorija naglašava važnost isticanja pojedinih prava djeteta kao njegovih izvornih (temeljnih) prava. Čovjek je biće koje je u odnosu pa i dijete kao ljudsko biće posjeduje „*inherentno ljudsko dostojanstvo koje nalaže imperativ apsolutnog poštovanja i zaštite*“.

Izvornim pravima djeteta smatraju se :

- a) pravo na život i zdravlje,
- b) da živi sa svojim roditeljima,
- c) na odgoj i obrazovanje,
- d) na saznanje vlastitog podrijetla
- e) pravo na tjelesni, duševni i emocionalni razvoj.

U osobna prava djeteta mogu se i uvrstiti :

- *pravo na život, opstanak i razvoj,*
- *pravo na saznanje vlastitog podrijetla,*
- *pravo na prijavu rođenja, osobno ime i stjecanje državljanstva,*
- *pravo na očuvanje osobnosti, na život uz roditelje,*
- *pravo na privatnost,*
- *pravo na zaštitu od nasilja,*
- *pravo na zaštitu od protupravnog odvođenja i nevraćanja djeteta.*

Prava djece kao članova društvene zajednice istovjetna su tipičnim građanskim prava.

Dijete koje je sposobno oblikovati vlastito mišljenje ima pravo na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u stvarima koje se njega tiču a to uključuje:

- a) slobodu traženja, primanja i davanja obavijesti i ideja svake vrste i u svim oblicima,
- b) pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti i
- c) pravo na slobodno udruživanje i mirno okupljanje.

Konvencija predviđa da prava budu ograničena ali moraju biti opravdana i zakonom propisana. Razlozi za ograničenja mogu biti *dob i zrelost djeteta, te nacionalna sigurnost, javni poredak, zdravlje, ćudoređe i osnovna prava i slobode drugih ljudi.*

Obrazovna prava su dvojake naravi. Postoje prava na pristup obavijestima iz sredstava javnog priopćavanja pri čemu Konvencija želi poticati širenje informacija i materijala važnih za kulturne i socijalne probitke. Drugi – užu sadržaj priznaje djetetu *pravo na progresivno stjecanje znanja, pravo na obvezno i besplatno osnovno školovanje, pravo na dostupnost višeg obrazovanja djeci prema njihovim sposobnostima*. Obrazovanje djeteta treba se temeljiti na razvoju djetetove osobnosti, njegovih vještina i psihofizičkih sposobnosti, na poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U okviru zdravstvenih prava razlikuje se ponajprije prava zdravog djeteta i onog s teškoćama u razvoju. Zdravoj djeci jamči se pravo na zdravlje u najširem smislu. Posebnu brigu pokazuje zaštitu djece od uporabe narkotika, pa države obvezuje na poduzimanje zakonskih, upravnih socijalnih i odgojnih mjera koje će spriječiti da djeca uživaju drogu i psihotropne tvari, te da budu korištena u proizvodnji i trgovini takvim tvarima.

Postoji veliki postotak djece s duševnim ili tjelesnim nedostacima, predviđaju se posebna zdravstvena prava koja će im omogućiti „*potpun i dostojan život u uvjetima koji omogućuju djetetovo dostojanstvo, promiču samopouzdanje i olakšavaju djelatno sudjelovanje u društvu*“. Takva djeca imaju pravo na posebnu zaštitu, socijalnu integraciju i individualan razvoj, preventivnu zdravstvenu skrb.

Socijalna prava odnose se na povlastice socijalne sigurnosti a posebice socijalnog osiguranja.

Ekonomska prava obuhvaćaju zaštitu ekonomskog izrabljivanja i obavljanja poslova koji mogu ometati školovanje, biti opasni ili štetni za zdravlje te tjelesni, duševni, ćudoredni ili društveni razvoj djeteta.

Kulturna prava štite u državama koje imaju etničke, vjerske ili jezične manjine, obuhvaćaju pravo djeteta na pripadnost takvoj manjini, na njegovanje vlastite kulture, ispovijedanje vlastite vjere i uporabu vlastita jezika. Nadalje se priznaje pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i rekreaciju te slobodno kulturno i umjetničko izražavanje.

Konvencijom se štite prava djece da ne budu spolno iskorištavana i zlorabljena. Ona obvezuje države na poduzimanje svih mjera radi sprečavanja odvođenja, prodaje ili trgovine djecom u bilo koje svrhe, naglašava se domaća ali i bilateralna i multilateralna suradnja kao presudni čimbenik iskorjenjivanja i suzbijanja navedenih pojava.

Konvencija zabranjuje odvajanje djeteta od roditelja. Odvajanje je dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima, po odluci nadležnih tijela, zasnovanoj na mjerodavnom pravu i postupku, ali uz uvažavanje najboljeg interesa djeteta. Dakle ako roditelji zlorabiju svoju roditeljsku skrb i zanemaruju dijete.

Ako dođe do prisilnog razdvajanja djeteta od roditelja (*smrt, zatvor, deportacija*) konvencija obvezuje državu stranku da dade osnovne obavijesti o odvojenom roditelju uz poštovanje

dobrobiti djeteta. I nakon odvajanja djece od roditelja, priznaje se pravo na održavanje osobnih odnosa i neposrednih veza.

Pravo na posebnu zaštitu i pomoć države u slučaju privremene ili trajne odvojenosti djeteta od obiteljske sredine problem postaje aktualnim ako roditelji i djeca žive u različitim državama te Konvencija predviđa pravo djeteta da napusti vlastitu zemlju i da se ponovno u nju vrati. Ističe se i pravo na povremeni nadzor smještaja koji je izrečen radi zaštite djeteta. Tim pravom suprotstavlja se paušalnom i nekontroliranom izricanju mjera koje bi trebale štiti dijete ali i dugotrajnom boravku djeteta smještenog u ustanovi.

Roditeljskom odnosu Konvencija daje drugu dimenziju, radi se o zajedničkoj odgovornosti oba roditelja za podizanje i razvoj djeteta, a koja im pripada prije nego bilo kome drugome. Glede posvojenje djeteta Konvencija daje samo osnovne odrednice:

Posvojenje trebaju provoditi nadležna tijela, prema postojeći materijalnim i postupovnim odredbama, uz pristanak za to potrebnih osoba, uzimajući u obzir položaj djeteta prema roditeljima, srodnicima i zakonskim zastupnicima.

Međudržavno posvojenje tj. posvojenje djeteta od strane posvojitelja drukčijeg državljanstva, Konvencija predviđa kao zamjenski način zbrinjavanja djeteta, ako se ono ne može udomiti, posvojiti ili zbrinuti na primjeren način u zemlji svog podrijetla.

Također, Konvencija sadrži i odredbe o zaštiti djece u ratu.

Članak 3. Konvencije smatra se njezinom središnjom i dominantnom odredbom :

U svim djelovanjima koja se odnose na djecu, bez obzira poduzimaju li ih javne ili privatne institucije socijalne skrbi, sudovi, upravna ili pravosudna tijela, najbolji interesi djeteta trebaju imati prednost.

Države stranke obvezuju se da će kroz odgovarajuće zakonodavne i upravne mjere djetetu osigurati takvu zaštitu i skrb kakva je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih zastupnika ili drugih pojedinaca koji su pravno odgovorni za dijete.

Prema toj odredbi različiti subjekti moraju pridonijeti zaštiti djetetovog najboljeg interesa. Najbolji interes djeteta je načelo prema kojem zakonodavac mora uskladiti sve svoje propise. Odbor za prava djeteta nije dao definiciju pojma najbolji interes djeteta niti je predložio kriterije za opću procjenu ili za primjenu u pojedinim situacijama.

Potrebe djeteta osnova su njegova opstanka i razvoja ali ih djeca često ne raspoznaju a nerijetko ih ne mogu niti oblikovati i izraziti kako bi trećima postale prepoznatljive. Potrebe djeteta podrazumijevaju primjenu objektivnog kriterija u određivanju koje su i u kakvom međusobnom odnosu stoje. Osnovne će imati prednost pred sekundarnim.

Volja roditelja temelji se da roditelji najbolje poznaju svoje dijete i da ono ima najviše povjerenja u njih. Taj kriterij podrazumijeva zatvorenost obitelji prema prosudbama objektivnih promatrača i prema intervencijama nadležnih tijela za zaštitu djetetovih interesa. Ako volja roditelja odlučuje što je u konkretnom slučaju najbolje za dijete moguće je da prava djece kao njima pripadajuća skupina ljudskih prava budu potpuno zanemarena

Standardno ponašanje - interes djeteta određuje se prema mjerilima određenog društva, zajednice ili obitelji kako je to tradicijski i kulturološki prihvatljivo. Zamjerka je što zanemaruje razvojne potrebe djeteta i što ne uzima u obzir zahtjev za individualnom prosudbom interesa svakog pojedinog djeteta.

Odrediti što je u nekom konkretno slučaju interes djeteta znači proniknuti u srž svakog djeteta i okolnosti koje ga okružuju. Dobrobit djeteta bolji je, sveobuhvatniji i primjereniji pravni izraz od interesa djeteta. Njime se odražava sveukupni, optimalni status djeteta u odnosu na njega samoga i druge subjekte, pa svojom širinom obuhvaća i interes djeteta. To znači odrediti sve okolnosti u pravilu uvijek među uvjetovane koje djetetu omogućuju ili uskraćuju neko ili neka njegova prava.

3. Anticipirana naredba

Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti, prije lišenja poslovne sposobnosti u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu(e) koju bi htjela da se imenuje skrbnikom, kao i osobe za koje bi htjela da se imenuje njihovim zamjenicima, CZSS će ih imenovati, ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ObZ-om

- *Teorija podjela anticipiranih naredbi*
 - *Living will* – „do not“ naredbe (*npr. u slučaju nesreće zabrana oživljavanja (DNR)*)
 - *Proxy directives* – određivanje osobe od povjerenja
 - Mješoviti tip
- *Pravilnik o načinu vođenja o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi*
- Prema čl.29. st.3. – CZSS je dužan voditi evidenciju anticipiranih naredbi
- čl. 28. – oblik javnobilježničke isprave + sadržaj

4. Uzdržavanje i privremeno uzdržavanje

- uzdržavanje (*alimentacija*) – obiteljskoppravna ustanova koja se temelji na načelu uzajamnog pomaganja svih članova obitelji (*načelo obiteljske solidarnosti*)
- u pravilu je dobrovoljno zbog osjećaja povezanosti članova obitelji, ali ukoliko potencijalni davatelj uzdržavanja nije spreman plaćati može se ostvariti i u sudskom postupku; član obitelji koji ne može sam ostvarivati prihode dostatne za uzdržavanje može tražiti uzdržavanje od članova obitelji koji mu to mogu pružiti
- uspješnom primjenom uzdržavanja rasterećuju se državni fondovi potrebe materijalnog potpomaganja osoba koje su eventualni korisnici socijalne skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi

- Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj osnovi dužan uzdržavati.
- Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koje se ne mogu sami o sebi brinuti.
- Pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac niti član obitelji koji ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako CZSS utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.
- uzdržavanje je **pravni učinak** pojedinih **obiteljskopravnih** odnosa, a zakonom se može propisati da traje i nakon prestanka odnosa (*braka, izvanbračne zajednice*)
- obveza osobne i imovinske naravi

Pravni izvori za ustanovu uzdržavanju u RH

I. Ustav RH

- *Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.*
- *Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.*

II. Međunarodni multilateralni ugovori



Konvencija o pravima djeteta

- *roditelji i ostale osobe odgovorne su za dijete i moraju osigurati unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti životne uvjete nužne za djetetov razvoj*



Konvencija UN-a o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu



Međunarodni dvostrani ugovori s pojedinim državama o pojedinim pitanjima vezanim za uzdržavanje - razlog je postojanje sve većeg broja hrv. državljana koji privremeno borave u drugoj državi i obratno

III. Zakoni

Obiteljski zakon

- *Uzdržavanje – ustanova obiteljskog prava koja je osobne i imovinske naravi, a ujedno i pravo koje pojedinim subjektima obiteljskog prava pripada po zakonu, u odnosu na zakonom određene članove obitelji.*
- *dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova te krvnih i tazbinskih srodnika u ravnoj lozi*
- *Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha.*

Zakon o istospolnim zajednicama

- također predviđa uzdržavanje između partnera primjenjujući pravila ObZ-a

Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Kazneni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o nasljeđivanju

IV. Provedbeni propisi

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u Centru za socijalnu skrb

- donosi ga ministar nadležan za poslove socijalne skrbi

Vrste uzdržavanja

- zakonsko uzdržavanje – uređuje ObZ
- ugovorno uzdržavanje - uređuje ZOO³³
 - o doživotno uzdržavanje - ugovor u koje se jedna strana obvezuje da će drugu stranu uzdržavati do njene smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svoju imovinu, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja
 - o dosmrtno uzdržavanje – imovina uzdržavane osobe odmah prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja
- temeljem legata – uređuje ZN³⁴
 - *npr. kad bi ostavitelj oporučno ostavio nasljedniku svoju imovinu, pod uvjetom da uzdržava njegovu nećakinju do kraja školovanja*

³³ Zakon o obveznim odnosima

³⁴ Zakon o nasljeđivanju

Osnovna načela uzdržavanja

- ✚ *Načelo međusobnog pomaganja članova obitelji (načelo obiteljske solidarnosti)*
 - od članova obitelji se zahtjeva da se međusobno pomažu prije nego što od države zatraže sredstva iz socijalne pomoći
 - pomaganje može biti
 - u obliku rada, moralne podrške
 - u obliku materijalnih dobara (*novčano*) → uzdržavanje
- ✚ *Načelo osobite zaštite prava djeteta da ostvari uzdržavanje*
 - maloljetne osobe nemaju poslovnu sposobnost ni životnu zrelost da zaštite svoja prava i interese pa državna tijela moraju njih osobito štiti
- *Načelo razmjernosti*
 - osobe međusobnom uzdržavanju pridonose prema svojim mogućnostima i potrebama uzdržavane osobe, uz uvjete i na način određen zakonom.
- ✚ *Načelo pravednosti*

Pravna priroda uzdržavanja

- I. *Uzdržavanje je zakonska obveza*
 - sve osobe koje su dužne međusobno uzdržavati zakonom su izrijeком navedene:
 - ✓ roditelji i djeca
 - ✓ maćeha/oćuh i pastorćad
 - ✓ braćni i izvanbraćni drugovi te istospolni partneri
 - ✓ baka i djed umjesto roditelja – unuka
 - ✓ otac izvanbraćnog djeteta – majku svojeg djeteta
- II. *Uzdržavanje je strogo osobna obveza*
 - Kad davatelj uzdržavanja umre, njegovi nasljednici nisu dužni nastaviti uzdržavati primatelja. Ali često su i oni bliski krvi srodnici pa na temelju svoje osobne veze će morati. (*npr. otac uzdržava majku, kada otac umre djeca moraju nastaviti uzdržavati majku*)
 - Kad primatelj uzdržavanja umre njegovi nasljednici neće moći tražiti uzdržavanje jer je prestalo trenutkom smrti. Moći će samo tražiti isplatu dospjelih, a ne isplaćenih iznosa. (*npr. majka umre u veljaći, a nije sjela alimentacija od sijećnja*)
- III. *Nitko se ne može unaprijed odreći uzdržavanja*
 - odricanje od prava na uzdržavanje nema pravnog učinka.
 - ovlaštenici prava na uzdržavanje mogu se odreći već stećenih prava po osnovi uzdržavanja, odnosno mogu s njima raspolagati na drugi način. - *npr. odricanje od pojedinih ne isplaćenih iznosa za uzdržavanje*; ali to nije isto od odricanja prava na uzdržavanje - ovo se ne primjenjuje na uzdržavanje maloljetne djece

- također osoba bi se mogla činjenično odreći svog prava ako npr. *ne bi pokrenula postupak za uzdržavanje tj. ako ne bi utužila* – također kod maloljetne djece ne bi smjelo doći do toga, pa sud pazi po službenoj dužnosti i mora odrediti uzdržavanje

IV. *Uzdržavanje kao pravo ne zastarijeva*

- osoba koja ima pravo na zakonsko uzdržavanje može u sudskom postupku tražiti svoje pravo dok traju pretpostavke koje su pravno relevantne za ostvarenje njenog prava
 - o bivši bračni drugovi – ne mogu tražiti uzdržavanje nakon isteka 6 mjeseci od prestanka braka
 - o izvanbračni/istospolni – 6 mjeseci od prestanka izvanbračne/istospolne zajednice
- zastarom mogu biti obuhvaćene tek pojedine neisplaćene rate uzdržavanja, ali ne u svim slučajevima.
- zastara za naplatu pojedinih neisplaćenih rata nastupa za 3 godine.
- *iznimno od toga* zastara za pojedine neisplaćene rate ne teče između bračnih drugova i izvanbračnih drugova dok oni žive u izvanbračnoj zajednici, kao i roditelja i djece dok traje roditeljska skrb - mogu tražiti naplatu dospjelog iznosa bez obzira na proteklo vrijeme
- zastara prema maloljetniku počinje teći tek kad roditelju prestane roditeljska skrb o djetetu.
- *izuzetak* je pravo djeteta da traži naknadu za uzdržavanje i za vrijeme prije podnošenja tužbe za uzdržavanje; dijete može tražiti naknadu za uzdržavanje od roditelja s kojim ne živi u obiteljskoj zajednici u roku od 5 godina od dana nastanka obveze
- **pravo na naknadu za uzdržavanje može zastarjeti, kao i pravo na isplatu pojedinih neisplaćenih rata, ali samo pravo ne može**
- iako uzdržavanje kao pravo ne zastaruje, ono može prestati prestankom pretpostavaka koje su propisane za njegovo uspostavljanje (*npr. osoba stekne prihode i ne treba joj*). Iznimka od općeg pravila da ne zastaruje je kod bivše bračne/izvanbračne/istospolne/zajednice s obzirom na prekluzivan rok od 6 mjeseci nakon prestanka braka/zajednice.

V. *Uzdržavanje je privilegirano kod ovrhe u odnosu na ostale tražbine.*

- u slučaju da dužnik ne želi platiti uzdržavanje, ono se može namiriti prisilnim putem na prihodima ili imovini dužnika
- ovrha se može provesti radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja za sve ovlaštenike uzdržavanja osim za djecu, do iznosa od ½ plaće ili drugog primanja, a radi naplate tražbine po nekoj drugoj osnovi do iznosa od 1/3 plaće, naknade umjesto plaće ili mirovine. (*ovrha za uzdržavanje do ½, ovrha za kredit do 1/3*)
- ako ovršenik prima zajamčenu plaću, ovrha radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja može se provesti do iznosa od 1/3 plaće, a druge tražbine do iznosa od ¼ plaće.
- naknade za rad osuđenika su izuzete inače od ovrhe, kod zakonskog uzdržavanja nisu

- prema ObZ-u: *Ovrha prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta može se provesti na cijeloj plaći ii drugom stalnom novčanom primanju roditelja, osim na iznosu koji odgovara iznosu od 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće.*
- uzdržavanje za djecu je privilegirano jer se ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja može provesti prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka. - *svi drugi moraju čekati da se dijete namiri*

VI. *Primanja na temelju uzdržavanju izuzeta su od ovrhe neke druge tražbine*

- iznosi koji se dosuđuju u pravilu su mali i najčešće dostatni samo za osnovne životne potrebe vjerovnika, pa su izuzeti jer bi inače vjerovnik bio ugrožen
- sredstva i prava, poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade poljodjelca kojima vjerovnik osigurava namirenje zakonskog uzdržavanja, izuzeta su od ovrhe nekih drugih potraživanja.

VII. *Isplaćeno uzdržavanje se ne vraća*

- osoba koja je plaćala uzdržavanje nema pravo tražiti povrat tih sredstava kad osoba koja je primala bude u mogućnosti vratiti (*načelo obiteljske solidarnosti*)
- *iznimka* su bivši drugovi/partneri kad sud utvrdi da je uzdržavanje prestalo prije (*a valjda se i dalje plaćalo*), pa imaju pravo na povrat

VIII. *Nemo pro praeterito allitur (nitko se ne hrani za prošlo vrijeme)*

- Uzdržavanje se u pravilu dosuđuje samo za buduće vrijeme.
- kao **početni dan** za davanje uzdržavanja uzima se dan kad je parnica počela teći, odnosno od kad je podnesen zahtjev za uzdržavanje u slučaju kad je postavljen nakon podnošenja tužbe (*npr. u bračnom sporu*)

 Maloljetna djeca

- početni dan je dan pokretanja bračnog spora, jer će sud u bračnom sporu i sporu o porijeklu djeteta po službenoj dužnosti odlučiti i o uzdržavanju
- ali zbog tog što obiteljska zajednica može prestati i prije pokretanja bračnog spora, pravo djeteta na uzdržavanje počinje teći već od prestanka obiteljske zajednice
- zbog zaštite majčinstva otac izvanbračnog djeteta dužan je isplatiti joj naknadu za uskraćeno uzdržavanje i za vrijeme prije nego što je ona podnijela tužbu za uzdržavanje
- nema zapreke da netko dobrovoljno isplati uzdržavanje i za prošlo vrijeme

Privremeno uzdržavanje

- Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete koje je hrvatski državljanin s prebivalištem u RH
- Pravo na privremeno uzdržavanje **osobno** je pravo djeteta koje se ne može prenositi na drugu osobu
- Privremeno uzdržavanje ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja
- Postupci radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje i postupci utvrđivanja obveze vraćanja privremenog uzdržavanja su upravni postupci.

Pretpostavke za privremeno uzdržavanje

- roditelj koji ne stanuje s djetetom **ne ispunjava svoju obvezu** uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično,
- ako se **učini vjerojatnim** da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja
 - o ako su baka, odnosno djed obveznici uzdržavanja prema ovršnoj ispravi, dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u slučaju da baka, odnosno djed ne ispunjavaju svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično³⁵
- ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.
 - o u slučaju ponovnog utvrđivanja prava, ovo se neće primijeniti ako je dijete ostvarivalo pravo kraće od 3 godine

Nepostojanje prava na privremeno uzdržavanje

- Dijete **nema pravo** na privremeno uzdržavanje ako
 - o na temelju **mjere** iz obiteljsko-pravne ili socijalne zaštite smješteno u udomiteljskoj obitelji, domu ili drugoj ustanovi socijalne skrbiž
 - o ako **tražbina** uzdržavanja na koju se odnosi ovršna isprava **više ne postoji**

Trajanje prava

³⁵ *djelomično neispunjavanje obveze* - podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od iznosa koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja

- pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
- traje sve dok obveznik uzdržavanja **ne počne izvršavati obvezu** uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja
- Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom **trajanju od tri godine**.

Visina iznosa privremenog uzdržavanja

- određuje se u iznosu od 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja
- *ne može se odrediti u iznosu većem od iznosa uzdržavanja određenog ovršnom ispravom*
- *ako Centar utvrdi da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od propisanog, privremeno uzdržavanje odredit će se u razlici do propisanog iznosa*

Postupak ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje

I. Pokretanje postupka

- na zahtjev stranke
- Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti
 - o kada **roditelj** s kojim dijete stanuje **odbije pokrenuti** postupak
 - o kada o djetetu **skrbi druga osoba** sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi

Načelo žurnosti

- Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje je žuran.
- Centar je dužan donijeti rješenje o privremenom uzdržavanju u roku od trideset dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Stranke u postupku

a) Dijete zastupano po

- roditelju s kojim stanuje
- drugoj osobi koja o njemu skrbi
- posebni skrbnik
 - ako je to potrebno radi zaštite dobrobiti djeteta,
 - u slučaju kad je CZSS pokrenuo - kad podnese zahtjev, odnosno poduzme prvu radnju u postupku u ime djeteta, prestaju ovlaštenja roditelja ili druge osobe koja skrbi o djetetu za zastupanje djeteta

b) obveznik uzdržavanja

Dokazi

- Ako roditelj s kojim dijete stanuje ili druga osoba koja skrbi o djetetu ne može dokazati javnim ili javnobilježničkim ispravama činjenice u odnosu na uzdržavanje od strane bake i djeda, dovoljno je da se one učine vjerojatnima na temelju izjave roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu.
- Stranke u postupku radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje, roditelj s kojim dijete stanuje te druga osoba koja skrbi o djetetu dužni su u postupku radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje dati istinite izjave i točne podatke
- za to odgovaraju materijalno i kazneno

II. *Saslušanje obveznika uzdržavanja*

- obveznik uzdržavanja saslušat će se u postupku, osim ako bi to odugovlačilo postupak

III. *Odlučivanje o zahtjevu*

- Centar će odbiti zahtjev za privremeno uzdržavanje ako utvrdi:
 - da nisu ispunjene pretpostavke
 - da postoji neka od činjenica zašto nema dijete pravo

Rješenje o privremenom uzdržavanju

- Izreka rješenja o privremenom uzdržavanju obvezno sadržava i:
 - 1) **ime i prezime**, adresu i **OIB** obveznika uzdržavanja
 - 2) mjesečni **iznos** privremenog uzdržavanja
 - 3) **trajanje** prava na privremeno uzdržavanje
 - 4) **račun** djeteta ili roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu na koji će se isplaćivati privremeno uzdržavanje
 - 5) obvezu roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu te obveznika uzdržavanja da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijavi Centru svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje.

Dostava rješenja

- Rješenje se dostavlja:
 - roditelju s kojim dijete stanuje ili > drugoj osobi koja skrbi o djetetu,
 - posebnom skrbniku, ako ga dijete ima,
 - obvezniku uzdržavanja

Pravni lijekovi

- O **žalbi** protiv rješenja o privremenom uzdržavanju odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
- žalbom protiv rješenja o privremenom uzdržavanju ne može se pobijati osnova i visina zakonskog uzdržavanja djeteta utvrđenog ovršnom ispravom.
- žalba ne odgađa izvršenje rješenja o privremenom uzdržavanju.
- protiv drugostupanjskog rješenja o privremenom uzdržavanju može se pokrenuti **upravni spor**.

Troškovi postupka

- sredstva za redovite troškove postupka koje snosi Centar osiguravaju se u državnom proračunu

Isplata privremenog uzdržavanja

- privremeno uzdržavanje isplaćuje centar u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec.
- privremeno uzdržavanje isplaćuje se djetetu putem banke na njegov račun ili račun roditelja s kojim dijete stanuje, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu.

Usklađivanje iznosa privremenog uzdržavanja

- Ako se tijekom ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje promijeni iznos zakonskog minimuma uzdržavanja, Centar je dužan po službenoj dužnosti uskladiti iznos privremenog uzdržavanja.

Promijenjene okolnosti

- Roditelj s kojim dijete stanuje ili druga osoba koja skrbi o djetetu te obveznik uzdržavanja dužni su Centru odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje.

Prestanak prava na privremeno uzdržavanje

- Centar po službenoj dužnosti donosi rješenje o prestanku prava na privremeno uzdržavanje kada se izmijene okolnosti zbog kojih djetetu prestaje pravo na privremeno uzdržavanje.
 - o pravo na privremeno uzdržavanje prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je nastala promjena
- rješenje se dostavlja roditelju s kojim dijete stanuje ili drugoj osobi koja skrbi o djetetu, posebnom skrbniku, te obvezniku uzdržavanja

5. Izvori Obiteljskog prava

Ustav RH

- obitelj je pod osobitom zaštitom države.
 - o obvezuje zakonodavca, tijela vlasti, stručne službe da članovima obitelji osiguraju što bolju zaštitu potreba i interesa u obiteljskim odnosima i dr. organiziranim djelatnostima
- brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.
- roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.
- tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu negu, obrazovanje i skrb.
- djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.
- propisana je i dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe te *radnopravna* zaštita djece, mladeži, majki i osoba s invaliditetom

Međunarodni ugovori

- dokumenti UN-a o ljudskim pravima tj. *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*
- *Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama*
- *Konvencija o pravima djeteta*
- *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; protokoli (pravo svakog na poštivanje privatnog i obiteljskog života; pravo na brak i obitelj; uređenje odnosa roditelja i djece)*
- Međunarodni ugovor sklopljen između Svete stolice i RH
(*priznaju se građanski učinci braku sklopljenom u vjerskom obliku*)
 - o sa drugim vjerskim zajednicama sklopljeni su ugovori, ali nisu međunarodni (Vlada RH je sklapala)

Zakoni

- Obiteljski zakon donesen je 22. rujna 2015. a stupio je na snagu 1. studenog iste godine
- propisuje
 - o između kojih osoba i uz koje pretpostavke **nastaju** odnosi
 - o koja su **prava i dužnosti** članova obitelji u vezi s nastankom i trajanjem te **prestankom**

- pravno uređenje temelji se na 3 načela koja su istaknuta u ObZ-u
 - I. ravnopravnost žene i muškarca te uzajamno poštivanje i pomaganje svih članova
 - II. zaštita dobrobiti i prava djeteta te odgovornost obaju roditelja za podizanje i odgoj djeteta
 - III. rimjerena skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi te odrasle osobe s duševnim smetnjama

Provedbeni propisi

- odnosno podzakonski akti (*pravilnici, naredbe, naputci*) koje donosi ministar pravosuđa ili ministar ovlašten za poslove socijalne skrbi koji su dužni propisati način vođenja određenih akata u vezi s uređenjem braka, odnosa roditelj i djece, posvojenja, skrbništva i obveze uzdržavanja

Pravna praksa i pravna znanost

- **posredni izvori** tj. pojedinačne odluke nadležnih tijela (*sudska presuda, rješenje i upravno rješenje*) koje djeluje kao izvor prava samo za subjekte u postupku na koje je donesena
- različitost tumačenja i shvaćanja propisa može ugroziti pravnu sigurnost građana i njihovu sigurnost pred zakonom pa zbog toga postoji obveza Vrhovnog suda RH da osigura jedinstvenu primjenu zakona i utječe na ujednačavanje sudske prakse
- **Pravna znanost** – ne uzima se kao neka vrsta izvora prava, ali priznaje se njen utjecaj ;ona obznaniuje rezultate analiza pravnog uređenja (u ovom slučaju) obiteljskih odnosa

6. Mjere Centra za socijalnu skrb (objasniti po želji)

- *Vidi dodatak tablice*

7. Izvanbračna zajednica

- zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka
- takva zajednica stvara **osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica**
- nepovoljno postupanje bez nekog opravdanog razloga predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa (*ne odnosi se na prezime*)
- zasniva se i raskida neformalno - nema npr. *medijacije*
- postoji obveza uzdržavanja

8. Konvalidacija braka

a) *ex lege*

- Kada maloljetni bračni drug, odnosno drugovi napune 18 godina

b) *sudskom odlukom*

- Ako maloljetnik bez dozvole suda sklopi brak i sud to naknadno odobri ukoliko ima opravdanih razloga ili je u interesu osobe
- Kada osoba lišena poslovne sposobnosti bez dozvole suda sklopi brak i sud to naknadno odobri ukoliko ima opravdanih razloga ili je u interesu osobe

c) *Kada postoje 2 braka ili životna partnerstva, pa jedan prestane*

- konvalidacija je automatska
- odbija se zahtjev za poništaj

9. Uzdržavanje životnog partnera

- međusobna dužnost

Pretpostavke:

- a) da traje najmanje 3 godine
- b) da su je zasnovale osobe starije od
- c) da nisu lišeni poslovne sposobnosti
- d) da nisu krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj zaključno do 4. stupnja
- e) da nisu u braku ili zajednici

- pretpostavke su *kumulativne*

10. Priznanje majčinstva

Priznanjem majčinstva pojednostavljuje se i olakšava utvrđivanje podrijetla od majke, budući da sudski postupak za utvrđivanje majčinstva, koji je složeniji, dugotrajniji i skuplji nije više jedini način za utvrđivanje podrijetla djeteta od majke.

Priznanjem majčinstva olakšava se pravo djeteta na saznanje vlastitog podrijetla. Priznanje majčinstva pravni je akt kojim izjavu volje daje žena koja sebe smatra majkom djeteta u zakonom propisanom postupku. Izjava volje je dobrovoljna i samoinicijativna te se izjava smatra istinitom. Istinitost priznanja podložna je provjeri nadležnog tijela koje zaprima priznanje na zapisnik, kad postaje razvidnoda osoba koja želi priznati majčinstvo ne može biti majkom djeteta (razlika u godinama) takvom zahtjevu neće se udovoljiti pa osobi ostaje pravo žalbe u upravnom postupku odnosno mogućnost da ustane tužbom.

Ženi koja priznaje majčinstvo zakon ne dopušta opozivanje takvog priznanja te je ono neopozivo zato što je ono formalan akt za čiju su valjanost i upis zakonom propisane pretpostavke te nadležnost tijela pred kojima se priznanje može izjaviti. Od zabrane opoziva majčinstva valja razlikovati opoziv oporuke u kojoj je priznato majčinstvo.

Opoziv oporuke moguć je prema ZN pa ako je došlo do opoziva oporuke koja sadrži priznanje majčinstva onda dolazi i do posrednog opoziva priznanja majčinstva. Posrednog zato što se oporuka proglašava nakon smrti oporučitelja pa do upisa priznanja majčinstva nije bilo ni došlo. Dakle oporukom se može priznati majčinstvo te i nekom sljedećom oporukom opozvati priznanje iz ranije oporuke ali OBZ ne dopušta oporučno opozivanje ranije priznatog i u matice rođenih upisanog majčinstva.

Pravo zahtijeva određene pravne kvalitete u osobi priznavateljice dob priznavateljice kao i njezin bračni status nisu relevantni za valjanost priznanja. Da bi priznanje bilo pravno valjano, potrebno je da ga je izjavila žena koja je potpuno poslovno sposobna. To će biti svaka osoba koja je poslovnu sposobnost stekla navršanjem 18 godine tj. punoljetnošću, ali i ona koja je brak sklopila uz dopuštenje suda, prije punoljetnosti ali s navršenih 16 godina. Na valjanost ne utječe činjenica da je majka nakon priznanja majčinstva lišena poslovne sposobnosti.

Sposobnost shvaćanja priznanja kriterij je za pravnu relevantnost i kad se radi o osobi djelomice lišenoj poslovne sposobnosti. Majčinstvo može priznati žena lišena poslovne sposobnosti ako sudskim rješenjem nije ograničena u davanju izjava koje se tiču osobnih stanja.

Slična je i mogućnost da osoba nad kojom je produžena roditeljska skrb nakon punoljetnosti prizna majčinstvo. Budući da je prije provođenja postupka produženja roditeljske skrbi proveden postupak lišenja njezine poslovne sposobnosti, valjanost priznanja ovisit će o stupnju lišenja poslovne sposobnosti odnosno o sadržajima za koje je ograničena.

Majčinstvo može priznati i maloljetna osoba starija od 16 godina. Dakako da majkom djeteta može postati i žena mlađa od 16 godina pa čak i duševno zrela za roditeljstvo no njezina izjava neće biti relevantna, jer je zakonska norma u tom pogledu kogentne prirode. Dob i duševna zrelost kumulativne su pretpostavke. Svoje će majčinstvo moću utvrditi jedino u sudskom postupku. Nakon priznanja majčinstva, žena koja je navršila 16 godina može steći i poslovnu sposobnost na temelju sudske odluke čime se pravno olakšava ostvarivanje njezine skrbi nad djetetom.

Izjavu o Priznanju majčinstva osoba može dati jedino osobno. ObZ ne dopušta da se prizna preko opunomoćenika jer je to minimum osobnog angažmana za uspostavu pravnog odnosa majka-dijete.

Majčinstvo se ne može priznati poslije djetetove smrti osim ako to dijete ima potomstvo, te

za priznanje nije predviđen nikakav rok. Iznimno moguće je priznati majčinstvo umrlom djetetu koje je ostavilo vlastito potomstvo samo ako se time može uspostaviti pravni odnos s unucima.

Ovisno o bračnom statusu priznavateljice kakav je imala u trenutku rođenja djeteta kojem priznaje majčinstvo određivati će se i podrijetlo djeteta od oca - kao izvanbračno (bez podataka o ocu) ili kao bračno (pa će se nakon priznavanja majčinstva ocem djeteta smatrati muškarac s kojim je priznavateljica bila u braku u trenutku rođenja djeteta ili u roku od 300 dana od prestanka braka.)

Majčinstvo se može priznati na zapisnik te se takva izjava daje osobno i usmeno. Propisana je takozvana kvalificirana forma kojoj se udovoljava dajući izjavu pred nadležnim tijelom u propisanom postupku. Smisao je odredaba o priznanju na zapisnik (pred matičarem, CZZS ili sudom) odnosno u oporuci, da se izjava o priznanju evidentira na strogo formalan način koji udovoljava načelu pravne sigurnosti. Svaki drugi oblik neće imati pravni učinak.

Tijela pred kojima se može priznati majčinstvo su matičar, centar za socijalnu skrb i sud. Majčinstvo se može priznati pred matičarem na čijem je području izvršen upis činjenice rođenja djeteta, pred matičarem na čijem matičnom području majka ima prebivalište ili pred nekim drugim matičarem.

Do automatskog upisa majčinstva ne može doći već se za upis traže dodatne suglasnosti odnosno pristanak. Obveza je matičara da nakon što sastavi zapisnik o priznanju da ga odmah dostavi matičaru na čijem je području upisana činjenica rođenja djeteta. Pretpostavka je da majka zna gdje je dijete upisano a to će biti mjesto rođenja djeteta. Ta činjenica upućivat će jednim dijelom na istinitost njezina priznanja majčinstva.

ObZ propisuje priznanje majčinstva kao zapisničku izjavu, ne dolazi u obzir da se majčinstvo prizna u formi neke druge isprave. Zakonodavac nije ograničio priznavateljicu određujući mjesno nadležnog matičara baš kako bi olakšao postupak priznanja.

Priznanje pred centrom može se dati u zapisničkoj formi jednako kao i pred matičarem. Centar sastavlja zapisnik o izjavi priznavateljice po pravilima upravnog postupka. Nakon ovjere zapisnika njegova je dužnost da takav zapisnik dostavi matičaru nadležnom za upis činjenice rođenja djeteta.

Dužnost je centra da procjeni da li je priznanje istinito, dade prethodnu suglasnost za upis priznatog majčinstva. Povrh toga centar za socijalnu skrb prebivališta ili boravišta djeteta nadležan je primiti na zapisnik djetetov pristanak na priznanje majčinstva. U oba slučaja dužan je u roku od trideset dana matičaru dostaviti suglasnost odnosno pristanak radi upisa priznatog majčinstva.

Žena koja sebe smatra majkom djeteta samoinicijativno pokreće postupak , radi olakšanja proširena je mogućnost da žena svoje priznanje izjavi i pred sudom. Sud je ovlašten njezinu izjavu primiti na zapisnik, a ovjereni zapisnik dužan je bez odlaganja dostaviti matičaru

nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih.

Izjava o priznanju majčinstva jednostrani je akt volje, te se primjenjuju pravila o izvanparničnom postupku. ObZ nema posebne odredbe o ovlastima suca pojedinca za zaprimanje izjave o priznanju majčinstva.

Do priznanja pred sudom može doći i tijekom parnice, može se dogoditi da tužena na ročištu prizna navode koji upućuju na njezino majčinstvo, ne želeći provođenje daljnjeg postupka. No ObZ u statusnim stvarima zabranjuje strankama da priznaju zahtjev protivne stranke, a sudu da donese presudu na temelju priznanja sudski će se postupak nastaviti.

Konačni ishod ovisiti će o uvjerenosti suca u istinitost podrijetla djeteta od majke. Zakon omogućuje priznanje majčinstva u oporuci kad želi nasljednopravne učinke svojeg roditeljskog odnosa, a nakon svoje smrti. Oporuku može sačiniti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina.

Privatna oporuka je vlastoručna oporuka i oporuka pisana pred svjedocima. Javna oporuka je ona koju sastavlja ovlaštena osoba u slučaju kad oporučitelj ne može ili ne zna čitati ili se ne može potpisati. Valjanost će ovisiti o općim pretpostavkama za oporučivanje. To znači da premda istinito, majčinstvo koje je u oporuci priznala žena mlađa od 16 godina neće biti valjano. Osim toga, za valjanost upisa priznanja majčinstva potrebno je da djetetu u maticu rođenih nije upisano podrijetlo druge majke. Smisao je u usklađivanju činjeničnog i pravnog stanja nakon smrti oporučiteljice.

Testamenti *factio activa* (sposobnost sastavljanja oporuke) pripada svakoj osobi sposobnoj za rasuđivanje ako je navršila 16 godina. Svrha oporuke je raspolaganje vlastitom imovinom za slučaj smrti oporučitelja i određivanja nasljednika. Kad žena priznaje oporukom svoje majčinstvo nekom djetetu ona ga ujedno određuje za svog nasljednika.

Valjanost oporuke se procjenjuje nakon smrti oporučitelja i valjanost priznanja majčinstva procjenjivat će se nakon smrti oporučiteljice, upis će osim o potrebnim suglasnostima i pristanku ovisiti i o pravovaljanosti oporuke.

Kad se odobrenje traži od državnog tijela onda se ono naziva suglasnošću a kad ga daje fizička osoba onda se govori o pristanku. Dužnost je matičara nakon što primi izjavu o priznanju, pribaviti izjave o suglasnosti odnosno o pristanku. Ova obveza je ujedno i pretpostavka za upis.

Centar za socijalnu skrb daje svoju suglasnost uvijek bez obzira na životnu dob djeteta kojem se priznaje majčinstvo. Ako bi se radilo o djetetu mlađe dobi, zauzimanje centra biti će jače radi zaštite interesa malodobnog djeteta. Za davanje suglasnosti nadležan je centar za socijalnu skrb onog područja gdje se dijete rodilo.

Aktivnost centra odnositi će se na provjeru okolnosti koje su prethodile odnosno uzrokovale razdvajanje majke od djeteta te prikupljanje drugih dokaza. Ako je dijete

punoljetno suglasnost bi trebala biti više formalne naravi. Suglasnost centra mora prethoditi djetetovom pristanku. ObZ je omogućio djetetu koje je navršilo 14 godina i shvaća značenje priznanja majčinstva da daje svoj pristanak.

ObZ zahtjeva kumulativno postojanje propisane dobi i sposobnosti. Nepostojanje neke od ovih pretpostavki onemogućiti će upis priznanja.

To znači da će samo suglasnost centra biti potrebna :

✓ kad je dijete mlađe od 14 godina premda možda shvaća bit priznanja,

✓ kad je dijete starije od 14 godina ali ne shvaća značenje priznanja.

U ostalim slučajevima tražiti će se i suglasnost centra i pristanak djeteta. Centar mora provjeriti dob djeteta te prosuditi njegovu duševnu zrelost za navedeni čin. Dijete svoj pristanak daje pred njemu najbližem centru, to ne mora biti i onaj koji daje svoju suglasnost.

Dijete koje još nema utvrđeno podrijetlo od majke mora biti pravno zbrinuto (skrbništvo) i smješteno u dom za djecu ili udomiteljsku obitelj, pa će mu to biti prebivalište odnosno boravište.

Djetetom valja smatrati potomka u krvnosrodničkom smislu, a ne samo osobe do 18 godine života. Zato se ne ograničava priznanje do neke određene dobi djeteta i omogućava se priznanje ako je dijete ostavilo potomke.

U takvoj se situaciji ne traži pristanak osobno jer je dijete pravno bez roditeljske skrbi. O potrebi davanja suglasnosti matičar će pozivom obavijestiti centar i dijete. Centar i dijete imaju rok od 30 dana za davanje svoje izjave u vezi s priznanjem majčinstva. Moguće je da ta izjava bude negativno intonirana ili da potpuno izostane.

Ako se u zakonskom roku centar odnosno dijete ne izjasne o izjavi treba smatrati da su uskratili odobrenje za upis priznanja pa se priznanje majke ne smije upisati u maticu rođenih.

ObZ omogućuje da od suda traži da se utvrdi njezino majčinstvo no za pokretanje sudskog postupka propisan je zakonski rok. Tužba se može podići do punoljetnosti djeteta pri čemu je početak roka za tužbu de facto vezan uz istek roka 30 dana od dana priznanja. No, ženi se priznaje pravo na tužbu radi zaštite njezina interesa da dijete doista potječe od nje iako u prethodnom postupku nitko nije želio prihvatiti tu činjenicu.

Dopuštajući ženi da tuži, posredno se djetetu omogućava ostvarenje prava na saznanje vlastita podrijetla.

U slučaju da dijete želi dati pristanak a centar to odbije, podrijetlo djeteta od majke nije moguće upisati na temelju priznanja nego tek nakon pravomoćnosti sudske odluke kojom je ona utvrđena majkom

11. Bračni ugovor

- bračni ugovor je pravni posao koji sklapaju nevjestu i ženik i bračni drugovi za vrijeme trajanja braka.
- uređuje imovinsko pravne odnose na postojećoj i budućoj imovini.
- mogućnosti sklapanja bračnog ugovora nevjestu i ženika treba obavijestiti matičar prilikom prijave namjere sklapanja braka.
- bračni ugovor moguće je sklopiti prije sklapanja braka kao i nakon sklapanja do prestanka braka
- bračni drugovi ovaj ugovor sklapaju samostalno
 - o maloljetnik koji je dobio poslovnu sposobnost za sklapanje braka također može sklopiti bračni ugovor
 - o za osobu lišenu poslovne sposobnosti bračni ugovor može sklopiti skrbnik uz odobrenje CZSS – *nadzor i zaštita dobrobiti*

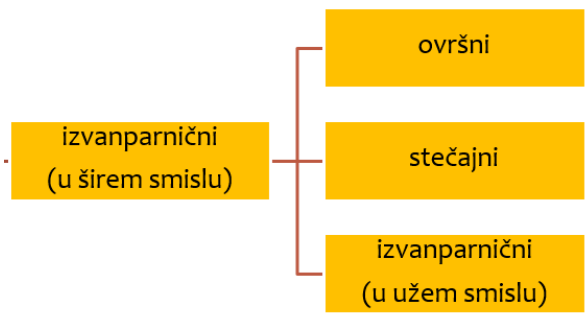
Predmet bračnog ugovora

- kako god odgovara bračnim drugovima – odstupanje od *obiteljske solidarnosti*
- *prihod kao vlastita imovina* - razlika udjela
- *pravo prvokupa*
- *darovi* – vl. imovina daroprimca
- darovi učinjeni iz bračne stečevine vl. imovine daroprimca (muž kupi samo pola dara)

Oblik bračnog ugovora

- pisani oblik uz potpise ovjerene kod javnog bilježnika
- ako je bračni drug lišen poslovne sposobnosti potreban je javnobilježnički akt
 - o javni bilježnik provjerava postoji li suglasnost

1. Nabrojiti izvanparnične postupke



2. Koje će dijete imati izvanbračni status?

- Izvanbračni status imat će dijete koje:
 1. rodi **neudana majka**
 2. rodi žena čiji **brak ne postoji**
 3. rodi žena koja je bila u braku, ali **nakon isteka roka od 300 dana** od prestanka braka
 4. je rođeno za vrijeme trajanja braka ili u roku od 300 dana od prestanka, ali je **presumirano očinstvo** majčina muža s **uspjehom osporeno** u sudskom postupku
- za dijete izvanbračnog statusa vrijede zakonske odredbe o isključivoj roditeljskoj skrbi majke - ako u posebnom postupku bude utvrđeno podrijetlo oca, onda će i on imati roditeljsku skrb
- **razlika** u izvanbračnosti i bračnosti ogleda se jedino u **načinu utvrđivanja očinstva** djeteta
- izvanbračno očinstvo utvrđuje se:
 - **priznanjem oca**
 - **sudskom odlukom**

3. Definicija i sadržaj roditeljske skrbi

- roditeljsku skrb čine **odgovornosti, dužnosti i prava roditelja**, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti.
- roditeljsku skrb roditelji su dužni ostvarivati u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i mogućnostima.
- roditelj se **ne može odreći prava na roditeljsku skrb**.

II funkcije roditelja

- I. odgovornost za postizanje i ostvarivanje dobrobiti djeteta
- II. zaštita djetetovih osobnih i imovinskih odnosa

Temeljni sadržaj roditeljske skrbi

- U **sadržaj** roditeljske skrbi ulazi:
 - a) pravo i dužnost **zaštite osobnih prava djeteta** na:
 1. zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu
 2. odgoj i obrazovanje
 3. ostvarivanje osobnih odnosa i
 4. određivanje mjesta stanovanja
 - b) pravo i dužnost **upravljanja djetetovom imovinom**
 - c) pravo i dužnost **zastupanja djetetovih osobnih i imovinskih prava i interesa**

4. Aktivna adoptivna sposobnost

AFIRMATIVNE PRETPOSTAVKE	NEGATIVNE PRETPOSTAVKE (<i>adoptivne smetnje</i>)	
pozitivne osobine	Apsolutne smetnje	Relativne smetnje
dob	lišenje poslovne sposobnosti	srodnici u ravnoj lozi
državljanstvo	lišenje roditeljske skrbi	braća i sestre
bračni status	neprihvatljivo ponašanje i osobine	u odnosu skrbnik-štićenik

Pozitivne osobine

- U postupcima posvojenja vodit će se računa o tome da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako bi to bilo u skladu s dobrobiti djeteta.
- osoba od koje se može očekivati da će biti dobar roditelj

Dob

- Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina (*adoptio natura imitatur*).
- Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina.

Državljanstvo posvojitelja

- Posvojiti dijete može hrvatski državljanin.
- Iznimno, posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta.

- Ako su posvojitelj ili dijete strani državljani, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

Status posvojitelja

Dijete mogu posvojiti:

- a) bračni i izvanbračni drugovi zajednički,
- b) jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta,
- c) jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga
- d) osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Adoptivne smetnje

a) Apsolutne adoptivne smetnje

Posvojiti ne može osoba:

1. koja je **lišena prava na roditeljsku skrb**
2. koja je **lišena poslovne sposobnosti** ili
3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da **nije poželjno povjeriti** joj roditeljsku skrb o djetetu

b) Relativne adoptivne smetnje

Ne može se posvojiti:

1. krvni srodnik u ravnoj lozi,
2. brat, odnosno sestra
3. skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi CZZS
(*ni baka ne može posvojiti unuka, ni brat sestru, niti se može izvanbračno dijete – jer su izjednačena*)

5. Stručna priprema posvojitelja i djeteta

- Poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju **stručni radnici** centra za socijalnu skrb ili druge ustanove socijalne skrbi nadležne prema prebivalištu, odnosno boravištu potencijalnih posvojitelja i organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.
- Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati uvjete koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obvezan sadržaj i način provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjete stručne osposobljenosti radnika, kao i način vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja.

6. Kada će jedan roditelj samostalno ostvarivati roditeljsku skrb?

- roditeljska skrb pripadat će samo jednom roditelju:
 1. kad je drugi umro
 2. proglašen umrlim
 3. lišen roditeljske skrbi
 4. djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb
 5. spriječen
- djeca kojoj roditelji nisu poznati stavljaju se **pod skrbništvo**

7. Skrbništvo za odrasle osobe

- skrbništvo nad:
 - o **punoljetnom** osobom lišenom poslovne sposobnosti
 - o djetetom koje je poslovnu sposobnost steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno poslovne sposobnosti

Temeljna načela

- I. Zaštitu osobe s **invaliditetom**, ako je to moguće, potrebno je osigurati drugim sredstvima i mjerama predviđenima posebnim propisima prije nego što se donese odluka o lišenju PS i skrbničkoj zaštiti.
- II. U provođenju skrbničke zaštite potrebno je težiti što je moguće **manjim ograničenjima** prava štíćenika.
- III. U postupanju sa štíćenikom moraju se uzeti u obzir **osobnost** te sadašnji ili ranije izraženi **stavovi** osobe, kao i **zaštita** njezina **dostojanstva** i **dobrobiti**.
- IV. Potrebno je poticati **samostalno donošenje odluka** od strane štíćenika te mu pružati podršku u donošenju odluka, kao i sudjelovanju u životu zajednice.
- V. Skrbnik je dužan prihvatiti **želje** i **osobne stavove štíćenika** osim ako je to u suprotnosti s njegovom dobrobiti.

Prestanak skrbništva za punoljetne osobe

- Sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena PS bude **smanjen opseg** lišenja poslovne sposobnosti, tj. da joj se **poslovna sposobnost vrati**
- Skrbništvo za punoljetne štíćenike prestaje kad:
 - o **rješenje o vraćanju** poslovne sposobnosti postane **pravomoćno** ili
 - o štíćenik **umre**

8. Lišenje poslovne sposobnosti

- Sud će u *izvanparničnom postupku* punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u **tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti**
- **Osoba ne može biti u potpunosti lišena poslovne sposobnosti**

Pretpostavke za lišenje poslovne sposobnosti

- ✓ duševne bolesti,
- ✓ duševni poremećaji,
- ✓ nedovoljni duševni razvoj
- ✓ ovisnost o opojnim sredstvima,
- ✓ demencija,
- ✓ senilnost

Postupak lišenja poslovne sposobnosti

- I. prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti sud će pribaviti **stručno mišljenje vještaka** odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak i o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba
- II. rješenjem o lišenju PS sud će odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na **osobno stanje** te **imovinu**
 - a) *osobno stanje*
 - Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti je davanje izjava ili poduzimanje radnji koje se odnose na:
 - promjenu **osobnog imena**,
 - sklapanje i prestanak **braka**,
 - **roditeljstvo**
 - ako je osoba lišena poslovne sposobnosti roditelj djeteta, u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb nastupa *mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi*
 - odluke o **zdravlju**,
 - mjestu **prebivališta**, odnosno **boravišta**,
 - **zapošljavanju** i drugo

b) imovina

- Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti i koji se odnose na imovinu je raspolaganje i upravljanje:
 - **imovinom,**
 - **plaćom** ili
 - drugim **stalnim novčanim primanjima**
- rješenjem će se odrediti točan iznos plaće, odnosno stalnog novčanog primanja preko kojega štićenik ne može samostalno raspolagati te označiti imovinu i točan iznos, ako je to prikladno, kojom štićenik ne može samostalno raspolagati i upravljati, odnosno preko kojeg iznosa ne može samostalno raspolagati i upravljati
- Za poslove koji nisu određeni u odluci osoba lišena poslovne sposobnosti ima poslovnu sposobnost te ih može samostalno poduzimati

Dužnost obavješćivanja

- Svatko može obavijestiti Centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama.
- Zdravstvene ustanove i izabrani doktori opće odnosno obiteljske medicine dužni su na zahtjev CZSS ili po službenoj dužnosti CZSS dostaviti podatke o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih osoba nije sposobna brinuti se o svojim pravima i interesima.
- prije dostavljanja obavijesti potreban je pristanak osobe čiji se podaci dostavljaju, ili njezinog zakonskog zastupnika

Ovlasti Centra za socijalnu skrb u postupku radi lišenja poslovne sposobnosti

1. Centar za socijalnu skrb procijeni da bi iz razloga duševnih itd. osobu trebalo lišiti PS³⁶
2. CZSS predlaže sudu pokretanje postupka radi lišenja PS

➤ u tom slučaju posebni skrbnik ne može biti stručni radnik tog centra

- ako postupak za lišenje nije pokrenuo CZSS, tada CZSS osobi imenuje **posebnog skrbnika** (*osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika – anticipirana naredba*)
- posebni skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo
- ako postupak predlaže neka druga osoba (bračni drug, krvni srodnici u ravnoj lozi, u pobočnoj lozi do drugog stupnja) onda ta osoba ne može biti imenovana posebnim skrbnikom
- Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan

³⁶ Poslovna sposobnost

Odluka o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika

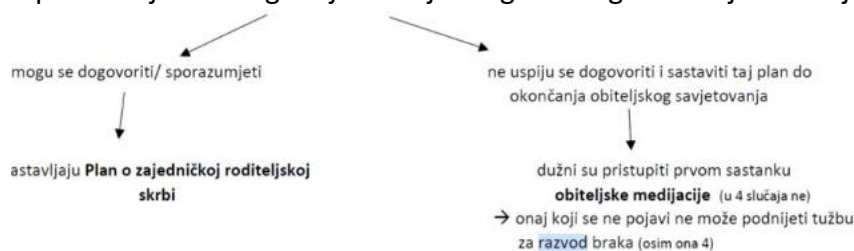
1. Sud je dužan o pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava PS bez odgode obavijestiti Centar za socijalnu skrb .
2. CZSS dužan je u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja suda kojim se osoba lišava PS, donijeti **rješenje** o stavljanju te osobe pod skrbništvo i **imenovati** joj **skrbnika**.
 - Dok rješenje o imenovanju skrbnika ne postane izvršno, *posebni skrbnik* imat će položaj skrbnika.

Preispitivanje zdravlja štíćenika

- Skrbnik je dužan jednom godišnje pribaviti od izabranog doktora obiteljske medicine štíćenika **mišljenje o stanju zdravlja** štíćenika s obzirom na razlog lišenja PS, zasnovanog na mišljenju liječnika specijalista.
- mora to mišljenje dostaviti CZSS kao sastavni dio izvješća o svom radu
 - I. *ne dostavi bez opravdanih razloga* - CZSS će ga upozoriti na to i pozvati da dostavi mišljenje
 - II. *ne dostavi ni nakon upozorenja* - CZSS će pokrenuti postupak za razrješenje skrbnika
- CZSS je dužan svake tri godine preispitati potrebu skrbničke zaštite štíćenika i o tome sastaviti izvješće.
- Izabrani doktor obiteljske medicine dužan je mišljenje iz izdati na posebnom obrascu. Sadržaj obrasca pravilnikom će propisati ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

9. Razvod s maloljetnom djecom

- sudjelovanje u obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka
- u pravilu tijekom tog savjetovanja mogu se dogoditi dvije situacije



Sporazumni razvod

- Bračni drugovi su dužni uz prijedlog za sporazumni razvod braka podnijeti *izvješće o obveznom savjetovanju i plan o zajedničkom roditeljskoj skrbi*.
- Bračni drugovi mogu predložiti:
 - o s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi
 - o ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati
 - o visinu uzdržavanja djeteta
- sud nije vezan prijedlogom bračnih drugova
- ako se bračni drugovi ne bi dogovorili oko tog sud će odlučiti po službenoj dužnosti

Nesporazumni razvod

I. Tužitelj mora priložiti uz tužbu:

- o izvješće o obveznom savjetovanju
- o dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije

- ako bi izvješće bilo starije od 6 mjeseci sud će tužbu radi razvoda braka **odbaciti**
- ako ne bi podnio sud će dati tužitelju 8 dana za podnošenje izvješća i upozoriti će ga na pravne posljedice ne postupanja po nalogu suda

- #### II. prođe i tih 8 dana i dalje ništa nije podneseno → sad će se smatrati da je tužba **povučena**
- ovo se ne odnosi na one slučajeve gdje se savjetovanje i medijacija ne provode

Aleksandra Korać – Graovac

1. Vraćanje poslovne sposobnosti

Ako prestanu okolnosti zbog kojih je osoba lišena poslovne sposobnosti, sud će joj rješenjem vratiti poslovnu sposobnost.

2. Uzdržavanje tazbinskih srodnika

Uzdržavanje pastorka

- sklapanjem braka s osobom koja ima djecu nastaje obveza maćehe/očuha prema pastorku
- **vrijeme:** dok je maloljetan
- **uvjet:** ako ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja ili od bake i djeda
- supsidijarno je

(može biti i da do nekog iznosa uzdržavaju krvni srodnici, a ostalo maćeha/očuh)

 Prestanak braka

- I. **pretao razvodom/poništajem** - obveza prestaje danom prestanka braka tj. kad je presuda postala pravomoćna
- II. **pretao smrću** – relevantno je jesu li u trenutku smrti pastorak i M/O živjeli pod istim krovom

Uzdržavanje maćeha i očuha

- punoljetni pastorak je dužan uzdržavati maćehu, odnosno očuha ako maćeha ili očuh nisu sposobni za rad, a nemaju dovoljno sredstava za život ili ih ne mogu ostvariti iz svoje imovine
- ako su ga oni uzdržavali ili se brinuli (*emocionalna veza*) o njemu dulje vrijeme.
(*pravni standard*)

 Prestanak braka

- obveza ovdje pastorka ostaje bez obzira je li brak pretao i bez obzira na koji je način možda pretao
- u odnosu na novog druga/partnera obveza je supsidijarna

UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA SUDSKOM ODLUKOM

OVLAŠTENICI NA TUŽBU	ROK ZA PODIZANJE TUŽBE	STRANKE (tuženik/tuženici)
Dijete	Do 25. godine života	Žena čije se majčinstvo utvrđuje
Žena koja sebe smatra majkom	Do 18. godine života djeteta	Dijete maloljetno → zakonski skrbnik
Centar za socijalnu skrb	Do 18. godine života djeteta	Žena za koju se tvrdi da je majka

OSPORA VANJE MAJČINSTVA

OVLAŠTENICI NA TUŽBU	ROK ZA PODIZANJE TUŽBE	STRANKE (tuženik/tuženici)
Dijete	Do navršene 25. godine života	Žena čije se majčinstvo osporava
Žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka	a) 6 mjeseci od saznanja činjenice koja isključuje njezino majčinstvo (<i>subjektivni rok</i>) b) Najkasnije do navršene 7. godine života djeteta (<i>objektivni rok</i>)	1) Dijete 2) Otac upisan u maticu

UTVRĐIVANJE OČINSTVA SUDSKOM ODLKOM

OVLAŠTENICI NA TUŽBU	ROK ZA PODIZANJE TUŽBE	STRANKE (tuženik/tuženici)
Dijete U slučaju maloljetnosti zastupa ga CZSS ili zakonski zastupnik	Do 25. godine života	Muškarac čije se očinstvo utvrđuje
Majka djeteta	Do 18. godine života djeteta	Muškarac čije se očinstvo utvrđuje
Centar za socijalnu skrb + dijete	Do 18. godine života djeteta	Muškarac čije se očinstvo utvrđuje
Muškarac koji sebe smatra ocem	a) Od godine dana od primitka obavijesti da nije pribavljen pristanak b) Do navršene 18. godine života djeteta	a) majka djeteta b) dijete

UTVRĐIVANJE BRAČNOG OČINSTVA

OVLAŠTENICI NA TUŽBU	ROK ZA PODIZANJE TUŽBE	STRANKE (tuženik/tuženici)
Dijete	Do navršene 25. godine života	a) Upisani otac b) Majka <i>(ako se nije pridružila djetetovoj tužbi)</i>
Majčin muž	a) 6 mjeseci od saznanja činjenice koja isključuje njegovo očinstvo b) do navršene 7. godine života djeteta	a) Dijete b) Majka djeteta
Majka djeteta	6 mjeseci od rođenja djeteta	a) Upisani otac b) Dijete (?)

UTVRĐIVANJE IZVANBRAČNOG OČINSTVA

OVLAŠTENICI NA TUŽBU	ROK ZA PODIZANJE TUŽBE	STRANKE (tuženik/tuženici)
Dijete	Do navršene 25. godine života	Upisani otac i majka
Muškarac koji je priznao očinstvo	a) 6 mjeseci od saznanja činjenice koja isključuje njegovo očinstvo b) do navršene 7. godine života djeteta	Dijete i majka
Muškarac koji sebe smatra ocem	1 godina od upisa priznanja očinstva u maticu rođenih	a) Dijete b) Majka c) Upisani otac

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA U NADLEŽNOSTI CZSS				
	ŽURNA MJERA IZDVAJANJA DJETETA IZ OBITELJI	UPOZORENJE NA POGREŠKE I PROPUSTE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU	MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU	MJERA INTENZIVNE STRUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU
NADLEŽNOST:	CZSS	CZSS	CZSS	CZSS
PRETPOSTAVKE	Postoji opasnost za život/zdravlje/dobrobit ako se ne izdvoji	Nedostaci su se dogodili jednom/rijetko Posljedice za dijete su blaže	-Ako utvrdi da roditelji nisu u stanju ostvarivati rod. skrb -Ako je ugrožen razvoj djeteta -Život i zdravlje nisu ugroženi	-razvoj ozbiljno ugrožen a roditelji su spremni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta, spremni poštovati jasne upute i omogućiti nadzor -zdravlje i život nisu
INICIJATIVA	CZSS po služb. Dužnosti donosi rješenje Na prijedlog Djeteta/roditelja	CZSS- po službenoj dužnosti	CZSS	CZSS
ODLUČIVANJE O MJERI	-Donosi rješenje u upravnom postupku+ pomoć policije -Usmeno rješenje u roku 72 h otpraviti u pisanom obliku Rodit/drugoj osobi		Rješenje: svrha, vrijeme trajanja, ime voditelja, upozorenje o nesuradnji	Rješenje: svrha, vrijeme trajanja, ime voditelja, upozorenje
DUŽNOST CZSS	U roku 72 h podnijeti sudu prijedlog(elektr. Putem) da donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi	Prethodno provest obvezno(neposredno) savjetovanje Uputiti roditelje u zdravstvene/ edukativne i dr. stručne programe	-U roku od 30 dana sastaviti individualni plan i program provođenja mjere -uputa za liječenje, programe, dom.. -predložiti izricanje druge mjere ako roditelji ne surađuju(15 dana) -dostavlja rješenje sudu i završno izvješće o nesuradnji roditelja -upoznaje roditelje i dijete sa završnim izvješćem -prije isteka mjere procijeniti obiteljske prilike i sastaviti izvješće	-U roku od 30 dana sastaviti individualni plan i program provođenja mjere -uputa za liječenje, programe, dom.. -predložiti izricanje druge mjere ako roditelji ne surađuju(15 dana) -dostavlja rješenje sudu i završno izvješće o nesuradnji roditelja -upoznaje roditelje i dijete sa završnim izvješćem -prije isteka mjere procijeniti obiteljske prilike i sastaviti izvješće
DUŽNOST SUDA	Odlučiti o rješenju u roku 10 dana			
DUŽNOST VODITELJA			-posjećivat, pružati potporu -izvješće CZSS 1 mj,a završno izvješće 15 dana prije isteka mjere	-mjeru provode stručne osobe centra ili drugi stručnjaci koje centar odredi
TRAJANJE MJERE	Max. 15 dana od dana oduzimanja djeteta Prestaje važiti: ako CZSS ili sud ne podnesu prijedlog i donesu odluku u roku 72 h i 10 dana + dodatnih 8 dana		6 mj- 1 god Može se produžiti ako postoje opravdani razlozi	3-6 mj + može višekratno ako se pokažu promjene na strani djeteta/roditelja, ali najdulje u uzastopnom trajanju do 1 god
ŽALBA	Postoji, odlučuje ministarstvo soc skrbi, ne odgađa izvršenje rješenja	Odlučuje ministarstvo soc. Skrbi, ne odgađa izvršenje rješenja		

	PRIVREMEN O POVJERAVA NJE DIJETETA DRUGOJ OSOBI/UD OB/USTANO VI SS	ZABRANA PRIBLIŽAVANJA DIJETETU	ODUZIMANJE PRAVA NA STANOVANJE S DIJETETOM I POVERAVANJE SVAKODNEVNE SKRBI DRUGOJ OSOBI	POVJERAVANJE DIJETETA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU RADI POMOĆI U ODGOJI	LIŠENJE PRAVA NA RODITELJSKU SKRB
NADLEŽNOST	Sud	Sud	Sud	Sud	Sud
PRETPOSTAVKE	-ako je dijete prije žurno izdvojeno -Postoji opasnost za život i zdravlje, a u tijeku je obitelj. Procjena	Roditelji/baka/djed/sestra/brat /druge osobe -mjesto,kontakt, udaljenost	-obiteljska procjena da djetetu ostankom u obitelji prjeti opasnost za zdravlje/život/razvoj -ako nema promjena u obitelji → oduzimanjem prava na stanovanje s djetetom, roditelj se lišava prava na svakodnevnu skrb	-roditelji zanemaruju odgoj -promjena ponašanja D/R nije moguće postići blažom mjerom	OPĆE: -roditelj zlorabotrebajava/gr ubo krši rod.odg. duž, prava POSEBNE: - napustio djetete, nasilje, ne poštuje mjere/odluke/upute centra/suda, ako bi povratak djeteta predstavljao opasnost za njegov život , ako je roditelj osuđen za neka kd, ograničene mentalne sposobnosti
INICIJATIVA	-CZSS+ priložiti prijedlog o smještaju i procjenu ugroženosti -dijete/roditelj	-CZSS -dijete/roditelj	-CZSS+ priložiti prijedlog o smještaju/individ. Planove/obit.procjenju/za vršna izvješća iz prethodnih mjera -Dijete/roditelj	-CZSS+prilaže stručna procjena i prijedlog o smještaju -Državni odvjetnik za mladež Roditelj/dijete	CZSS+ prilaže stručna procjena i izvješća -Državni odvjetnik za mladež(presudu u kojoj je roditelj osuđen za kd) Roditelj/dijete
ODLUČIVANJE O MJERI	Sud rješenjem odlučuje o : smještaju, ostvarivanje OO,nadzor, ili zabrani OO -SUD JE MOŽE UKINUTI PRIJE VREMENA	Sud dostavlja rješenje CZSS i policiji -Rješenje donosi u 15 dana od pokretanja postupka	Sud rješenjem odlučuje o: smještaj, ostvarivanje OO,nadzor,zabran a OO -uputa rodit. za lječenje, programe -uzdržavanje djeteta od strane roditelja -SUD JE MOŽE UKINUTI AKO SE PROMJENE OKOLNOSTI	Sud rješenjem:ostvarivanje OO,nadzor,zabran a OO -Upućivanje djeteta ustanovi soc skrbi -Uputa za lječenje, programe -uzdržavanje djeteta SUD MOŽE UKINUTI PRIJE ISTeka VREMENA	Sud rješenjem: o uzdržavanju, ostvarivanju OO

TRAJANJE MJERE	Max 30 dana+ produljenje 30		Do 1 god+1 god	Do 1 godine+ produljenje 1 god	
DUŽNOST CZSS	-napraviti obit.procjen u+ prijedlog za donošenje druge mjere(5 dana prije isteka mjere) -prijedlog o smještaju	Obavijestiti odgojno obrazovnu ustanovu	-podnosi završno izvješće 30 dana prije isteka mjere kojim predlaže (produljenje mjere/lišenje rodit.skrbi/povratak djeteta) -iznimno donosi rješenje o žurnoj promjeni djetetovog smještaja kod druge osobe -uputiti ih, pomagati im, dati potporu i pomoć, poticanje ostvarivanja OO,	-podnosi završno izvješće 30 dana prije isteka mjere(produljenje ili povratak djeteta)	
PiD RODITELJA	Sve osim prava na stanovanje i uz to svakonedvna skrb o djetetu -mogu ostvarivati OO na način prema sudskoj odluci		Sve osim stanovanja i svakodnevnne skrbi o djetetu -obavijest o promjeni adrese stanovanja -plaćati uzdržavanje i ostvarivati OO prema sudskoj odluci	-plaćati uzdržavanje -ostvarivanje OO	

MJERE ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA DJETETA	
INICIJATIVA	Roditelj/ dijete/centar
ODLUČIVANJE O MJERI	Sud rješenjem određuje: -da se roditelja liši prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje u imovinskim stvarima -odrediti mjeru osiguranja na imovini roditelja

SUD MOŽE RADI ZAŠTITE IMOVINE i imovinskih prava djeteta u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb donijeti rješenje kojim se jedan ili oba roditelja lišavaju prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima te taj dio roditeljske skrbi povjeriti drugom roditelju ili drugoj osobi na određeno ili neodređeno vrijeme ili u odnosu na određenu stvar ili posao. Sud može radi zaštite imovine i imovinskih prava djeteta u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili centra za socijalnu skrb odrediti mjere osiguranja na imovini roditelja.

IZMJENA ILI UKIDANJE RJEŠENJA OSOBE ili centar za socijalnu skrb mogu tražiti izmjenu ili ukidanje rješenja o mjerama za zaštitu imovine i imovinskih prava djeteta ako se promijene, odnosno prestanu postojati okolnosti na temelju kojih je rješenje bilo doneseno.